# 課程名稱：民法民法02

00:00:04 - 00:00:09
那我們上次講到那個行為能力的分類

00:00:09 - 00:00:13
那接著我們來談監護宣告跟輔助宣告這個制度

00:00:13 - 00:00:17
那其實我們從上一次上課可以瞭解到就說，

00:00:17 - 00:00:19
我們對於行為能力的分類標準，

00:00:19 - 00:00:23
它是採取所謂的一種客觀的分類標準，

00:00:23 - 00:00:25
也就是說，它純粹看一個人幾歲，

00:00:25 - 00:00:28
我們就來認定他的行為能力

00:00:28 - 00:00:34
那至於他的主觀狀態如何，其實不影響我們對他的行為能力的評價

00:00:34 - 00:00:39
所以如果說今天有一個未滿七歲的人，他是天才，他還是無行為能力人

00:00:39 - 00:00:43
然後一個成年人，如果他有失智症，他還是有行為能力人

00:00:43 - 00:00:48
所以我們會發現說客觀的標準，它有一個保護交易安全的效果

00:00:48 - 00:00:55
但是客觀的標準，其實某種程度來講，沒有辦法正確地去反映這個人真實的心智狀態

00:00:55 - 00:01:00
所以其實在民國97年之前，我們有一個制度叫做禁治產宣告

00:01:01 - 00:01:10
這個禁治產宣告的概念就是，我們可以透過剝奪行為能力的方式，讓這個原本有行為能力的人變成無行為能力人

00:01:11 - 00:01:16
然後使他無法來處分管理自己的財產，來保護他個人

00:01:16 - 00:01:22
對於他財產的安全，畢竟如果他今天失智，然後他如果有行為能力

00:01:22 - 00:01:24
他的財產被騙走，那怎麼辦

00:01:24 - 00:01:30
所以我們的想法是說，那我們乾脆剝奪他的行為能力，來讓他沒有辦法去處分自己的財產

00:01:30 - 00:01:33
來達到保護他的一個效果

00:01:33 - 00:01:37
可是「禁治產」這三個字太難聽了，禁止處理自己的財產

00:01:37 - 00:01:40
禁止治理自己的財產，而且呢，他欠缺所謂的彈性

00:01:41 - 00:01:46
因為我們一個有行為能力人，在以前，我們就只能做禁治產宣告，使他變無行為能力人

00:01:46 - 00:01:54
那如果說他的狀態沒有到這麼糟，也就是說沒有完全剝奪的必要，我們把它加以限制就好了

00:01:54 - 00:01:55
那這種情況要怎麼辦

00:01:55 - 00:02:00
所以說我們在民國97年之後,我們就改採所謂的雙軌制

00:02:00 - 00:02:04
也就是說,我們如果一個人的行為能力是100分好了,

00:02:05 - 00:02:07
一個有行為能力的人,他行為能力是100分,

00:02:07 - 00:02:13
那我們其實可以把它變成零分的監護宣告之外,多了一個在中間的輔助宣告,

00:02:14 - 00:02:15
也就是給法院一個彈性

00:02:15 - 00:02:22
讓法院知道說，這個人如果現在呢，他的精神狀況沒有辦法真實地反映出他的行為能力，

00:02:22 - 00:02:27
那我們就可以做輔助宣告，使他的行為能力受到一定程度的限制，

00:02:27 - 00:02:30
但不用到完全剝奪的程度，

00:02:30 - 00:02:33
但如果已經完全不行了，那我們一樣可以完全剝奪，

00:02:33 - 00:02:35
這個時候去做監護宣告就好。

00:02:36 - 00:02:39
所以你可以看到，民法的14條跟民法的15條之一，

00:02:40 - 00:02:44
在監護宣告跟輔助宣告的要件上面，它的用語的差異，

00:02:44 - 00:02:46
民法的14條告訴你不能，

00:02:46 - 00:02:46
有沒有？

00:02:47 - 00:02:51
他講說啊，今天如果有一個人，他沒有辦法辨別意思表示的效果，

00:02:51 - 00:02:52
他是用「不能」這兩個字,

00:02:53 - 00:02:56
可是到了民法的15條之一，它是用「顯有困難」，

00:02:57 - 00:02:59
它是用「顯有困難」、「顯有不足」，

00:02:59 - 00:03:02
所以我們在民法的14條裡面提到，

00:03:02 - 00:03:04
對於因為精神障礙或其他心智缺陷，

00:03:04 - 00:03:07
導致不能為意思表示或受意思表示，

00:03:07 - 00:03:10
或不能辨識其意思表示之效果者，

00:03:10 - 00:03:13
所以它的主觀要件是到達不能的程度。

00:03:13 - 00:03:16
因為不能，我們才有必要加以剝奪嘛。

00:03:16 - 00:03:20
可是到了民法的15條之一，這一個輔助宣告，你就看它用語。

00:03:21 - 00:03:30
它的用語是因為精神障礙或其他心智缺陷，導致其意思表示或受意思表示，或辨別意思表示效果的能力顯有不足。

00:03:30 - 00:03:32
有沒有？一個是不能，一個是顯有不足。

00:03:32 - 00:03:34
所以增加了它的一個彈性。

00:03:34 - 00:03:39
好，那我們首先來看到的是，有關於這一個監護宣告的部分。

00:03:39 - 00:03:48
那監護宣告啊，首先第一個，你要去注意到的是說，監護宣告它其實是必須要藉由法院來加以宣告。

00:03:49 - 00:03:52
那藉由法院加以宣告，它必須要滿足什麼樣的要件，

00:03:52 - 00:03:54
這個時候法院才可以加以宣告。

00:03:54 - 00:03:57
那再來，受監護宣告會有什麼樣的一個效果。

00:03:57 - 00:04:00
好，我們可以看到就是說，在民

00:04:00 - 00:04:00
法

00:04:00 - 00:04:00
的14條15條裡面

00:04:02 - 00:04:04
這個監護宣告在民法14、15條

00:04:05 - 00:04:09
在第一個要件上面，他必須要到不能辨別意思表示

00:04:09 - 00:04:11
所以他如果只是顯有不足，那你要做輔助宣告

00:04:13 - 00:04:18
他必須要到不能為意思表示，不能受意思表示，不能辨別意思表示之效果

00:04:18 - 00:04:22
所以說他沒有辦法去理解到法律行為的意義

00:04:22 - 00:04:28
那我們講過，所謂的意思表示是指將心裡面想要發生的法律效果表現於外

00:04:29 - 00:04:31
所以你有沒有意思表示的能力

00:04:31 - 00:04:35
重點在於你能不能夠去認識到意思表示的意義

00:04:35 - 00:04:38
所以通常法院他們會找人去做調查，

00:04:38 - 00:04:40
這個人的話可能是當地的社工，

00:04:40 - 00:04:42
或者是療養院的人員，

00:04:42 - 00:04:43
或者是醫生，

00:04:43 - 00:04:45
通常是指派醫生，

00:04:45 - 00:04:46
會有指定醫院的醫生

00:04:47 - 00:04:51
然後去確認這個人他的心智，確實是沒有辦法去認識任何法律效果

00:04:52 - 00:04:55
那這樣的話他就到達不能為意思表示的程度

00:04:55 - 00:04:57
好，那除了這個以外

00:04:57 - 00:04:58
第二個，他必須要怎麼樣？

00:04:59 - 00:05:00
他必須要經過申請

00:05:01 - 00:05:02
他必須要經申請

00:05:02 - 00:05:07
那這個時候誰能來申請幫他做這個監護宣告？

00:05:07 - 00:05:12
那你可以看到他的申請權人，其實很多

00:05:12 - 00:05:13
包含他本人自己可以

00:05:14 - 00:05:15
那還有什麼

00:05:15 - 00:05:16
還有他的配偶

00:05:16 - 00:05:21
還有他的這個四親等內的親屬，最近一年有同居事實的這一個其他親屬

00:05:21 - 00:05:23
社會福利機構

00:05:23 - 00:05:27
還有像是輔助人、意定監護的受任人，或者是其他利害關係人的申請

00:05:27 - 00:05:31
那像檢察官、主管機關也都有申請權，那其實這個輔助申請這個要件

00:05:34 - 00:05:39
那裡面有幾個要特別去注意到的，因為它是108年修法才新增的

00:05:40 - 00:05:44
我們從條文來看，就是說從這個條文當中，它裡面提到的本人啊

00:05:44 - 00:05:49
或者是四親等內的親屬，最近一年有同居事實的其他親屬

00:05:49 - 00:05:51
主管機關檢察官，到這裡為止

00:05:52 - 00:05:54
他其實是舊法就有的

00:05:54 - 00:05:56
那這個本來也沒什麼特別的爭議

00:05:56 - 00:06:00
所以我們一般來說，在舊法時期，他本來就有這樣子

00:06:00 - 00:06:00
的申請權

00:06:00 - 00:06:05
那後來我們在108年修法的時候，又增加了這幾個人

00:06:06 - 00:06:06
第一個是什麼？

00:06:06 - 00:06:10
他告訴你說，這個意定監護的

00:06:10 - 00:06:21
受任人

00:06:21 - 00:06:22
還有像是輔助人

00:06:27 - 00:06:29
還有就是其他的厲害關係人

00:06:31 - 00:06:32
好

00:06:32 - 00:06:37
那裡面啊，這裡第一個你要去注意到的是，意定監護的受任人這個角色

00:06:37 - 00:06:41
那這個剛好是配合108年意定監護這個制度的修法

00:06:41 - 00:06:43
因為我們一般的監護宣告

00:06:43 - 00:06:47
一般的監護宣告，他的監護人是由誰來選

00:06:47 - 00:06:48
這個在身分法我們會想到

00:06:48 - 00:06:53
就是我們一般在監護宣告的情況下，那個監護人是由法院來指定

00:06:53 - 00:06:55
依照民法的1111條的規定

00:06:55 - 00:06:57
由法院來指定他的監護人

00:06:57 - 00:07:05
所以我們一般在這個情況底下，因為一個人如果需要被監護宣告，他通常已經到達不能意識表示的程度。

00:07:05 - 00:07:08
那既然不能意識表示，他就失去選任的能力。

00:07:08 - 00:07:10
所以我們只好由法院來幫他選。

00:07:10 - 00:07:13
可是我們覺得這樣子是不是有真的符合他的意願？

00:07:13 - 00:07:15
是不是真的有符合他的最佳利益？

00:07:15 - 00:07:17
這個其實由法院來選，不如怎麼樣

00:07:17 - 00:07:21
讓他在意識清楚的時候先選好

00:07:21 - 00:07:25
所以後來我們就修法新增的一個叫做意定監護的制度

00:07:25 - 00:07:30
這個制度基本上就是一個人，當他被監護宣告以後，他的那個監護人

00:07:30 - 00:07:32
是自己事先指定好的人

00:07:32 - 00:07:33
那法院會受拘束

00:07:33 - 00:07:38
所以這時候，如果有一個人他事先指定好，某甲來當我的監護人

00:07:38 - 00:07:42
那將來如果他真的失智了，他不能為意識表示，那某甲也有申請權

00:07:42 - 00:07:44
這個等於是配套的，因為原本就說

00:07:44 - 00:07:48
我指定他當我的監護人嘛，那將來我怎麼樣了

00:07:48 - 00:07:50
由他來提出申請，很合理啊

00:07:50 - 00:07:52
所以我們會給予他這個權利

00:07:52 - 00:07:55
那輔助人也是這一次修法新增，那通常是什麼

00:07:55 - 00:07:59
一個人輔助宣告要轉監護宣告的時候，因為你

00:08:00 - 00:08:03
通常有些情況是，我們把這個人去申請監護宣告，可是法院說不用。

00:08:04 - 00:08:07
他只要做輔助宣告就夠了。

00:08:07 - 00:08:08
這種案件其實蠻多，因為醫生鑑定出來的結果會說，這個人怎麼樣？

00:08:11 - 00:08:17
雖然沒有辦法完整地為意識表示，但他有自理生活的能力。

00:08:17 - 00:08:21
譬如說去巷口買麵，或者說去超商買包菸，他還做得到。

00:08:22 - 00:08:24
他還知道說一手交錢一手交貨，有沒有？

00:08:24 - 00:08:28
他知道有這個基本觀唸的時候，那我們會認為他沒有到達不能的程度嘛。

00:08:29 - 00:08:32
既然沒有到不能的程度，那你去剝奪他的行為能力。

00:08:32 - 00:08:34
這個反而是侵害人權喔。

00:08:34 - 00:08:36
因為畢竟行為能力是與生俱來的。

00:08:36 - 00:08:39
你國家不能夠任意的去剝奪，所以說，我們在謹慎為之的情況之下，很多法院會認為，那我把你做輔助宣告就好。

00:08:44 - 00:08:48
就是我不用剝奪你的行為能力，但我認為你需要被輔助。

00:08:48 - 00:08:52
可是輔助人可能輔助了一段時間之後發現，這個人已經完全不行了。

00:08:52 - 00:08:55
就是原本他還有一個自己去巷口吃麵的能力。

00:08:55 - 00:08:57
現在可能連走到巷口就會迷路。

00:08:58 - 00:09:00
根本不用講吃麵，每次去買麵都忘記付錢。

00:09:00 - 00:09:02
他已經失去這樣能力的時候，那輔助人也可以來申請把他從輔助宣告改成監護宣告。

00:09:08 - 00:09:09
所以這個輔助人也有這樣的權利。

00:09:10 - 00:09:12
好，那最後一個我覺得蠻有意思，就是利害關係人。

00:09:12 - 00:09:15
這個利害關係人在考試上面啊，其實雖然沒有考過，但我覺得他有考出來的可能性，主要是因為他是一個很特別的一個情況。

00:09:21 - 00:09:23
通常會用到利害關係人大概是這樣子。

00:09:23 - 00:09:25
譬如說甲跟乙訂立個買賣契約。

00:09:27 - 00:09:28
買賣標的是假的AD。

00:09:29 - 00:09:32
好，那現在呢，甲還沒有把AD移轉給乙。

00:09:32 - 00:09:34
因為通常如果說這個買賣不動產一定怎麼樣？

00:09:34 - 00:09:37
要先去跑流程，看貸款會不會下來。

00:09:37 - 00:09:40
這個最近那個新青安啊，很多人基本上契約定了以後，貸款下不來，這個契約只好作廢嘛。

00:09:43 - 00:09:46
那所以一般來講就是等到貸款下來之後，我們再來過戶。

00:09:47 - 00:09:49
那所以說甲跟乙約定，我們抓個時間半年好了。

00:09:50 - 00:09:52
半年後來過戶，結果呢，沒想到，這個甲在這半年內突然怎麼樣？

00:09:55 - 00:09:57
遭逢車禍，變成植物人。

00:09:58 - 00:10:00
甲在這半年內遭逢車禍。

00:10:00 - 00:10:01
碰車或變成植物人

00:10:01 - 00:10:05
那以半年後去找甲要這塊土地的時候,甲已經不能為意思表示了,怎麼辦

00:10:06 - 00:10:07
對不對

00:10:07 - 00:10:08
今天甲不能為意思表示啊

00:10:08 - 00:10:10
那你說甲有沒有監護人

00:10:11 - 00:10:15
如果他沒有監護宣告，他就不會有監護人來幫他做意思表示

00:10:15 - 00:10:19
所以當甲不能做意思表示，甲又還沒被監護宣告的時候，怎麼辦

00:10:20 - 00:10:26
這時候只能期待他本人、他四親等內的親屬、最近一年有同居事實的其他親屬、主管機關、檢察官來提出申請

00:10:30 - 00:10:33
那這時候他可能等了很久，都沒有人要來提出

00:10:34 - 00:10:40
所以我們在這一次108年修法的時候，乾脆讓利害關係人有提出的權利

00:10:40 - 00:10:43
也就是說，我可以因為甲被監護宣告

00:10:44 - 00:10:49
而法院幫甲選任監護人之後，去請求監護人幫甲履行契約

00:10:49 - 00:10:51
這個對我來說是有厲害關係的

00:10:51 - 00:10:55
那甲就是厲害關係人，他就有申請監護宣告的權利

00:10:55 - 00:10:57
那這種情況其實很少見

00:10:58 - 00:10:59
但是也不能排除嘛

00:10:59 - 00:10:59
所以

00:10:59 - 00:11:01
將來在考試上面

00:11:01 - 00:11:09
如果你發現那種，契約訂立後，契約訂立後，履行契約前，那這個人喪失了行為能力

00:11:09 - 00:11:15
那這種情況底下，那他的相對人怎麼辦？他喪失了這個辨別意思表示的能力，這時候怎麼辦？

00:11:15 - 00:11:21
那這個地方其實可以透過申請監護宣告的方式，由法院來選任監護人。

00:11:21 - 00:11:24
再由監護人來代為並代受意思表示。

00:11:24 - 00:11:27
來代替履行契約，事情就可以搞定。

00:11:27 - 00:11:30
那這是由於說在利害關係人的部分。

00:11:30 - 00:11:33
然後再來必須要怎麼樣,必須要經法院宣告

00:11:34 - 00:11:36
那當然這時候經過申請還不夠

00:11:36 - 00:11:39
必須要經過法院來宣告,那法院在宣告的過程當中

00:11:43 - 00:11:45
其實是有三種可能性的

00:11:45 - 00:11:52
因為在法院宣告的過程裡面,他可能會認為說,這個當事人確實,他現在是不能自理的程度

00:11:52 - 00:11:55
但也有可能認為他只是不足，沒有到不能

00:11:56 - 00:11:59
或者他認為這個人其實現在意識是非常正常的，對不對

00:11:59 - 00:12:00
。

00:12:00 - 00:12:02
所以如果法院今天認為這個人不能，

00:12:03 - 00:12:05
那我們就幫他做監護宣告，這OK。

00:12:05 - 00:12:06
好,

00:12:06 - 00:12:06
那再來,

00:12:07 - 00:12:09
如果他發現這個人其實只是不足,

00:12:09 - 00:12:10
可不可以改做輔助宣告？

00:12:10 - 00:12:11
可以。

00:12:11 - 00:12:12
那依據在哪裡？

00:12:12 - 00:12:15
依據在民法的第14條的第二項。

00:12:15 - 00:12:16
有沒有？

00:12:16 - 00:12:18
你看那個民法的第14條的。

00:12:18 - 00:12:18
拍謝。

00:12:18 - 00:12:20
那個第十四條的那個第三項，

00:12:21 - 00:12:22
他說法院對於監護的申請，

00:12:23 - 00:12:25
認為沒有達到第一項的程度者，

00:12:25 - 00:12:30
得依第十五條之一的規定為輔助之宣告。

00:12:30 - 00:12:34
所以說依照民法的第十四條的第三項的規定，

00:12:34 - 00:12:35
那我們一般來講,

00:12:35 - 00:12:37
如果說他今天法院認定,

00:12:37 - 00:12:40
他其實沒有到達這個不能的程度,

00:12:40 - 00:12:41
而只是顯有不足,

00:12:42 - 00:12:45
那法院可以職權的改成輔助宣告。

00:12:45 - 00:12:47
這就是典型的聲明不受拘束,

00:12:47 - 00:12:49
你聲明說你要幫他做監護宣告,

00:12:49 - 00:12:51
但我認為他其實做輔助就夠了,

00:12:51 - 00:12:55
法院是可以職權把它改成輔助宣告的情形。

00:12:55 - 00:12:55
好,

00:12:55 - 00:12:56
那再來它的效果，

00:12:57 - 00:12:58
當一個人，

00:12:58 - 00:13:00
當一個人被監護宣告之後，

00:13:00 - 00:13:02
他會變成無行為能力人。

00:13:03 - 00:13:04
這個是在民法的第15條。

00:13:05 - 00:13:06
所以無行為能力人,

00:13:06 - 00:13:07
他所做的法律行為,

00:13:08 - 00:13:09
基本上都會無效。

00:13:10 - 00:13:12
這個無行為能力人所做的法律行為無效,

00:13:12 - 00:13:14
這個是在民法的75條規定。

00:13:15 - 00:13:16
所以我們去對應到就是說,

00:13:16 - 00:13:19
我們現在所學到的是行為能力的分類,

00:13:19 - 00:13:22
也就是我們先來判斷這個人的行為能力怎麼樣。

00:13:22 - 00:13:25
接下來這個人做的法律行為有沒有效,

00:13:25 - 00:13:26
那是後半段的事情。

00:13:26 - 00:13:29
那當然也不是全部的法律行為，

00:13:29 - 00:13:31
無行為能力人去做都無效。

00:13:31 - 00:13:32
這個其實也很討厭，

00:13:32 - 00:13:33
就是你要知道有一些例外，

00:13:33 - 00:13:35
例如說像身分行為。

00:13:36 - 00:13:36
像結婚，

00:13:37 - 00:13:38
無行為能力人可不可以結婚？

00:13:38 - 00:13:39
可以啊，

00:13:39 - 00:13:40
只要他有意識能力，

00:13:41 - 00:13:42
只要他有意識能力。

00:13:42 - 00:13:44
他還是有結婚的能力啊。

00:13:44 - 00:13:46
所以一個人雖然被監護宣告而無行為能力，

00:13:47 - 00:13:49
但只要他的意識恢復正常，

00:13:49 - 00:13:51
縱使監護宣告還沒撤銷，

00:13:51 - 00:13:53
我們仍然認為說在這種情況底下。

00:13:54 - 00:13:56
他其實是有這個結婚的能力的。

00:13:56 - 00:13:58
那這個針對一些特殊的例外情形,

00:13:58 - 00:14:00
我們後面都會逐一的跟各位

00:14:00 - 00:14:00
會介紹

00:14:00 - 00:14:08
尤其是在身分法的時候更多，因為很多身分行為根本不涉及交易安全，但行為能力這個制度其實是涉及交易安全的

00:14:08 - 00:14:09
所以說

00:14:09 - 00:14:14
我們是不是能夠把行為能力這個制度原封不動的搬到身分行為上,身分法的學者大多不能接受,那是不同的東西了

00:14:17 - 00:14:20
所以身分法有自己的一套遊戲規則

00:14:20 - 00:14:26
所以我們先了解到這個行為能力,基本上大致上它是在財產行為上去討論的

00:14:26 - 00:14:30
那所以說身分行為一般而言跟行為能力的關係不大

00:14:30 - 00:14:35
好,那再來,這個人如果被監護宣告之後,變成無行為能力人

00:14:35 - 00:14:40
那通常啊,如果他的這個狀況沒有變好,他這輩子大概就這樣下去了

00:14:40 - 00:14:44
可是考試你就會發現,那考試裡面永遠都會有奇蹟出現

00:14:44 - 00:14:53
就是一個人被監護宣告以後,他就告訴你,因為積極治療啦,按時服藥啦,然後積極復健啊,突然狀況慢慢好轉

00:14:53 - 00:14:57
所以在這樣的情況底下,如果他的狀況恢復,那我們通常要怎麼做

00:14:57 - 00:14:57
好

00:14:57 - 00:15:01
那我們一般來說啊，在狀況恢復的情況之下

00:15:02 - 00:15:05
譬如說他的這個精神狀況有慢慢復原

00:15:06 - 00:15:11
那我們一般而言，你還是必須怎麼樣，還是必須要去撤銷監護宣告

00:15:12 - 00:15:14
所以在沒有撤銷之前

00:15:18 - 00:15:22
在沒有撤銷之前，他仍然是受監護宣告的狀態

00:15:22 - 00:15:23
他仍然無行為能力

00:15:23 - 00:15:29
所以我們不會因為他精神狀況恢復，就是說那你變回完全行為能力人了，不會

00:15:30 - 00:15:31
你必須要撤銷，你必須要先撤銷這個監護宣告之後

00:15:34 - 00:15:36
那你的行為能力才會回來

00:15:36 - 00:15:40
所以如果說你沒有撤銷，這個時候仍然是無行為能力人

00:15:46 - 00:15:46
好

00:15:46 - 00:15:48
那接下來，那如果我去撤銷呢

00:15:49 - 00:15:50
這裡也很好玩

00:15:50 - 00:15:52
因為你去撤銷，法院這時候要做什麼

00:15:53 - 00:15:54
法院必須要重新來一遍

00:15:55 - 00:15:59
重新判斷一遍，你的主觀狀態到底怎麼樣

00:15:59 - 00:15:59
所以

00:16:00 - 00:16:06
當事人如果說他覺得他的精神狀況回復了，他想跟法院說，那我要來申請撤銷監護宣告。

00:16:06 - 00:16:07
法院會說可以啊。

00:16:07 - 00:16:10
那我們來看一下你現在狀況怎麼樣。

00:16:10 - 00:16:14
那如果說今天他的狀況是依然很差。

00:16:15 - 00:16:17
或者有變好一點點。

00:16:17 - 00:16:19
或者是真的變成正常了。

00:16:20 - 00:16:23
這時候法院的判斷或法院做法也會不同。

00:16:24 - 00:16:25
這邊還有一個小小地方沒講到。

00:16:25 - 00:16:26
就是這邊。

00:16:27 - 00:16:30
如果說法院認為這個人根本就是裝瘋。

00:16:30 - 00:16:31
他其實是正常的。

00:16:31 - 00:16:33
那正常的話就駁回申請就好。

00:16:33 - 00:16:37
所以我們剛講說來申請做監護宣告時。

00:16:37 - 00:16:42
來申請做監護宣告時，法院會去審查這個人的狀態。

00:16:42 - 00:16:44
如果這個人是不能自理，就做監護宣告。

00:16:45 - 00:16:46
這個人是不足以自理，就做輔助宣告。

00:16:46 - 00:16:48
這個人是正常，就駁回申請。

00:16:48 - 00:16:49
我就不做了，對不對。

00:16:49 - 00:16:51
好，那這裡剛好反過來。

00:16:51 - 00:16:54
如果說今天假設我要去撤銷這個監護宣告。

00:16:55 - 00:16:56
要撤銷這個監護宣告。

00:16:56 - 00:16:58
那法院就會開始去認定嘛。

00:16:58 - 00:17:00
那法院在認定的過程當中。

00:17:00 - 00:17:02
過程當中。

00:17:02 - 00:17:02
法院在認定的過程當中。

00:17:02 - 00:17:07
如果法院認為說這個人的狀態，這個人狀態其實他沒有變好。

00:17:08 - 00:17:10
就是他只是自我感覺良好而已。

00:17:11 - 00:17:13
但實際上他的狀態還是很糟。

00:17:13 - 00:17:15
那如果是這樣的話，他還是不能。

00:17:15 - 00:17:18
那法院就只好駁回他撤銷的申請。

00:17:19 - 00:17:21
就是我不幫你撤銷啦，我讓你繼續維持這個狀態。

00:17:21 - 00:17:22
就把這個狀態。

00:17:23 - 00:17:27
就把這個受監護宣告的狀態給維持住。

00:17:27 - 00:17:28
所以就駁回這個申請。

00:17:28 - 00:17:32
那如果是不足的話，那法院是可以把它改成輔助宣告。

00:17:33 - 00:17:34
這個是在

00:17:35 - 00:17:37
15條第4項。

00:17:37 - 00:17:41
也就是你今天有監護的原因消滅。

00:17:41 - 00:17:44
也就是你狀況有變好了，但是仍然有受輔助的需要。

00:17:44 - 00:17:47
法院可以職權把它改為輔助宣告。

00:17:47 - 00:17:48
那如果法院認為正常。

00:17:49 - 00:17:50
那我們就直接幫你把。

00:17:50 - 00:17:50
這一個。

00:17:56 - 00:17:57
監護宣告給撤銷。

00:17:57 - 00:17:59
那監護宣告被撤銷之後。

00:17:59 - 00:18:00
這個人就恢復。

00:18:00 - 00:18:02
回復他原本的行為能力。

00:18:02 - 00:18:04
這個人就會回復他原本的行為能力，

00:18:04 - 00:18:08
所以在考試上你可以去注意到就是說，如果今天一個人要做監護宣告，

00:18:08 - 00:18:10
那法院到底要怎麼去判斷，

00:18:10 - 00:18:12
這個選擇題基本上會出，

00:18:12 - 00:18:18
所以就跟你說，如果法院認為他精神狀況正常，那此時應該要駁回其申請。

00:18:18 - 00:18:20
如果認為怎麼樣就怎麼樣，

00:18:20 - 00:18:24
這個部分其實是你要能夠去知道法院的處理方式，

00:18:24 - 00:18:28
那這個分別在民法的14條的234項也都有對應的規定，

00:18:29 - 00:18:29
好，

00:18:29 - 00:18:32
那接著我們來看輔助宣告的部分，

00:18:32 - 00:18:34
那輔助宣告的話是這樣子，

00:18:39 - 00:18:42
輔助宣告跟監護宣告很像，

00:18:42 - 00:18:44
基本上在要件上面，

00:18:46 - 00:18:47
第一個，

00:18:47 - 00:18:48
他是顯有不足。

00:18:48 - 00:18:49
他不是不能，

00:18:50 - 00:18:53
所以我們一般來說，如果他是不能，那就做監護宣告嘛，

00:18:54 - 00:18:55
那顯有不足才做輔助宣告，

00:18:56 - 00:18:58
然後第二個，他必須要經過申請，

00:18:59 - 00:19:00
那這個經申請，

00:19:00 - 00:19:04
他的申請權人就只有上面的第一組，

00:19:04 - 00:19:05
也就是說，

00:19:05 - 00:19:14
就只有我們上面在修法前，那些基本款，本人四親等內的親屬，最近一年有同居事實的其他親屬，主管機關檢察官，

00:19:14 - 00:19:14
就只有這樣，

00:19:15 - 00:19:16
他沒有第二組。

00:19:16 - 00:19:21
也就是意定監護的這個意定監護的受任人，

00:19:21 - 00:19:24
還有像是利害關係人跟輔助人，

00:19:24 - 00:19:24
這個是沒有的，

00:19:25 - 00:19:27
因為畢竟這個意定監護是用在監護制度嘛，

00:19:28 - 00:19:29
可是這裡只是輔助。

00:19:29 - 00:19:30
好，

00:19:30 - 00:19:30
然後再來，

00:19:30 - 00:19:32
就是有關於說這個輔助人，

00:19:32 - 00:19:38
基本上一個需要受輔助宣告的人，代表他還沒被輔助宣告，他根本不會有輔助人，

00:19:38 - 00:19:40
那另外也沒有所謂的利害關係人。

00:19:40 - 00:19:42
因為畢竟他還沒有到完全不能的程度，

00:19:42 - 00:19:45
所以這時候利害關係人也沒有申請的實益，

00:19:45 - 00:19:48
所以我們一般來講就說，這個申請權人，

00:19:48 - 00:19:50
實際上只有基本款的那幾個，

00:19:51 - 00:19:54
再來就是他必須要由法院來宣告。

00:19:54 - 00:19:59
那你當然在這種情況底下，由法院來宣告，那法院也可以做什麼？

00:20:00 - 00:20:00
也可以把它變成

00:20:03 - 00:20:04
監護宣告嗎？

00:20:04 - 00:20:12
這個地方如果法院認為他今天狀況是不能

00:20:12 - 00:20:16
或者是說他的狀況是正常。

00:20:16 - 00:20:18
那法院要怎麼去處理

00:20:18 - 00:20:27
一般來講如果法院認為他是正常的情況，那我就駁回他的請求，因為沒有做輔助宣告的必要

00:20:27 - 00:20:32
那如果法院認為說這個情形他是不足的

00:20:33 - 00:20:35
這個情形他是不足的

00:20:35 - 00:20:37
這個時候法院當然就幫他做輔助宣告

00:20:37 - 00:20:39
那如果這個情形他是不

00:20:39 - 00:20:39
能的

00:20:40 - 00:20:42
那我們可不可以做直接監護宣告

00:20:42 - 00:20:45
那如果要做監護宣告的話他的法律依據是什麼

00:20:46 - 00:20:49
那你可以去注意到這個地方很很細節啦

00:20:49 - 00:20:52
主要是民法的15條之一

00:20:52 - 00:20:54
主要是民法的15條之一

00:20:54 - 00:20:56
並沒有包含這種情況在內

00:20:56 - 00:20:59
民法的15條之一沒有包含這種情況在內

00:20:59 - 00:21:06
你看15條之一的第二項是說受輔助的原因消滅時法院應該依前項申請權人申請撤銷其宣告

00:21:06 - 00:21:08
這個是針對撤銷的問題

00:21:08 - 00:21:10
15條之一的第二項是說

00:21:10 - 00:21:14
受輔助宣告之人有受監護之必要者

00:21:14 - 00:21:18
法院可以依照14條第一項的規定變更為監護之宣告

00:21:18 - 00:21:20
那什麼叫做變更

00:21:20 - 00:21:21
對不對

00:21:21 - 00:21:22
這我們叫做變更

00:21:22 - 00:21:27
也就是說你這個人是先受輔助宣告，然後我要變為監護宣告

00:21:27 - 00:21:30
可是我們現在是連輔助宣告都還沒做，你要怎麼變

00:21:31 - 00:21:33
所以在這種情況底下，他的依據

00:21:33 - 00:21:37
其實是家事事件法第179

00:21:37 - 00:21:39
在註釋的43這個地方

00:21:39 - 00:21:42
其實是用家事事件法179條的規定

00:21:42 - 00:21:43
他告訴你說

00:21:43 - 00:21:50
法院對於輔助宣告的申請，認為有監護宣告之必要者，得依申請或依職權裁定為監護之宣告

00:21:50 - 00:21:53
那這個算是一個比較特別的規定

00:21:53 - 00:21:58
也就是說我們的民法15條之一並沒有針對這種情形在做規範

00:21:58 - 00:22:00
就是說如果今天你在申請的時候

00:22:00 - 00:22:00
那再來在效果上面

00:22:02 - 00:22:04
其實它並不是被剝奪行為能力

00:22:05 - 00:22:07
它只是需要被輔助而已

00:22:07 - 00:22:09
哦，他只是需要被輔助而已

00:22:09 - 00:22:18
所以這種情形，我們會說依照民法15條之二來看，他到底什麼事情可以做，什麼事情不能做

00:22:18 - 00:22:20
哦，那這個我們到後面會再講

00:22:20 - 00:22:25
我們會把那個限制行為能力講完之後，再來講座受輔助宣告人，然後做一個比較

00:22:25 - 00:22:29
那再來的話就說，在這一個撤銷的情形也是一樣

00:22:30 - 00:22:34
哦，如果說今天這一個受輔助宣告之人

00:22:34 - 00:22:36
他覺得他想要來撤銷

00:22:36 - 00:22:40
哦，那我們一般來講，那法院他也會有三種可能

00:22:40 - 00:22:44
哦，第一種可能就是，如果他的狀況變得更糟

00:22:45 - 00:22:47
或者是他變成不足

00:22:48 - 00:22:49
他仍然是不足

00:22:49 - 00:22:50
或者他現在變成正常

00:22:51 - 00:22:52
哦，這時候要怎麼去處理

00:22:52 - 00:22:57
那如果他變得更糟的話，法院是可以直接把它改成監護宣告

00:22:57 - 00:22:58
這是什麼

00:22:58 - 00:23:00
這是15條之一的

00:23:00 - 00:23:00
第三項

00:23:01 - 00:23:10
就我們剛剛講到的，受輔助宣告之人，如果他的狀況變更糟了，他有受監護之必要者，法院是可以直接變更為監護之宣告

00:23:10 - 00:23:12
這是一個職權變更

00:23:12 - 00:23:13
哦，這個職權變更

00:23:13 - 00:23:15
好，那再來，如果不足的話

00:23:15 - 00:23:17
那就代表說沒有撤銷輔助宣告的必要

00:23:18 - 00:23:22
因此就要把這一個輔助宣告的撤銷申請給駁掉

00:23:22 - 00:23:25
那至於說，如果他的狀況真的恢復正常

00:23:25 - 00:23:27
那你就幫他給撤掉

00:23:27 - 00:23:29
哦，這個在15條之一的第二項

00:23:29 - 00:23:30
所以其實

00:23:30 - 00:23:33
我們是可以理解到，一個人在被監護宣告

00:23:33 - 00:23:34
或被輔助宣告的情況之下

00:23:34 - 00:23:38
他的行為能力某種程度來說會受到剝奪或限制

00:23:38 - 00:23:41
哦，如果是受監護宣告是剝奪他的行為能力

00:23:42 - 00:23:46
那輔助宣告的話，則是讓他的行為能力受到一定程度的限制

00:23:46 - 00:23:49
那要申請必須要滿足一定的要件

00:23:49 - 00:23:51
那這個要件除了法條的要件之外

00:23:52 - 00:23:54
還有一個很重要的概念就在於說

00:23:54 - 00:23:56
如果你要申請監護宣告

00:23:56 - 00:23:58
哦，如果你要申請監護宣告

00:23:58 - 00:23:59
第一個，他必須要

00:23:59 - 00:24:00
有

00:24:00 - 00:24:02
非無行為能力人，

00:24:02 - 00:24:05
你才可以幫他申請監護宣告。

00:24:05 - 00:24:06
也就是說，

00:24:06 - 00:24:09
如果他本身就無行為能力，

00:24:09 - 00:24:11
那你幫他做監護宣告，

00:24:11 - 00:24:13
使他變成無行為能力人，

00:24:13 - 00:24:13
沒有意義啊，

00:24:14 - 00:24:16
你把一個兩歲小孩做監護宣告幹嘛？

00:24:16 - 00:24:18
他本來就沒有行為能力不是嗎？

00:24:18 - 00:24:18
所以說，

00:24:19 - 00:24:20
今天如果你要做監護宣告的話，

00:24:21 - 00:24:26
基本上你必須要是這個限制行為能力人，

00:24:26 - 00:24:28
或者是完全行為能力人，

00:24:28 - 00:24:30
你才可以做監護宣告，

00:24:30 - 00:24:33
所以如果說題目告訴你甲是個國中生，

00:24:33 - 00:24:36
但是因為他的這個心智的關係,

00:24:36 - 00:24:38
他不能辨別意思表示的效果,

00:24:38 - 00:24:40
他今天可能15歲,

00:24:40 - 00:24:42
但他沒有辦法辨別意思表示的效果,

00:24:42 - 00:24:45
這個時候能不能對限制行為能力人做監護宣告?

00:24:45 - 00:24:46
可以,

00:24:46 - 00:24:47
所以說完全行為能力人,

00:24:48 - 00:24:51
限制行為能力人都是監護宣告的對象,

00:24:51 - 00:24:54
但無行為能力人不是監護宣告的對象。

00:24:54 - 00:24:55
那輔助宣告的話,

00:24:56 - 00:24:57
輔助宣告的話,

00:24:57 - 00:25:00
它只能對完全行為能力人做。

00:25:00 - 00:25:04
所以說如果他今天是無行為能力人,

00:25:05 - 00:25:07
或者是限制行為能力人,

00:25:07 - 00:25:10
我們都沒有辦法對他做輔助宣告。

00:25:10 - 00:25:11
因為無行為能力人，

00:25:12 - 00:25:13
他本來就什麼都不能做，

00:25:14 - 00:25:16
他本來就必須由他人代為並代受意思表示，

00:25:17 - 00:25:19
所以這時候幫他設置輔助宣告沒有意義。

00:25:19 - 00:25:26
再來，限制行為能力人他所能做的事情，本來就比受輔助宣告人還少。

00:25:26 - 00:25:29
所以你把它做輔助宣告也沒有實益,

00:25:29 - 00:25:31
所以選擇題裡面就會問你說,

00:25:31 - 00:25:35
今天能不能夠對一個15歲的國中生做輔助宣告?

00:25:35 - 00:25:36
不行,

00:25:36 - 00:25:39
但能不能對15歲的國中生做監護宣告?

00:25:39 - 00:25:39
可以,

00:25:39 - 00:25:41
所以說限制行為能力人,

00:25:41 - 00:25:45
你可以對他做監護宣告，但你沒有必要對他做輔助宣告。

00:25:45 - 00:25:48
這個是有沒有實益的問題。

00:25:48 - 00:25:50
你可以看到在那個理由的部分。

00:25:50 - 00:25:50
有沒有？

00:25:51 - 00:25:53
35頁的底下那個註釋啊，

00:25:53 - 00:25:54
有一個第七點，

00:25:55 - 00:25:59
35頁底下註釋，它是註釋42，15條之一的立法有個第七點，

00:25:59 - 00:25:59
他說，

00:26:00 - 00:26:04
輔助宣告適用的對象是成年人跟未成年人已結婚者，就是有行為能力人。

00:26:05 - 00:26:09
那你當然這個是民國97年寫的立法理由。

00:26:09 - 00:26:15
那在當時，我們的民法還沒有修法，所以還有出現什麼未成年的已結婚者有行為能力。

00:26:15 - 00:26:17
這個你都可以先暫時忽略不看。

00:26:17 - 00:26:21
基本上就理解到就說，它的適用對象是有行為能力人。

00:26:21 - 00:26:28
那至於限制行為能力或者是無行為能力，沒有受輔助宣告的實益，不適用本條之規定，並此說明，有沒有？

00:26:29 - 00:26:34
所以這個地方大家可以去注意到，這個是監護宣告跟輔助宣告的程序。

00:26:34 - 00:26:38
我們可以透過這個方式來把一個人做監護宣告或輔助宣告。

00:26:38 - 00:26:42
那一個人做完監護宣告以後，他就變成無行為能力人。

00:26:42 - 00:26:46
那做完輔助宣告以後，他就變成受輔助宣告人。

00:26:46 - 00:26:48
那這裡你要去注意到另外一個點。

00:26:48 - 00:26:51
就是說，一個受輔助宣告之人。

00:26:52 - 00:26:57
一個受輔助宣告之人，他基本上並不是沒有行為能力。

00:26:57 - 00:27:00
他仍然是有行為能力。

00:27:00 - 00:27:05
只不過我們在這樣子的一個情況底下，他只是需要被輔助而已。

00:27:06 - 00:27:11
所以我們一般來說，其實對於這個受輔助宣告之人。

00:27:12 - 00:27:16
對於受輔助宣告之人，你考試上不要把它當成限制行為能力人。

00:27:16 - 00:27:19
你也不要把它寫成限制行為能力人。

00:27:19 - 00:27:21
那是兩個完全不一樣的概念。

00:27:22 - 00:27:24
我們簡單來說。

00:27:24 - 00:27:26
你今天想想看，這個甲。

00:27:26 - 00:27:28
我們先舉一個例子好了。

00:27:28 - 00:27:31
這個甲是一個15歲的國中生。

00:27:31 - 00:27:33
甲這個15歲國中生。

00:27:33 - 00:27:36
他跟乙如果訂立買賣契約，要購買一臺A腳踏車。

00:27:41 - 00:27:41
好，就這樣。

00:27:42 - 00:27:46
15歲國中生跟乙買賣契約買一臺A腳踏車，可不可以？

00:27:46 - 00:27:47
那我們就說啊，依照民法的77條的規定。

00:27:50 - 00:27:59
這個時候因為買腳踏車不是日常生活所必須，也不是純獲法律上利益，所以依照民法79條的規定，這個買賣契約效力未定，一般來講。

00:28:00 - 00:28:00
好，限制行為能力人想要購買超出他年齡身分所需要的東西的時候，我們會這樣分析嗎？

00:28:06 - 00:28:11
可是如果這個題目當中要告訴你，甲今天是一個受輔助宣告之人。

00:28:12 - 00:28:14
好，甲是一個受輔助宣告之人。

00:28:14 - 00:28:18
那他想要跟乙一樣啦，買一臺腳踏車。

00:28:18 - 00:28:19
那請問這個行為有沒有效？

00:28:20 - 00:28:21
那我們可以看一件事情。

00:28:21 - 00:28:23
你看民法的15條之二。

00:28:23 - 00:28:27
這個民法的15條之二第一項，他總共有七款的行為。

00:28:27 - 00:28:32
而這七款裡面，有沒有發現其實買腳踏車並不在裡面。

00:28:32 - 00:28:33
最接近的是第五款啦。

00:28:34 - 00:28:40
而第五款要買什麼，他說為不動產、船舶、航空器、汽車或其他重要財產的處分、設定負擔、買賣、租賃或者是借貸。

00:28:41 - 00:28:47
所以很明顯的,民法的第15條之二的第五款不包含一般動產在內,對不對?

00:28:48 - 00:28:51
腳踏車也不是所謂的其他重要財產的處分。

00:28:51 - 00:28:54
一臺腳踏車可能不過幾千塊幾百塊就有了,對不對?

00:28:55 - 00:28:59
所以我們一般而言,這個買腳踏車,它根本不受

00:29:00 - 00:29:02
民法15條之二的限制。

00:29:03 - 00:29:07
它不受民法15條之2的限制，所以你要買你就去買，就這樣子。

00:29:07 - 00:29:14
所以你要注意到就是說，受輔助宣告之人，我們的立法者並沒有要剝奪他的行為能力。

00:29:14 - 00:29:16
或者要限制他的行為能力。

00:29:16 - 00:29:17
我們沒有這個意思。

00:29:17 - 00:29:24
我們只是怎麼樣，認為說在有必要時，你在做法律行為的時候，那有個人在旁邊幫你輔助，就這樣子而已。

00:29:25 - 00:29:28
所以受輔助宣告人仍有行為能力，這個選擇題很容易錯。

00:29:30 - 00:29:33
因為選擇題就出現，受輔助宣告之人就是限制行為能力人。

00:29:34 - 00:29:35
很多人會打勾。

00:29:35 - 00:29:38
因為這個觀念就兩個很像啊，準用一大堆的規定。

00:29:38 - 00:29:39
那其實是不對的。

00:29:39 - 00:29:43
受輔助宣告之人，他仍然是完全行為能力人。

00:29:43 - 00:29:46
受輔助宣告之人仍然有完全行為能力。

00:29:46 - 00:29:50
只不過在特定事項上面，他需要被輔助而已。

00:29:51 - 00:29:53
那這些特定事項就在15條之二裡面。

00:29:54 - 00:29:59
那這個我們等到後面再講各種法律行為的效果的時候，我們再回頭來看。

00:30:00 - 00:30:03
好，那這個是有關於輔助宣告跟監護宣告這個制度，

00:30:03 - 00:30:07
而這個制度本身來講，就是對各位來說啦，

00:30:07 - 00:30:12
你要能夠去注意到就是，它其實在前半段只在教我們分類的方法，

00:30:13 - 00:30:18
那後半段連接到各個法律行為之後，就會有相關的爭議出現，

00:30:18 - 00:30:20
例如說，我舉一個簡單的例子。

00:30:20 - 00:30:23
受輔助宣告之人,可不可以寫遺囑?

00:30:24 - 00:30:26
受輔助宣告之人可不可以寫遺囑?

00:30:26 - 00:30:33
這個地方就可能涉及到,你民法1186條的規定,要如何去解釋適用的問題,

00:30:33 - 00:30:36
這個也就跟民法的15條之二有關係,

00:30:36 - 00:30:40
那針對說這個人做行為的效力如何,我們到後面會再講

00:30:40 - 00:30:43
我們前面先學會，這個人到底是什麼樣的人，

00:30:44 - 00:30:48
他是有行為能力、無行為能力、限制行為能力、受輔助宣告還是受監護宣告，

00:30:48 - 00:30:50
你先學會這樣的分類，

00:30:50 - 00:30:56
會分了以後，這類的人做這樣的法律行為效力如何，那個是你第二階段才要學的東西，

00:30:56 - 00:30:56
好。

00:30:56 - 00:31:08
那這邊，

00:31:08 - 00:31:25
我們來講一個

00:31:25 - 00:31:40
修法的爭議

00:31:40 - 00:31:42
這個爭議主要是在於說，

00:31:48 - 00:31:51
我們在民國112年

00:31:52 - 00:31:55
的1月1號開始，

00:31:56 - 00:31:57
滿18歲。

00:31:58 - 00:32:00
他就成年了,

00:32:00 - 00:32:02
在修法前是指到20歲為止。

00:32:02 - 00:32:04
那請問修法後,

00:32:04 - 00:32:05
是不是只要付到18歲就好？

00:32:07 - 00:32:08
對，修法後是只要付到18歲就好。

00:32:09 - 00:32:10
還是說修法前,

00:32:11 - 00:32:12
我們講20歲,

00:32:12 - 00:32:14
修法後一樣付到20歲啦,

00:32:14 - 00:32:17
這個地方到底要怎麼樣去做認定。

00:32:17 - 00:32:18
那你可以看到,

00:32:18 - 00:32:20
其實為了要解決這個問題，

00:32:20 - 00:32:23
我們有一個民法總則施行法第三條之一，

00:32:23 - 00:32:25
那個在41頁的中間。

00:32:26 - 00:32:28
那民法總則施行法第三條之一，

00:32:28 - 00:32:30
你可以看到它的第三項。

00:32:31 - 00:32:31
他說,

00:32:31 - 00:32:35
於中華民國112年1月1日未滿20歲者,

00:32:35 - 00:32:38
於同日前如果是依法律、

00:32:38 - 00:32:39
依行政處分、

00:32:39 - 00:32:41
依法院裁判、

00:32:41 - 00:32:41
或者依契約,

00:32:42 - 00:32:45
已得享有至20歲或成年的權利或利益,

00:32:45 - 00:32:47
至同日起除法律另有規定外,

00:32:47 - 00:32:51
仍得繼續享有該權利或利益到20歲為止。

00:32:51 - 00:32:52
所以我們一般來說,

00:32:52 - 00:32:54
對於一個未成年人,

00:32:54 - 00:32:56
你原本可以享受到20歲的權益,

00:32:57 - 00:33:00
它是不會因為修法而受影響。

00:33:00 - 00:33:02
不會因為修法而受影響。

00:33:02 - 00:33:04
所以說在這裡同學可以注意到,

00:33:04 - 00:33:07
這一個施行法有這樣的一個特別規定在。

00:33:07 - 00:33:11
但我們接下來來看到一個蠻有趣的實務問題。

00:33:11 - 00:33:13
這個實務問題的話,

00:33:13 - 00:33:15
是在那個41頁的底下,

00:33:15 - 00:33:16
有一個有疑問者系,

00:33:16 - 00:33:17
有沒有?

00:33:17 - 00:33:19
這個有疑問者是講到說啊,

00:33:19 - 00:33:24
有關於這個甲乙在民國111年的2月23號,

00:33:24 - 00:33:26
就子女丙丁的扶養費達成協議說,

00:33:27 - 00:33:28
我乙啊,

00:33:28 - 00:33:30
願意自111年3月1日起,

00:33:30 - 00:33:32
至未成年子女丙,

00:33:33 - 00:33:34
他是93年出生,

00:33:34 - 00:33:35
丁是98年出生,

00:33:35 - 00:33:37
成年前一日止。

00:33:37 - 00:33:42
依給付當月的當時施行的成年年齡法令規定，

00:33:42 - 00:33:44
來決定給付末期。

00:33:45 - 00:33:51
按月於每月10號前給付未成年子女丙丁撫養費各新臺幣1萬元。

00:33:51 - 00:33:54
上開款項如果有一期沒有按時給付，

00:33:54 - 00:33:57
其後12期視為到期。

00:33:57 - 00:34:00
所以其實如果當事人這樣約定,

00:34:00 - 00:34:01
底，有沒有，就重點是這一句話喔。

00:34:02 - 00:34:07
以給付當月之當時施行的成年年齡法令規定,

00:34:07 - 00:34:09
決定給付的末期。

00:34:09 - 00:34:17
所以如果出現這一句話，我們的實務見解認為說，那就適用新法的空間。

00:34:18 - 00:34:20
因為你已經預見到法令的修正了，對不對？

00:34:20 - 00:34:22
你已經預見到法令的修正，

00:34:22 - 00:34:26
所以你就強調，我這裡所謂的成年，指的是什麼？

00:34:26 - 00:34:28
是依當時法律認定的成年，可不可以？

00:34:29 - 00:34:29
可以啊。

00:34:30 - 00:34:39
因為畢竟我們的這一個民法總則施行法第三條之一，他講依契約嘛，他講依契約得享有至成年的利益。

00:34:39 - 00:34:45
所以說這種依契約當然是可以藉由當事人之間的約定來決定它的內容。

00:34:45 - 00:34:52
所以雖然說在考試上，如果他沒有特別講，這種原本可以享受到成年的利益，不會因為修法而受影響。

00:34:52 - 00:34:57
但如果當事人另有特約，那我們就會依其約定。

00:34:57 - 00:35:02
那這個是有關於這個高等法院座談會，他裡面所提到的一個內容。

00:35:02 - 00:35:04
這個地方給同學做一個參考。

00:35:04 - 00:35:10
那接著我們就來講到下一個單元，就針對這個人格權的部分，我們再往下來看。

00:35:17 - 00:35:20
民法的16、17、18、19，這四個規定啊，

00:35:21 - 00:35:25
主要是涉及到針對這個人格權跟姓名權的保護機制。

00:35:25 - 00:35:28
那民法的16、17這兩個條文，

00:35:28 - 00:35:33
其實乍看之下你會覺得說它沒什麼太大的實益啦,

00:35:33 - 00:35:38
因為民法的16、17條就只有講，什麼權利能力、行為能力不能拋棄,

00:35:38 - 00:35:41
然後再來民法17條跟你說自由不能拋棄。

00:35:42 - 00:35:49
那我們這裡要想到的一個問題是，為什麼民法要這麼突兀的在16、17條規定這些東西？

00:35:49 - 00:35:51
那如果說同學有修過法律史,

00:35:52 - 00:35:55
或者是說你可能在大學時期有看過一些羅馬法的規定,

00:35:55 - 00:36:00
你會發現以前的權利主體，它分，應該說以前的人

00:36:00 - 00:36:01
人分成兩種,

00:36:01 - 00:36:02
我們講的是羅馬法時代的人,

00:36:03 - 00:36:03
分成兩種。

00:36:04 - 00:36:05
一種叫做自然人，

00:36:05 - 00:36:06
另外一種不是自然人，

00:36:06 - 00:36:08
因為當時還沒有法人的概念，

00:36:08 - 00:36:09
另外一種叫做奴隸，

00:36:10 - 00:36:11
也就是他們會把人分兩類。

00:36:11 - 00:36:14
一類是權利主體，可以享受權利的保護。

00:36:14 - 00:36:16
一類是權利客體，是奴隸的人。

00:36:17 - 00:36:19
他是受到權利主體所支配。

00:36:19 - 00:36:21
因為以前的人是有階級之分的。

00:36:21 - 00:36:25
所以如果你是在奴隸階級的，基本上你就是受支配的對象。

00:36:26 - 00:36:30
那所以這種做法,我們會認為是違反了人性尊嚴,

00:36:30 - 00:36:30
對不對?

00:36:31 - 00:36:33
所以在後來有什麼天賦人權的思想,

00:36:33 - 00:36:35
所以我們就開始想到說人皆生而平等,

00:36:35 - 00:36:39
每個人都是一樣的,為什麼有些人一出生就是權利主體,

00:36:39 - 00:36:41
有些人一出生卻是權利客題,

00:36:41 - 00:36:42
不公平嘛,

00:36:42 - 00:36:45
所以後來就受到各種思想的影響,

00:36:46 - 00:36:48
我們的法律也漸漸地揚棄所謂的奴隸制度,

00:36:49 - 00:36:51
所以我們為了避免奴隸制度又復活,

00:36:52 - 00:36:53
為了避免奴隸制度復活,

00:36:54 - 00:36:55
這個是有害人性尊嚴的,

00:36:55 - 00:36:56
對不對?

00:36:56 - 00:36:57
這是侵害人權的,

00:36:57 - 00:36:59
所以我們在民法第16條就直接規定,

00:36:59 - 00:37:18
權利能力跟行為能力，

00:37:18 - 00:37:34
這種與生俱來的資格

00:37:34 - 00:37:43
不能拋棄。

00:37:44 - 00:37:46
這個是維護人性尊嚴的第一步。

00:37:46 - 00:37:48
讓人可以像人一樣的活著。

00:37:48 - 00:37:51
讓每一個人都可以在當作權利主體。

00:37:51 - 00:37:57
你不能自己自願說我跟你簽一個契約，我拋棄我的權利能力，我自願受你所支配。

00:37:57 - 00:37:58
阿捏袂賽,

00:37:58 - 00:37:59
這個地方違反強行規定,

00:37:59 - 00:38:00
這個約定依然無效,

00:38:00 - 00:38:01
俗者為限。

00:38:01 - 00:38:03
那其實我們在民法的那個17條裡面,

00:38:04 - 00:38:05
他主要就強調說，

00:38:05 - 00:38:08
啊如果你今天要去自由的限制，

00:38:08 - 00:38:09
就是自由的限制，

00:38:10 - 00:38:15
那我們這個所謂的公共秩序善良風俗，它的判斷標準到底要怎麼去做？

00:38:16 - 00:38:17
因為其實你可以看到就是說，

00:38:18 - 00:38:19
在17條裡面,

00:38:19 - 00:38:21
他就提到這個自由不能拋棄,

00:38:21 - 00:38:25
但自由的限制以不悖於公共秩序或善良風俗者為限。

00:38:25 - 00:38:28
那以前在考試上曾經有出現過一個考題,

00:38:28 - 00:38:32
這個考題,就是跟憲法的考題很像,

00:38:32 - 00:38:33
他就告訴你說,

00:38:34 - 00:38:37
有一個人，他看到紅色就會恐慌,

00:38:37 - 00:38:40
他是恐慌症的誘發因子就是紅色。

00:38:40 - 00:38:46
那他有一個同事知道這件事情之後，就故意每天穿紅色，然後在他附近晃來晃去,

00:38:47 - 00:38:50
所以導致這個人啊，他因為一看到紅色就恐慌。

00:38:50 - 00:38:51
根本沒有辦法正常的工作,

00:38:52 - 00:38:53
沒有辦法正常的上下班,

00:38:54 - 00:38:58
所以他希望法院去禁止這個人在上班時間穿紅色。

00:38:58 - 00:39:01
他就想要要求法院禁止他穿紅色,

00:39:02 - 00:39:04
他要限制他穿紅色的自由,

00:39:04 - 00:39:05
可以嗎？

00:39:05 - 00:39:07
那我們這裡就涉及到啊，自由可不可以限制？

00:39:07 - 00:39:07
可以。

00:39:07 - 00:39:09
自由不能拋棄，但可以限制。

00:39:09 - 00:39:12
但自由的限制不能違反公共秩序善良風俗。

00:39:12 - 00:39:15
所以這裡的公共秩序善良風俗到底要如何去評價？

00:39:16 - 00:39:18
這個其實就涉及到什麼？利益衡量的觀點。

00:39:19 - 00:39:22
也就是對於當事人來說，我有穿紅衣服的自由。

00:39:22 - 00:39:26
但另外一方會認為，我有身體健康權不受侵害的權利。

00:39:26 - 00:39:28
這兩個之間要如何去權衡？

00:39:28 - 00:39:32
你就要看他今天如果禁止，他能夠保護的法益有多大，

00:39:32 - 00:39:35
他所限制的法益有多大，兩個來衡量，

00:39:36 - 00:39:40
那我們就會發現，如果我只是禁止他在上班時間穿紅衣，下班隨他穿，

00:39:40 - 00:39:41
對不對？

00:39:41 - 00:39:45
所以在這種情形之下，對他的限制來說，其實並沒有到很嚴重。

00:39:46 - 00:39:48
那他可以保護什麼？保護一方的身體健康權。

00:39:48 - 00:39:52
使他沒有辦法，這個，使他不會因此恐慌症發作。

00:39:53 - 00:39:57
所以在這種衡量之下，可不可以認為這樣的禁止沒有到悖於善良風俗的程度？

00:39:57 - 00:39:59
這個就要去做個案的認定。

00:40:00 - 00:40:00
那以往偶爾啦，會考這種東西。

00:40:00 - 00:40:03
或者轉學考會喜歡考這個東西，但是以一般律師司法官的國家考試來講，這種考點倒是越來越少見，近10年20年幾乎都沒有看到了。

00:40:03 - 00:40:04
好，那我們接下來

00:40:04 - 00:40:06
再繼續往下來談到，

00:40:06 - 00:40:07
就是有關於說

00:40:07 - 00:40:09
這個人格權的保護機制，

00:40:09 - 00:40:11
這個民法的18條的規定，

00:40:11 - 00:40:13
那民法的18條

00:40:13 - 00:40:14
其實要告訴你說，

00:40:14 - 00:40:16
人格權受侵害時，

00:40:16 - 00:40:17
可以請求法院除去之，

00:40:17 - 00:40:19
有受侵害之虞時，

00:40:19 - 00:40:21
可以請求法院防止之。

00:40:32 - 00:40:38
然後18條第二項講，那以法律有明文規定為限，可以請求損害賠償跟慰撫金。

00:40:38 - 00:40:44
好，那我們就首先來講到，就是說當人格權要受侵害的時候，那要怎麼辦？

00:40:44 - 00:40:51
那首先人格權，我們第一個要注意到的是，人格權在他的定義上面。

00:40:54 - 00:41:00
它是一種以維護人性尊嚴，貫徹人的存在

00:41:00 - 00:41:11
價值

00:41:50 - 00:41:51
所必要的權利

00:41:51 - 00:41:55
所以考試的時候，你要對人格權下一個定義

00:41:55 - 00:41:58
基本上就是維護人性尊嚴

00:41:58 - 00:42:00
貫徹存在價值的一個權利

00:42:00 - 00:42:00
所必要的權利

00:42:01 - 00:42:03
還有一種叫做特別人格權

00:42:03 - 00:42:06
那特別人格權的話，基本上就是法有明文

00:42:06 - 00:42:16
譬如說像民法195條裡面所說的，這個身體啊、健康啊、名譽啊、自由啊、隱私啊、貞操啊、信用啊，這些都是立法者直接明文認可的人格權

00:42:20 - 00:42:25
所以如果說這是一個立法者認證的人格權，我們就會稱它叫做特別人格權。

00:42:26 - 00:42:33
如果說今天是立法者沒有明文規定，但他確實是維護人性尊嚴，貫徹人的存在價值所必要

00:42:33 - 00:42:36
那我們也認為他是法律上的人格權。

00:42:36 - 00:42:38
那這種人格權其實很多。

00:42:38 - 00:42:40
這種人格權其實很多。

00:42:40 - 00:42:43
例如說像是居住安寧權

00:42:49 - 00:42:51
或者像遺族追思權

00:42:57 - 00:42:58
甚至像是肖像權

00:43:01 - 00:43:02
等等等

00:43:02 - 00:43:07
這些都是我們在最高法院的判決裡面明文承認的這些人格權

00:43:07 - 00:43:10
也就是說你從民法當中你找不到

00:43:10 - 00:43:12
民法當中你找不到

00:43:12 - 00:43:13
但是不代表它不存在

00:43:14 - 00:43:15
像是居住安寧權

00:43:16 - 00:43:20
這裡主要強調就是說你一個人的生活環境如果很吵雜

00:43:20 - 00:43:24
你已經逾越了一般人日常生活當中需要容忍的程度的噪音

00:43:25 - 00:43:28
那這種情形造成人住在裡面的時候心神不寧

00:43:28 - 00:43:30
能不能夠請求慰撫金

00:43:30 - 00:43:31
那我們就想到啊

00:43:31 - 00:43:37
如果你要請求除去侵害，或者如果你要請求防止侵害，你要請求慰撫金

00:43:37 - 00:43:40
通通都是必須要以他有人格權受侵害作為要件

00:43:40 - 00:43:45
那請問我今天住在這裡，那個環境很吵，到底侵害了我什麼人格權？

00:43:46 - 00:43:50
我們把195條打開來發現沒有啊，身體健康、名譽、貞操、飲食、信用

00:43:50 - 00:43:51
這裡面沒有所謂的居住安寧

00:43:52 - 00:43:54
但難道居住安寧就不重要嗎？

00:43:54 - 00:43:57
所以說我們會強調這種居住安寧權

00:43:57 - 00:44:00
其實也是我們在法律上面

00:44:00 - 00:44:01
為了貫徹人性尊嚴，

00:44:01 - 00:44:04
保護人的存在價值所需要的權利，

00:44:04 - 00:44:05
這種權利也是人格權。

00:44:05 - 00:44:06
只不過怎麼樣,

00:44:06 - 00:44:09
因為它沒有受到法律明文規定,

00:44:09 - 00:44:12
因此在分類上屬於一般人格權,

00:44:12 - 00:44:14
但不代表它不是人格權,

00:44:14 - 00:44:16
所以像是居住安寧權啊,

00:44:16 - 00:44:18
遺族追思權啊等等,

00:44:18 - 00:44:19
這些都是非常典型的。

00:44:19 - 00:44:21
那遺族追思權我們後面會講,

00:44:21 - 00:44:25
因為畢竟它也是最近有在討論到的一個案件。

00:44:25 - 00:44:26
好,

00:44:26 - 00:44:27
那我們接下來,

00:44:27 - 00:44:28
除了分類以外,我們就可以看到,

00:44:28 - 00:44:31
對於人格權受侵害的這個保護方式。

00:44:32 - 00:44:33
那人格權受侵害的時候,

00:44:33 - 00:44:37
我們到底要怎麼樣去提供保護

00:44:37 - 00:44:39
那我們會分成兩個部分，

00:44:39 - 00:44:41
一個是事前的救濟管道，

00:44:42 - 00:44:44
一個是事後的救濟管道。

00:44:45 - 00:44:47
那針對事前的救濟，

00:44:47 - 00:44:49
這個事前的救濟。

00:44:49 - 00:44:52
我們主張的是民法的18條一項後段。

00:44:53 - 00:44:54
也就是說，

00:44:54 - 00:44:56
在損害還沒有發生之前，

00:44:57 - 00:44:59
在損害還沒有發生之前，

00:44:59 - 00:45:21
在人格權還沒有

00:45:21 - 00:45:43
受到侵害之前，

00:45:43 - 00:45:48
那我們可以先透過18條一項後段的規定，來請求防止。

00:45:48 - 00:45:50
那其實對於當事人來說，

00:45:50 - 00:45:55
就可以達到提前避免損害發生，超前部署的作用。

00:45:55 - 00:45:57
這個對於維護人性尊嚴是更有幫助。

00:45:58 - 00:45:58
例如說，

00:45:58 - 00:46:00
你今天可能

00:46:00 - 00:46:01
那個叫除去侵害。

00:46:01 - 00:46:03
第二個，將來不要再寫了，

00:46:03 - 00:46:04
將來不要再做了，

00:46:04 - 00:46:06
那個就是一個事前的救濟方式嘛。

00:46:06 - 00:46:09
因為你針對將來，現在那個叫做事前。

00:46:09 - 00:46:12
所以說18條一項後段是一個防止的概念。

00:46:13 - 00:46:16
接下來，事後的救濟管道主要可以分成三個部分。

00:46:17 - 00:46:21
第一個部分來講的話是，我可以依照民法18條一項前段的規定，

00:46:22 - 00:46:24
請求法院除去這個侵害。

00:46:25 - 00:46:26
這個叫除去請求權。

00:46:27 - 00:46:28
再來我也可以請求損害賠償。

00:46:31 - 00:46:34
那另外學者認為說,如果人格權具有一定的經濟價值,

00:46:35 - 00:46:38
其實也有可能用不當得利的方式來加以救濟。

00:46:38 - 00:46:41
所以我們一般來說,在事後的救濟管道裡面,

00:46:42 - 00:46:44
包含18條一項前段的除去請求權,

00:46:45 - 00:46:48
還有損害賠償跟不當得利都是可能的路徑。

00:46:48 - 00:46:51
那前面所講到的18條一項後段,

00:46:51 - 00:46:52
這個部分是防止

00:46:54 - 00:46:55
損害的發生。

00:46:55 - 00:46:57
所以它叫做損害防止請求權。

00:46:57 - 00:46:59
那我們就一個一個來看。

00:46:59 - 00:47:17
那我們首先先來看到，

00:47:17 - 00:47:43
在民法的18條的第一項裡面，

00:47:44 - 00:47:46
民法18條他提到說，人格權受侵害時，

00:47:47 - 00:47:47
對不對？

00:47:48 - 00:47:51
人格權受侵害時,可以請求法院除去之。

00:47:51 - 00:47:54
有受侵害之虞時,可以請求法院防止之。

00:47:55 - 00:47:58
所以民法18條一項,它的前段,

00:47:59 - 00:47:59
拍誰,

00:47:59 - 00:48:00
我們這樣講,

00:48:00 - 00:48:00
難道你的人性尊嚴就必須被踐踏嗎？

00:48:00 - 00:48:00
不是這樣嗎？

00:48:00 - 00:48:00
因為人格權是以保護人性尊嚴為目的的權利。

00:48:00 - 00:48:01
所以不管對方有沒有故意過失，基本上不會妨礙到你去主張18條的權利。

00:48:01 - 00:48:01
所以18條的構成要件沒有故意過失在內。

00:48:01 - 00:48:01
他只有三個要件。

00:48:01 - 00:48:01
第一個，他必須要人格權受侵害。

00:48:27 - 00:48:29
第二個，他必須要因果關係。

00:48:30 - 00:48:34
也就是說，這個行為造成人格權受侵害。

00:48:34 - 00:48:38
然後第三個是一個隱藏要件，他必須要具備不法性。

00:48:39 - 00:48:41
這個不法性其實才是最困難的。

00:48:42 - 00:48:47
那這個不法這兩個字，我們雖然說從民法的18條沒有辦法直接看到。

00:48:47 - 00:48:51
因為民法18條只有提到人格權受侵害時。

00:48:51 - 00:48:53
但侵害這個詞本身是負面的

00:48:54 - 00:48:56
對不對，侵害這個詞本身是負面的。

00:48:57 - 00:49:00
所以它隱含著某一種值得被非難的評價。

00:49:00 - 00:49:03
這個值得被非難的評價叫做不法。

00:49:03 - 00:49:07
所以我們是這樣慢慢解讀出來說，這個條文的用語是侵害。

00:49:07 - 00:49:10
那這個侵害這兩個字一定就是不對的事情嘛。

00:49:10 - 00:49:13
不對的事情就是它值得被非難，它具有不法性嘛。

00:49:14 - 00:49:17
那重點是不法性到底要如何去判斷。

00:49:18 - 00:49:22
那通說在這個地方就是採取我們剛剛提到的利益衡量的觀點。

00:49:23 - 00:49:28
也就是說其實在這種涉及到像自由的限制啊,人格權的侵害啊。

00:49:28 - 00:49:30
我們都會去思考到的是說。

00:49:30 - 00:49:32
這個在利益衡量上。

00:49:33 - 00:49:34
這個在利益衡量上。

00:49:35 - 00:49:37
那到底被限制的人，到底被限制的人，

00:49:37 - 00:49:40
他需要被保護呢，還是說被侵害的人需要被保護呢？

00:49:43 - 00:49:45
這個部分其實是我們要去思考。

00:49:45 - 00:49:48
對兩方來說，哪一個是比較重要的？

00:49:49 - 00:49:51
哪一個的損害比較大，哪一個的利益比較大。

00:49:53 - 00:49:54
我們去做比較。

00:49:54 - 00:49:56
如果今天利益大於損害。

00:49:57 - 00:49:59
如果今天對於利益大於損害的話。

00:49:59 - 00:50:00
我們會認為說。

00:50:00 - 00:50:01
那做沒關係,

00:50:01 - 00:50:03
但如果損害大於利益，那就不要做嘛。

00:50:03 - 00:50:05
好，那我們舉一個例子來講，

00:50:05 - 00:50:10
這個例子其實蠻有趣的，然後之前那個轉學考的考試也有考出來過，

00:50:10 - 00:50:14
就是我不想被米其林評價可以嗎？

00:50:16 - 00:50:19
還有像是那個整形醫院的案件

00:50:19 - 00:50:20
我們來講一下這篇文章好了。

00:50:22 - 00:50:26
我們可以看到在課本上面

00:50:30 - 00:50:34
45頁這裡有一個黑色圈圈，有沒有，一個案例分析。

00:50:35 - 00:50:39
這個案例分析，基本上是姚志明老師的一篇文章。

00:50:39 - 00:50:42
那這篇文章它的故事，它的故事有兩個。

00:50:43 - 00:50:45
第一個故事是整形診所案，

00:50:45 - 00:50:47
那第二個故事是米其林餐廳案，

00:50:47 - 00:50:49
那我們就先來講整形診所的案件。

00:50:49 - 00:50:53
那基本上整形診所的案件是這樣子，就是A它是一間整形診所，

00:50:54 - 00:50:56
然後甲是裡面的護士。

00:50:57 - 00:51:18
我用我講義裡面的

00:51:18 - 00:51:33
甲一筆好了，

00:51:33 - 00:51:41
抱歉。

00:51:42 - 00:51:43
A診所,

00:51:43 - 00:51:45
然後甲，甲不是護士，乙是護士。

00:52:00 - 00:52:01
手術怎麼樣怎麼樣很爛，那

00:52:01 - 00:52:03
更有趣的一點是什麼？

00:52:03 - 00:52:04
他發現了一個很有趣的事情，

00:52:04 - 00:52:05
就是這一間診所的見證，

00:52:05 - 00:52:06
因為我們一般來講，

00:52:06 - 00:52:06
你去那個做醫美嘛，

00:52:06 - 00:52:07
醫美都會有一些見證的廣告，

00:52:07 - 00:52:08
那個見證廣告裡面的人，

00:52:08 - 00:52:09
其實都是這個整形診所裡面的護士，

00:52:09 - 00:52:10
所以他就發現說，

00:52:10 - 00:52:10
這個整形診所的護士，

00:52:10 - 00:52:12
怎麼跟這個見證廣告人長得一模一樣，

00:52:12 - 00:52:12
所以那個廣告怎麼樣，

00:52:12 - 00:52:13
你是自己見證自己，

00:52:13 - 00:52:14
你是造假的，

00:52:14 - 00:52:15
所以他就跑到診所去拍那些護士的照片，

00:52:15 - 00:52:16
就跑到診所當中就對兩個

00:52:30 - 00:52:31
護士這樣拍拍拍拍，然後就之後去比照，你看

00:52:32 - 00:52:34
你們的這個整形廣告長這個樣子，護士長這個樣子，

00:52:36 - 00:52:37
明明就是同一個人。

00:52:37 - 00:52:39
所以就把這件事情爆開來之後，

00:52:39 - 00:52:41
那個A診所很氣啊，

00:52:41 - 00:52:42
A診所很氣啊，

00:52:42 - 00:52:44
醫護人員也很氣啊，

00:52:44 - 00:52:48
他們就怎麼樣，要求把文章刪掉，並且請求衛福部，

00:52:48 - 00:52:51
好，這個時候他主張的請求權基礎就有兩個嘛，

00:52:51 - 00:52:54
第一個就我依照民法18條第一項前段的規定，

00:52:54 - 00:52:56
要求你刪除這些文章，

00:52:56 - 00:53:00
那再來，我依照民法184條加民法195條的規定，

00:53:01 - 00:53:02
跟你要求慰撫金。

00:53:02 - 00:53:04
我記得這一件是有做這樣的一個請求，

00:53:05 - 00:53:11
好，那我們現在就來看到，如果說這些護士想要做這樣的一個主張，

00:53:11 - 00:53:11
它的關鍵在哪裡？

00:53:11 - 00:53:14
首先第一個，以護士的肖像權有沒有被侵害？

00:53:14 - 00:53:15
有嘛，

00:53:15 - 00:53:18
對不對，你今天沒有經過我同意拍我還PO在網路上面，

00:53:18 - 00:53:19
這個一定侵害我的肖像權，

00:53:19 - 00:53:19
第二個，

00:53:20 - 00:53:22
這時候你的行為有沒有不法性？

00:53:24 - 00:53:27
如果你的行為造成我肖像權受侵害，

00:53:27 - 00:53:29
這裡有肖像權被侵害的事實，

00:53:29 - 00:53:31
你有拍照PO文的行為，

00:53:31 - 00:53:33
那這中間有因果關係，

00:53:33 - 00:53:33
那有不法性嗎？

00:53:34 - 00:53:35
這個行為該不該被非難？

00:53:37 - 00:53:38
這個行為該不該被非難？

00:53:39 - 00:53:40
這就是問題，

00:53:40 - 00:53:44
所以通常我們在做人格權侵害案件的時候，

00:53:44 - 00:53:44
在涵攝上很困難，

00:53:44 - 00:53:47
因為你要去說明這個行為到底哪裡不對。

00:53:48 - 00:53:50
或者這個行為其實沒有不對，

00:53:50 - 00:53:52
那你要怎麼去做，你就要去思考利益衡量，

00:53:52 - 00:53:53
首先第一個，

00:53:54 - 00:53:55
對於以護士來說，

00:53:56 - 00:53:58
她是肖像權被侵害。

00:53:58 - 00:54:00
對，他有肖像權被

00:54:00 - 00:54:01
公開的這個損害。

00:54:01 - 00:54:03
好，那再來對甲來講，

00:54:04 - 00:54:05
甲做了什麼事情？

00:54:07 - 00:54:13
甲把醫美的這一個狀態，還有醫美的廣告給公告周知。

00:54:13 - 00:54:15
這是他的言論自由，

00:54:15 - 00:54:19
而且這個言論自由的背後對公益是有幫助的，

00:54:19 - 00:54:25
因為資訊的公開流通，對於整個社會整體來說是有益的，

00:54:25 - 00:54:28
你想想看，你今天如果要做醫美你會先幹嘛？

00:54:29 - 00:54:30
Google吧。

00:54:31 - 00:54:32
對不對，你先Google嘛。

00:54:32 - 00:54:34
所以你先Google的時候你就看到各式各樣的廣告。

00:54:34 - 00:54:37
就看到甲寫了這一篇文章跟你說，你看那個診所怎麼樣，

00:54:38 - 00:54:38
有沒有？

00:54:38 - 00:54:41
他會在你心中提供一個評分的標準。

00:54:41 - 00:54:44
能夠讓你瞭解各方的資訊,

00:54:44 - 00:54:49
那在這種資訊爆炸的年代，這種資訊的公開，它其實對整體是有助益的,

00:54:49 - 00:54:56
所以我們的法院就認為說，欸，你現在雖然說這個行為侵害到這些護士的肖像權沒有錯,

00:54:56 - 00:54:58
可是他公開整個醫美的過程,

00:54:58 - 00:55:08
而且我們知道醫美診所

00:55:08 - 00:55:30
其實在沒有這些資訊公開的情況下是很封閉的，

00:55:30 - 00:55:44
一般人要獲取資訊相當不容易。

00:55:45 - 00:55:50
因此如果說一般人在進行這類手術的時候，有獲得這些資訊的必要，

00:55:50 - 00:55:55
那這樣的一個資訊公開，它能夠對整體的公益有幫忙時，我們會發現，

00:55:55 - 00:55:59
你今天公開的利益，其實大於乙的損害，

00:55:59 - 00:56:00
那基於利益，

00:56:00 - 00:56:03
所以他就是這樣子去逐一的衡量去做判斷。

00:56:03 - 00:56:06
所以你可以看到在那個註釋51,

00:56:06 - 00:56:06
有沒有?

00:56:07 - 00:56:11
這裡有一個104年的1383號判決,

00:56:11 - 00:56:13
這個判決也被最高法院所維持,

00:56:14 - 00:56:18
它中間就有關於那個不法性的判斷標準,

00:56:18 - 00:56:20
依照利益衡量原則，

00:56:20 - 00:56:20
有沒有？

00:56:21 - 00:56:24
你可以看到畫出黑體的倒數兩行，

00:56:24 - 00:56:25
而不法性的認定，

00:56:26 - 00:56:27
利益採利益衡量原則。

00:56:28 - 00:56:31
就被侵害的法益、加害人的權利及社會公益等，

00:56:32 - 00:56:33
依照比例原則為判斷。

00:56:33 - 00:56:36
倘衡量的結果對加害人行為不足以正當化，

00:56:36 - 00:56:38
他的侵害才具有不法性，

00:56:38 - 00:56:42
這個是關於在這一個案件當中所談論到的一個爭點。

00:56:43 - 00:56:46
那姚志明老師也認同這個看法。

00:56:46 - 00:56:48
姚志明老師也認同這個看法。

00:56:48 - 00:56:50
所以他對於這樣子的一個判決，

00:56:50 - 00:56:51
他是贊同的，

00:56:51 - 00:56:52
尤其是他認為說，

00:56:52 - 00:56:55
在醫療行為這種具有資訊落差的領域裡面，

00:56:56 - 00:56:58
你如果能夠正確提供相關資訊，

00:56:58 - 00:57:23
那對整體的公益

00:57:23 - 00:57:40
是更有幫助

00:57:40 - 00:57:44
因為畢竟醫美不是一般看感冒的那種情況，

00:57:44 - 00:57:45
它其實是很吃技術。

00:57:45 - 00:57:47
然後很吃這個診所的設備

00:57:47 - 00:57:49
還有它所使用的材料

00:57:49 - 00:57:51
所以如果你能夠提供更多的資訊

00:57:52 - 00:57:53
那反而對整體是有幫助的。

00:57:54 - 00:57:54
好

00:57:54 - 00:57:55
那再來一個案件

00:57:55 - 00:57:59
最高法院的見解跟姚志明老師就不一樣了。

00:57:59 - 00:58:00
另外一個案件是什麼？

00:58:00 - 00:58:00
你不要做這種事情

00:58:00 - 00:58:03
要求你撤下這樣的一個評鑑結果

00:58:03 - 00:58:04
那現在的問題就來了

00:58:04 - 00:58:08
今天這個餐廳有沒有不受米其林評鑑的自由

00:58:08 - 00:58:12
那我們其實在高院跟最高法院的見解裡面

00:58:12 - 00:58:15
他會認為說，啊你只是被評價一下又不會怎麼樣，對不對

00:58:16 - 00:58:21
啊這種有關於美食資訊的流通，其實對於整體的社會也是有助益啊，所以你要容忍啊

00:58:21 - 00:58:25
所以這個部分他禁止米其林加以評鑑是無理由的

00:58:25 - 00:58:29
那這個是有關於說在法院的部分他的一個想法

00:58:29 - 00:58:38
你可以看到在48頁的註釋當中，有一個112年，有一個112年的965號的判決

00:58:38 - 00:58:44
這個判決他也提到這個不法性跟這個契約自由言論自由之間的一個衝突

00:58:44 - 00:58:50
簡單來講，他們會認為你不讓他吃飯，那是保護你的契約自由

00:58:50 - 00:58:54
因為我可以選擇締約的對象嘛，我是餐廳，那我就可以選擇我要讓誰來吃飯

00:58:54 - 00:58:59
那是我的契約自由，可是對於米其林來說

00:58:59 - 00:59:02
我要評價你，那是我的言論自由

00:59:02 - 00:59:05
那因為言論自由大於契約自由，

00:59:05 - 00:59:09
所以說他會認為對於米其林的評鑑

00:59:09 - 00:59:12
應該是沒有不法性

00:59:12 - 00:59:13
那米其林評鑑既然沒有不法性

00:59:13 - 00:59:13
這個時候

00:59:13 - 00:59:13
原告

00:59:13 - 00:59:13
要請求

00:59:13 - 00:59:14
他撤下

00:59:14 - 00:59:14
相關的

00:59:14 - 00:59:14
評價

00:59:14 - 00:59:15
當然就

00:59:15 - 00:59:15
無理由

00:59:15 - 00:59:15
這個是

00:59:15 - 00:59:16
他用利益

00:59:16 - 00:59:16
衡量說

00:59:16 - 00:59:16
去操作

00:59:16 - 00:59:16
的觀點

00:59:16 - 00:59:17
可是

00:59:17 - 00:59:17
在姚志明

00:59:17 - 00:59:17
老師的

00:59:17 - 00:59:18
想法底下

00:59:18 - 00:59:18
他覺得

00:59:18 - 00:59:18
這種不被

00:59:18 - 00:59:19
評價的

00:59:19 - 00:59:19
自由要

00:59:19 - 00:59:19
分兩種

00:59:19 - 00:59:19
一種是

00:59:19 - 00:59:20
跟公益

00:59:20 - 00:59:20
有關的

00:59:20 - 00:59:20
評鑑

00:59:20 - 00:59:21
一種是

00:59:21 - 00:59:21
私益的

00:59:21 - 00:59:21
評鑑

00:59:21 - 00:59:22
什麼意思

00:59:22 - 00:59:22
像是消

00:59:22 - 00:59:22
防檢查

00:59:22 - 00:59:22
或者像是

00:59:22 - 00:59:23
食品安全

00:59:23 - 00:59:23
性的檢查

00:59:23 - 00:59:23
這種具有

00:59:23 - 00:59:24
公益性的

00:59:24 - 00:59:24
評鑑

00:59:24 - 00:59:24
因為它的

00:59:24 - 00:59:25
資訊公開

00:59:25 - 00:59:25
他的資訊

00:59:25 - 00:59:25
流通

00:59:25 - 00:59:25
對整體的

00:59:25 - 00:59:26
社會是有

00:59:26 - 00:59:26
幫助的

00:59:26 - 00:59:26
所以這只是

00:59:26 - 00:59:27
你不能拒絕的

00:59:27 - 00:59:27
所以你不能說

00:59:27 - 00:59:27
我拒絕

00:59:27 - 00:59:28
這個衛生

00:59:28 - 00:59:28
我拒絕

00:59:28 - 00:59:28
這個衛生

00:59:28 - 00:59:28
福利部

00:59:28 - 00:59:29
的人進來

00:59:29 - 00:59:29
稽查

00:59:29 - 00:59:29
我拒絕

00:59:29 - 00:59:30
市政府

00:59:30 - 00:59:30
的人進來

00:59:30 - 00:59:30
稽查

00:59:30 - 00:59:31
因為這個是

00:59:31 - 00:59:31
跟公益有關

00:59:31 - 00:59:31
但如果只是

00:59:31 - 00:59:31
評鑑好不好

00:59:31 - 00:59:32
吃

00:59:32 - 00:59:32
這個其實

00:59:32 - 00:59:32
跟什麼

00:59:32 - 00:59:33
這個跟公益

00:59:33 - 00:59:33
一點關係

00:59:33 - 00:59:33
都沒有嘛

00:59:33 - 00:59:34
對不對

00:59:39 - 00:59:40
嗯

01:00:00 - 01:00:01
憑什麼幫我打分數啊,對不對?

01:00:02 - 01:00:05
所以在這種情況底下,這種與公益無關的評鑑,那我們這時候契約自由應該要更受保障,也就是說,對於一個餐廳的營業者來講,他的那種不受評鑑的自由在法律上,有沒有被保護的必要,那應該要區分,是與公益有關的評鑑,還是與公益無關的評鑑。

01:00:20 - 01:00:23
如果只是純粹你來打分數說我好吃不好吃,我可以不要吧。

01:00:23 - 01:00:27
畢竟這件事情對大家來講沒有幫助,因為好不好吃是很主觀的事情。

01:00:28 - 01:00:32
你看那個米其林評鑑的餐廳真的每一間都超級好吃嗎？也不一定嘛。

01:00:32 - 01:00:37
最近還有什麼500盤幾百盤的有沒有？搞什麼幾個盤子幾個盤子，越看越盤子的東西。

01:00:37 - 01:00:42
那實際上就是你看很多地方的人，他們其實不接受，我家巷口屌打，每次都這樣子。

01:00:42 - 01:00:45
所以我會認為說在概念上面啦，就是，

01:00:45 - 01:00:48
姚志明老師這樣的想法，我覺得蠻值得參考的。

01:00:48 - 01:00:52
就是你要來評鑑我，為什麼，你憑什麼評鑑我？

01:00:52 - 01:00:54
對，我今天作為一個餐廳，為什麼我要被你評鑑？

01:00:55 - 01:00:58
所以這個案件我個人也覺得是蠻有意思的。

01:00:58 - 01:01:00
那這個都是跟不法性的判斷有關聯。

01:01:01 - 01:01:01
好。

01:01:01 - 01:01:05
那再來，我們先稍微休息一下，等等我們就來看到了。

01:01:05 - 01:01:10
那損害賠償的部分，有沒有什麼樣的一個眉角？

01:01:10 - 01:01:12
這邊我先講一個小小的事情就好。

01:01:13 - 01:01:14
這裡的人格權受侵害。

01:01:16 - 01:01:17
這裡的人格權受侵害。

01:01:18 - 01:01:20
他不需要區分一般人格權跟特別人格權。

01:01:20 - 01:01:22
只要你是人格權就可以。

01:01:22 - 01:01:24
只要你是人格權就可以，但到了184那邊去，

01:01:26 - 01:01:30
我們就會涉及到他是特別人格權還是一般人格權的影響。

01:01:30 - 01:01:33
所以等等我們再進一步繼續往下來看。

01:01:34 - 01:01:34
好，那我們先稍微休息一下。

01:01:43 - 01:01:46
好，那我們接下來看到這個損害賠償的部分。

01:01:46 - 01:01:48
那其實損害賠償的話，

01:01:49 - 01:01:51
我們要去看到就是說，

01:01:51 - 01:01:55
在人格權受侵害時，如果要請求損害賠償，那通常是以侵權行為來作為他的這個請求權基礎。

01:02:00 - 01:02:01
那侵權行為的話，

01:02:01 - 01:02:02
其實在結構上，

01:02:02 - 01:02:04
我們可以把它分兩個部分，

01:02:04 - 01:02:04
一個是，

01:02:05 - 01:02:07
我們如果仔細來講再分三個部分。

01:02:07 - 01:02:08
一個是責任的成立，

01:02:08 - 01:02:10
這個是在民法184，

01:02:10 - 01:02:12
那再來就損害賠償的方法，

01:02:12 - 01:02:14
這個是民法213到215，

01:02:14 - 01:02:16
那還有就損害賠償範圍的問題。

01:02:16 - 01:02:18
那因為人格權受侵害時,

01:02:18 - 01:02:21
一般的賠償大概都是涉及到金錢,

01:02:21 - 01:02:23
所以方法的部分我們先跳掉,

01:02:23 - 01:02:26
那我們會把責任成立跟它的賠償範圍,

01:02:26 - 01:02:27
把它分開來看。

01:02:28 - 01:02:28
那簡單來說，

01:02:29 - 01:02:30
在人格權受侵害的時候，

01:02:31 - 01:02:32
我們請求損害賠償，

01:02:32 - 01:02:32
第一步，

01:02:33 - 01:02:34
我們會先把184條帶出來。

01:02:35 - 01:02:35
那184的話,

01:02:36 - 01:02:38
我們會稱它是責任成立的要件,

01:02:39 - 01:02:41
所以你要先確定他要不要賠,

01:02:42 - 01:02:43
確定要不要賠,

01:02:43 - 01:02:46
我們用民法的184條來檢驗。

01:02:46 - 01:02:49
那這裡講的是184條項前段,

01:02:49 - 01:02:51
通常講的是184條項前段,

01:02:51 - 01:02:54
因故意或過失不法侵害他人之權利者,

01:02:55 - 01:02:56
要負損害賠償責任,

01:02:56 - 01:02:56
對不對?

01:02:57 - 01:02:59
所以我們是依照民法184條一項前段的規定,

01:03:00 - 01:03:02
來作為他的請求權基礎。

01:03:02 - 01:03:03
那責任成立之後,

01:03:03 - 01:03:04
確定要賠之後,

01:03:05 - 01:03:05
接下來第二個,

01:03:05 - 01:03:06
要賠什麼?

01:03:06 - 01:03:07
對。

01:03:07 - 01:03:07
要賠什麼?

01:03:08 - 01:03:09
那就看他損害的內容。

01:03:09 - 01:03:12
他的損害基本上可能會有財產上的損害。

01:03:13 - 01:03:15
以及非財產上的損害。

01:03:15 - 01:03:17
那財產上的損害的話,

01:03:17 - 01:03:19
包含民法216條所說的,

01:03:20 - 01:03:22
所受損害跟所失利益,

01:03:22 - 01:03:23
這個我們就可以直接,

01:03:24 - 01:03:25
這個財產上的損害,

01:03:26 - 01:03:29
這個財產上的損害指的是可以用金錢衡量的損失。

01:03:29 - 01:03:31
那這個可以用金錢衡量的損失,

01:03:32 - 01:03:32
一般來說,

01:03:33 - 01:03:38
我們可以用民法的第216條的所受損害及所失利益來界定。

01:03:38 - 01:03:41
那其實在侵權行為法裡面也有特別規定,

01:03:41 - 01:03:44
例如說像民法的193條,

01:03:44 - 01:03:46
民法193條的話是針對

01:03:46 - 01:03:49
不法侵害他人的身體健康權時,

01:03:50 - 01:03:51
他就直接把財產上的損害,

01:03:52 - 01:03:53
舉出兩種類型,

01:03:54 - 01:03:55
第一種就是勞動能力的減損,

01:03:56 - 01:03:58
那第二種的話是因此增加的費用,

01:03:58 - 01:04:00
所以如果說當事人,

01:04:00 - 01:04:01
在身體健康權受侵害時，

01:04:01 - 01:04:03
他有勞動能力減損，

01:04:03 - 01:04:05
或者是有日常生活費用的增加，

01:04:05 - 01:04:07
都可以直接把它當成

01:04:07 - 01:04:09
是在身體健康權受侵害的情況下

01:04:09 - 01:04:10
所發生的財產損失，

01:04:10 - 01:04:12
而直接請求賠償。

01:04:14 - 01:04:18
那至於非財產上損失的話，就是我們所稱的慰撫金，這個慰撫金。

01:04:19 - 01:04:21
那慰撫金在請求上面。

01:04:23 - 01:04:27
那你可以看到民法的18條第二項，其實是個很有趣的條文。

01:04:28 - 01:04:32
民法的18條第二項啊，他通常會在一開始被拿出來討論。

01:04:32 - 01:04:38
他就講說在人格權受侵害時，以法律有明文規定為限，那我們才能夠請求損害賠償跟慰撫金。

01:04:39 - 01:04:48
所以說我們從民法184條加216，或民法184加193，我們可以確認說在人格權受侵害的時候，可以請求財產上的損害賠償。

01:04:48 - 01:04:50
這裡有一個法律的明文規定。

01:04:50 - 01:04:52
那慰撫金是不是也都有。

01:04:53 - 01:04:55
這裡我們就要把它區分成兩種情況。

01:04:55 - 01:04:58
第一個就是如果是一般人格權。

01:04:59 - 01:05:00
一個是特別人格權。

01:05:01 - 01:05:03
那特別人格權沒有問題。

01:05:03 - 01:05:06
特別人格權依照民法195條第一項的規定。

01:05:06 - 01:05:10
他講說不法侵害他人之身體、健康、名譽、貞操、飲食、信用。

01:05:10 - 01:05:13
他把這些列舉出來的人格權。

01:05:13 - 01:05:16
告訴你說雖非財產上的損害，也可以請求相當之賠償。

01:05:16 - 01:05:18
所以他其實是有一個什麼。

01:05:18 - 01:05:21
有一個損害賠償的特別規定。

01:05:21 - 01:05:25
那因此如果今天有人格權受侵害，我們就可以直接依照184條第一項前段。

01:05:25 - 01:05:29
搭配195條第一項的規定，來請求賠償。

01:05:30 - 01:05:31
那問題來了，那一般人格權怎麼辦？

01:05:33 - 01:05:35
因為一般人格權裡面，它告訴你說。

01:05:35 - 01:05:39
今天如果是法律沒有明文的，那你就沒有辦法直接請求損害賠償跟慰撫金啊。

01:05:39 - 01:05:43
這個在民法的18條第二項啊，所以你在這裡就要去找到它的法律規定。

01:05:44 - 01:05:49
而這個法律規定其實也在195條裡面，因為民法的195除了列舉說。

01:05:49 - 01:05:55
不法侵害他人之身體健康名譽貞操飲食信用之外，他還有講到，如果是其他人格法益而情節。

01:05:55 - 01:05:55
零。

01:06:00 - 01:06:01
重大者，有沒有？

01:06:01 - 01:06:02
所以民法195條裡面所說的這個其他，這個其他，基本上指的就是一般人格權的意思。

01:06:02 - 01:06:02
也就是說這個部分我沒有列舉到的，我沒有列舉到的，但是它是屬於人格權的，那這種其他的情形，那我們就必須要情節重大。

01:06:23 - 01:06:29
這個時候才能夠依照195條第一項的規定，來請求慰撫金。

01:06:29 - 01:06:31
所以他會說多了這一個要件。

01:06:31 - 01:06:33
所以我們通常在這個情況底下，

01:06:33 - 01:06:35
我們可以理解到，

01:06:35 - 01:06:37
如果今天被害人他所受的人格權侵害，

01:06:37 - 01:06:40
如果是195條有明文規定的類型，

01:06:40 - 01:06:42
那你就不用再加上情節重大這個要件。

01:06:45 - 01:06:51
基本上你就只要證明說我有身體健康權受到侵害，我有名譽權受到侵害，我就可以請求慰撫金，只不過怎麼樣？

01:06:52 - 01:06:55
只不過說那個慰撫金多或少的問題而已。

01:06:55 - 01:06:58
但如果今天我不是在這個列舉的範圍內，那我要主張我的隱私權受到侵害。

01:07:01 - 01:07:03
我要主張我的居住安寧權受到侵害。

01:07:03 - 01:07:07
那就必須要到情節重大的程度，我才能請求慰撫金。

01:07:08 - 01:07:14
因為如果是其他人格法益，就必須要加上且情節重大者這個要件，有沒有？

01:07:15 - 01:07:17
所以這個法條基本上你要這樣看。

01:07:17 - 01:07:21
也就是說如果題目裡面出現的是特別人格權受侵害，你就直接引用195條一項。

01:07:23 - 01:07:24
但如果是？

01:07:24 - 01:07:26
一般人格權受侵害，你沒辦法用195條一項的前段直接涵攝進去嘛。

01:07:30 - 01:07:30
因為它不在裡面啦。

01:07:30 - 01:07:35
所以你就只能用中間那一段說的其他人格法益而情節重大，所以必須要重大才可以。

01:07:37 - 01:07:41
這個是在一般人格權受侵害，要請求損害賠償的路徑。

01:07:42 - 01:07:45
就是你要先用184條第一項前段來確定責任成立。

01:07:45 - 01:07:50
那當然這邊必須要具備因故意或過失不法侵害他人之權利這些要件。

01:07:50 - 01:07:55
那責任成立之後，在賠償範圍上，包括財產跟非財產上的損害。

01:07:55 - 01:07:59
一般的情形，只要有財產上的損害都可以。

01:07:59 - 01:07:59
那行。

01:08:00 - 01:08:04
甚至在身體健康權受侵害的時候，還有193條的特別規定可以用。

01:08:04 - 01:08:05
多一個條文給你用。

01:08:05 - 01:08:07
那如果說今天要請求慰撫金，

01:08:08 - 01:08:11
那這個部分你要注意到，特別人格權直接請求。

01:08:11 - 01:08:13
一般人格權要加上情節重大。

01:08:13 - 01:08:14
好,

01:08:14 - 01:08:17
那接著我們來講兩個比較有爭議的部分。

01:08:17 - 01:08:19
第一個比較簡單，是姓名權。

01:08:20 - 01:08:22
這個姓名權受侵害。

01:08:22 - 01:08:26
那一般在姓名權受侵害的時候，我要怎麼樣請求損害賠償？

01:08:27 - 01:08:31
姓名權受侵害的時候，我要怎麼去請求損害賠償？

01:08:31 - 01:08:33
那我們這裡把它分兩個路徑，

01:08:34 - 01:08:36
一個是財產上的損害，

01:08:37 - 01:08:38
一個是非財產上的損害。

01:08:38 - 01:08:40
欸，我們這樣講好了，

01:08:40 - 01:08:42
姓名權受侵害的時候，我們在這裡，

01:08:43 - 01:08:43
把它寫在旁邊好了，

01:08:44 - 01:08:45
這邊位置太小。

01:08:51 - 01:08:53
好，如果題目裡面出現的是姓名權受侵害，

01:08:54 - 01:08:57
他就告訴你說，這個甲呢，他的名字被濫用，

01:08:57 - 01:08:59
甲的名字被濫用，那姓名它是表彰

01:08:59 - 01:09:25
一個人的人的

01:09:25 - 01:09:42
外在象徵

01:09:43 - 01:09:45
所以說這個見名如見人嘛，

01:09:45 - 01:09:50
那我們因此呢，今天如果姓名被濫用，這會構成所謂姓名權的侵害。

01:09:50 - 01:09:52
那姓名權受侵害，民法19條有規定，

01:09:52 - 01:09:55
他說可以請求法院除去這個侵害，

01:09:55 - 01:09:57
並得請求損害賠償。

01:09:57 - 01:10:00
所以民法19條它的意義到底是什麼？

01:10:00 - 01:10:02
這個時候必須要情節重大，才能請求慰撫金，這是第一種體系。

01:10:04 - 01:10:07
那第二種是我直接把民法的19條當作請求權基礎來用。

01:10:07 - 01:10:09
好像就可以直接請求損害賠償。

01:10:10 - 01:10:13
所以這個民法的19條，它的體系定位到底是什麼？

01:10:14 - 01:10:19
好，那我們首先第一個就強調說，如果姓名權受到侵害，你要請求除去的話。

01:10:20 - 01:10:22
你直接19條沒有問題。

01:10:22 - 01:10:29
因為它跟民法18條一項，有一樣的作用，它告訴你說，姓名權受侵害時，可以請求法院除去侵害。

01:10:29 - 01:10:32
那重點在它的損害賠償的部分。

01:10:33 - 01:10:36
這個損害賠償，它的請求權基礎。

01:10:36 - 01:10:38
到底是民法的19條。

01:10:39 - 01:10:40
還是民法的184條。

01:10:41 - 01:10:43
這個地方到底要以哪一個當作請求權基礎？

01:10:44 - 01:10:52
那再來，它的損害賠償的範圍，在財產上的損害賠償，跟非財產上的損害賠償上面，我們到底要怎麼樣去做主張？

01:10:53 - 01:10:53
好。

01:10:53 - 01:10:58
那首先第一個部分，學者認為，不管你用19或184，都一樣。

01:11:00 - 01:11:04
也就是這個19條會受到184的影響。

01:11:04 - 01:11:11
因此你在處理到這個損害賠償的時候，你依照民法19條的規定，作為請求權基礎。

01:11:11 - 01:11:15
它的要件依然受到民法184的限制。

01:11:15 - 01:11:17
也就是要以有故意過失為必要。

01:11:17 - 01:11:22
因為我們如果乍看民法19條，它只有什麼姓名權受侵害者這七個字。

01:11:22 - 01:11:27
而這七個字裡面，其實姓名權受侵害者，這七個字裡面，並沒有故意過失。

01:11:28 - 01:11:31
所以如果你直接把19條當作請求權基礎。

01:11:31 - 01:11:35
就有可能解釋成，不管有沒有過失，都可以請求損害賠償。

01:11:35 - 01:11:38
對不對，不管有沒有過失，都可以請求損害賠償。

01:11:38 - 01:11:40
這樣子的一個結果。

01:11:40 - 01:11:44
可是這跟我們的侵權行為法，以過失作為規則的基礎。

01:11:44 - 01:11:46
這樣子的一個理念不合。

01:11:47 - 01:11:54
所以說基於體系解釋，我們會認為民法的19條在涉及到損害賠償的時候，它必須要受到侵權行為的限制。

01:11:55 - 01:11:59
那至於19條如果要處理到除去的時候，那就跟民法18條一樣。

01:12:00 - 01:12:01
不以有故意過失為要件，所以說我們可以看到民法19條一個很特別的地方在於，它的法律效果有兩個，一個是除去，一個是損害賠償，而它的要件的解釋會不一樣，也就是一樣都是姓名權受侵害者，這七個字，在除去的時候跟民法18條做相同解釋，但如果是在損害賠償的時候，反而必須要跟184條做相同解釋，它會去影響到184，它會受184的影響，那甚至也有認為，

01:12:30 - 01:12:31
我們乾脆把民法19條當成一個確認性的規範，

01:12:31 - 01:12:33
也就是說民法19條不是什麼請求權啊，

01:12:33 - 01:12:34
它只不過就是確認可以請求損害賠償的規定而已，

01:12:34 - 01:12:35
它並不是請求權基礎，

01:12:35 - 01:12:36
所以你就用184來請求損害賠償，

01:12:36 - 01:12:36
那我覺得在考試上，

01:12:36 - 01:12:37
我會建議大家直接拿184出來用，

01:12:37 - 01:12:38
因為不會有人說你錯，

01:12:38 - 01:12:39
姓名權是一種權利，

01:12:39 - 01:12:40
姓名權受侵害依照184請求損害賠償，

01:12:40 - 01:12:40
沒有錯啊。

01:12:55 - 01:12:59
那如果題目裡面告訴你，這個侵害人他沒有過失，

01:13:00 - 01:13:03
譬如說他在key名字的時候key錯了，

01:13:03 - 01:13:06
他可能今天要用的是某甲的名字，

01:13:06 - 01:13:07
結果寫成某乙，

01:13:07 - 01:13:08
那個音都一樣，

01:13:08 - 01:13:10
只是那個字不一樣而已。

01:13:10 - 01:13:20
那這種情況來講，如果他不小心打錯，我們認為他沒有過失，可能是電腦自動選字系統的問題，那如果是這樣的話，他會不會構成民法19條的賠償責任？

01:13:20 - 01:13:25
如果你就19條文義解釋下去是有可能的，因為他不以有故意過失為要件，

01:13:25 - 01:13:30
但如果說你從侵權行為的角度來看，那反而因為沒有過失而不用負責。

01:13:31 - 01:13:35
如果出現這個解釋上的差異時，再把這個爭點拿出來講，

01:13:35 - 01:13:42
但如果說他今天題目就是很顯然的，因為故意或過失侵害姓名權，你就直接把184拿出來當請求權基礎就好，

01:13:43 - 01:13:48
那你甚至也可以稍微強調一下，這個19條就算要用，也會受到184的影響，

01:13:48 - 01:13:52
好，那再來姓名權受侵害的時候請求財產上的損害，這沒有問題，

01:13:53 - 01:13:57
我們可以認定，如果他有財產上的損失，可以請求賠償。

01:13:57 - 01:14:00
那有問題的是，那如果要領，

01:14:00 - 01:14:02
主張非財產上的損害賠償，

01:14:02 - 01:14:04
這個時候要走哪一個條文？

01:14:04 - 01:14:06
這個時候要走哪一個條文？

01:14:07 - 01:14:08
這時候如果走195。

01:14:10 - 01:14:11
它就必須要情節重大

01:14:14 - 01:14:18
但如果走19條，它就不需要加上情節重大這個要件

01:14:18 - 01:14:19
對不對

01:14:19 - 01:14:23
因為民法195條裡面沒有姓名權

01:14:23 - 01:14:26
民法195條裡面沒有姓名權這三個字

01:14:26 - 01:14:31
所以姓名權在195的體系當中會被當成是其他人格法益

01:14:31 - 01:14:34
那你就必須加上而情節重大者,你才能請求慰撫金

01:14:34 - 01:14:40
可是如果你把民法19條的損害賠償擴張,認為它包含慰撫金在內

01:14:40 - 01:14:45
那我就可以直接拿19條來當作18條第二項的法律有特別規定

01:14:46 - 01:14:50
那我就不用再進到195,我可以直在姓名權受侵害時請求慰撫金

01:14:50 - 01:14:51
那是哪一個

01:14:51 - 01:14:54
這個部分，王澤鑑老師是採低說

01:14:55 - 01:14:57
王澤鑑老師認為你要走195

01:14:57 - 01:14:58
你要走195

01:14:58 - 01:15:04
因為他認為民法19條在解釋上，這個損害賠償不包含慰撫金在內

01:15:04 - 01:15:05
為什麼

01:15:06 - 01:15:07
有沒有，所以這個法律解釋很好玩

01:15:07 - 01:15:11
為什麼王老師在這裡會認為不包含慰撫金在內

01:15:12 - 01:15:14
因為19條,18條

01:15:15 - 01:15:17
那你看民法18條，你仔細去看

01:15:17 - 01:15:22
民法18條他說前項情形，以法律有明文規定者為限

01:15:22 - 01:15:24
得請求損害賠償或慰撫金

01:15:25 - 01:15:27
所以你看18條的第二項

01:15:27 - 01:15:28
我問你一個問題

01:15:29 - 01:15:32
你覺得18條第二項的損害賠償有沒有包含慰撫金

01:15:34 - 01:15:34
沒有嘛

01:15:34 - 01:15:37
如果有包含的話，幹嘛後面還加一個貨物稅或慰撫金

01:15:37 - 01:15:41
有沒有，所以18條第二項的損害賠償，它是沒有包含慰撫金在裡面的

01:15:41 - 01:15:44
因此19條的損害賠償嘛，趕快嘛

01:15:45 - 01:15:47
它當然就是沒有包含慰撫金在內

01:15:47 - 01:15:47
這叫什麼

01:15:47 - 01:15:49
文義解釋

01:15:49 - 01:15:51
所以我們說法律就學這個解釋的過程

01:15:51 - 01:15:55
你去背說王老師認為不包含慰撫金，陳聰富老師認為有慰撫金

01:15:55 - 01:15:56
你去背這個沒有意義啦

01:15:57 - 01:15:59
背這個就是你永遠不知道為什麼

01:15:59 - 01:16:00
你寫字考出來

01:16:00 - 01:16:03
的時候,你也是隻能夠肯定否定這樣子列出來。

01:16:03 - 01:16:07
那如果你能夠理解這個來龍去脈,你就比較好了解到說,為什麼王老師會這樣解釋,

01:16:08 - 01:16:10
他就看法條去看嘛,損害賠償或違付金。

01:16:11 - 01:16:13
就代表這個損害賠償不包含未付金,

01:16:13 - 01:16:15
那19條就做相同解釋。

01:16:15 - 01:16:18
所以說,如果你今天19條不包含未付金,

01:16:18 - 01:16:20
那未付金怎麼辦?回到195條嘛。

01:16:20 - 01:16:22
回到195條就是必須要情節重大,

01:16:22 - 01:16:25
因為他沒有在195條列舉的範圍之內。

01:16:25 - 01:16:29
可是，如果說你今天是依照陳聰富老師的見解，

01:16:29 - 01:16:34
他認為這樣解釋，民法19條就完全沒有存在的意義。

01:16:34 - 01:16:36
你看，民法19條的除去侵害，

01:16:36 - 01:16:38
我們可以用184條取代它。

01:16:39 - 01:16:42
民法19條的損害賠償，如果是財產上的損害賠償，

01:16:43 - 01:16:45
我們可以用184取代它。

01:16:45 - 01:16:48
那如果他的慰撫金也可以用195取代它，

01:16:48 - 01:16:50
19條不就是一條具文嗎？

01:16:51 - 01:16:52
對不對？你19條留在這裡幹嘛？

01:16:52 - 01:16:54
你就是全部都可以被取代啊。

01:16:55 - 01:16:59
所以，陳聰富老師認為，從整個條文的目的來看，

01:16:59 - 01:17:01
19條被規定在這裡，

01:17:01 - 01:17:07
其實如果讓它的損害賠償在解釋上，擴張及於未付金，它就別具意義了，

01:17:07 - 01:17:08
它就有存在的價值了。

01:17:09 - 01:17:14
就因為這個時候這個損害賠償，變成不需要情節重大，就可以有慰撫金。

01:17:14 - 01:17:19
你就可以拿19條出來作為他請求慰撫金的法律別有規定。

01:17:19 - 01:17:24
所以這個部分在陳聰富老師的想法底下，他會覺得姓名權受侵害時，

01:17:24 - 01:17:27
那可以請求法院除去，並可以請求損害賠償。

01:17:27 - 01:17:31
這個條文如果依照王澤鑑老師的見解，沒有意義。

01:17:32 - 01:17:34
這條文依照王澤鑑老師的見解沒有意義，

01:17:34 - 01:17:36
頂多就是強調姓名權是一種人格權，

01:17:36 - 01:17:38
就只有這樣的一個確認價值而已，

01:17:38 - 01:17:40
它沒有其他的意義存在。

01:17:40 - 01:17:42
因為它可以被18條、184、195取代。

01:17:43 - 01:17:50
但在陳聰富老師的見解下，他認為這個條文存在的特殊價值就在於，它可以作為慰撫金的依據。

01:17:50 - 01:17:52
所以它有這樣的一個差異性。

01:17:52 - 01:17:58
這個是有關於姓名權受侵害時，在法律上能不能夠去請求損害賠償跟慰撫金。

01:17:58 - 01:18:00
在請求慰撫金的時候，

01:18:00 - 01:18:01
是不是需要證明情節重大，那這個其實都會有它的差異在。

01:18:04 - 01:18:07
好，再來我們來講到一個很特別的是生命權受侵害。

01:18:16 - 01:18:20
這個其實在我們學侵權行為法的時候，也會再次講到。

01:18:20 - 01:18:22
就是我們臺灣的民法，

01:18:22 - 01:18:25
我們並不承認所謂的這個，

01:18:25 - 01:18:27
這個在臺灣的這個民法裡面，

01:18:27 - 01:18:30
我們並不承認所謂的餘命損害。

01:18:30 - 01:18:32
我們請來講這個案例好了。

01:18:32 - 01:18:35
今天甲被乙開車撞死。

01:18:36 - 01:18:37
甲被乙開車撞死。

01:18:39 - 01:18:41
甲可以對乙請求損害賠償嗎？

01:18:45 - 01:18:45
可以嗎？

01:18:47 - 01:18:48
甲是被撞死喔。

01:18:49 - 01:18:50
甲可以對乙主張184嗎？

01:18:51 - 01:18:52
不行嗎，為什麼？

01:18:52 - 01:18:56
因為依照民法第六條的規定，人的權利能力終於死亡。

01:18:56 - 01:18:57
死人不能當原告。

01:18:58 - 01:19:02
所以下一個問題，他的繼承人可以繼承他的權利嗎？

01:19:02 - 01:19:05
對不對，今天甲不能告，沒關係，我們繼承人來告。

01:19:05 - 01:19:06
這樣可以嗎？

01:19:06 - 01:19:09
美國有些州可以，這個叫餘命損害。

01:19:10 - 01:19:14
也就是說人死掉以後，他剩下的壽命，因為是死於非命的時候啦。

01:19:16 - 01:19:21
人死於非命的時候，他剩下來的那些生命的價值，造成的損害。

01:19:22 - 01:19:25
可以由他的繼承人去請求賠償。

01:19:25 - 01:19:30
譬如說一個人可能正常來說，臺灣男生的平均年齡是80歲。

01:19:30 - 01:19:33
那今天假設在60歲的時候出意外死於非命。

01:19:33 - 01:19:35
那他有20年的餘命。

01:19:35 - 01:19:38
針對這20年餘命的損害，他的繼承人可以求償。

01:19:38 - 01:19:43
所以我們一般來講，如果你承認餘命損害的國家，我們會認為那個損害是誰的？

01:19:44 - 01:19:44
損害是甲的。

01:19:45 - 01:19:46
那個損害是甲的。

01:19:46 - 01:19:50
那因為甲死不能求償，所以由他的繼承人來幫他求償。

01:19:50 - 01:19:52
這個叫做餘命損害的概念。

01:19:52 - 01:19:53
但我們臺灣不承認。

01:19:55 - 01:19:56
我們臺灣不承認。

01:19:56 - 01:19:57
這個東西。

01:19:57 - 01:19:58
臺灣沒有這個東西。

01:19:58 - 01:19:59
所以這裡就產生一個問題,那怎麼辦?

01:20:00 - 01:20:00
如果甲死了,假沒有損害,甲沒有辦法跟乙求償。

01:20:05 - 01:20:07
那以難道不用負任何的賠償責任嗎?

01:20:08 - 01:20:09
是怎麼想都不合理吧。

01:20:10 - 01:20:14
所以在甲死掉之後,我們會找間接被害人出來。

01:20:21 - 01:20:26
也就是說,當甲被不法侵害致死,假叫做直接被害人。

01:20:26 - 01:20:29
那直接被害人因為死亡而沒有損害可言。

01:20:29 - 01:20:35
死了就不是權利主體，不是權利主體就沒有權利，沒有權利就沒有權利被侵害就沒有損害。

01:20:35 - 01:20:36
所以甲不可能對乙提告。

01:20:37 - 01:20:40
但重點是，那誰會因為甲受到損害？

01:20:40 - 01:20:41
我們要這個間接被害人找出來。

01:20:42 - 01:20:45
讓間接被害人可以對甲請求賠償。

01:20:45 - 01:20:49
這個時候就是民法192、194這兩個條文拿出來用的時候。

01:20:50 - 01:20:55
所以不法侵害他人致死的案件，不法侵害他人致死的案件。

01:20:55 - 01:21:00
我們可以看到，如果我要依照民法192條、194條的規定請求損害賠償。

01:21:00 - 01:21:02
他的請求權人都不是甲。

01:21:03 - 01:21:08
他的請求權人都是怎麼樣，因為甲死掉而間接受有損害之人。

01:21:08 - 01:21:10
例如說192條的第一項。

01:21:11 - 01:21:11
是

01:21:11 - 01:21:13
幫甲支出醫藥費喪葬費之人。

01:21:13 - 01:21:14
對不對？

01:21:14 - 01:21:16
這個人跟甲要有親屬關係嗎？

01:21:17 - 01:21:19
這個人必須是甲的父母、子女、配偶嗎？

01:21:19 - 01:21:19
不需要。

01:21:20 - 01:21:21
里長也可以啊。

01:21:21 - 01:21:25
如果今天甲人被撞死，而甲人的家裡很窮，沒有人幫他辦後事。

01:21:25 - 01:21:28
里長幫假人支出辦後事的費用。

01:21:29 - 01:21:32
里長能不能依照192條第一項的規定求償？

01:21:32 - 01:21:32
可以喔。

01:21:32 - 01:21:36
只要你為他支出喪葬費，你就是192條第一項的人。

01:21:36 - 01:21:39
這個時候，你不以跟甲有一定的身分關係為必要。

01:21:40 - 01:21:44
所以他就是強調，作為間接被害人，可以請求損害賠償的特例。

01:21:44 - 01:21:46
因為我們不承認餘命損害。

01:21:46 - 01:21:54
所以我們不會認為說,本件當中,這個里長幫甲支出喪葬費,他有什麼樣的人格權或者是身份權受到侵害。

01:21:54 - 01:21:59
他其實是因為甲的生命權受侵害,而間接受有損害之人。

01:21:59 - 01:21:59
那因為

01:22:00 - 01:22:01
我們不承認餘命損害,

01:22:01 - 01:22:03
無法讓甲來請求損害賠償,

01:22:03 - 01:22:06
所以只好讓間接被害人跳出來求償。

01:22:06 - 01:22:08
所以192條的第二項講的是什麼？

01:22:09 - 01:22:11
甲對其有法定扶養義務之人。

01:22:12 - 01:22:15
譬如說甲對於他的父母子女配偶有法定扶養義務,

01:22:15 - 01:22:16
那甲死掉了,

01:22:16 - 01:22:19
這些無法受養撫養、受甲撫養之人,

01:22:20 - 01:22:22
也可以以間接被害人的地位來請求賠償。

01:22:23 - 01:22:26
那民法194的話，就是甲的父母子女配偶,

01:22:27 - 01:22:31
會因為甲的死亡而受有情感上的痛苦。

01:22:31 - 01:22:33
那這樣的話也可以讓他請求慰撫金。

01:22:33 - 01:22:36
所以我們可以看到民法的192、194

01:22:37 - 01:22:42
這個部分其實是可以讓間接被害人來直接請求損害賠償的特例,

01:22:42 - 01:22:46
所以我會認為在這種情況底下,不用特別去加184來涵攝。

01:22:47 - 01:22:50
這裡其實有一個爭議就是,我要不要先成立184,

01:22:50 - 01:22:53
那我覺得184你要寫,你會寫在這個地方,

01:22:53 - 01:22:56
也就是說,184條裡面有一些構成要件,

01:22:56 - 01:22:58
那是192、194看不見的。

01:22:58 - 01:23:28
那192、194當中

01:23:28 - 01:23:40
你會發現

01:23:41 - 01:23:44
它的條文裡面是沒有講到因故意或過失不法

01:23:44 - 01:23:44
有沒有？

01:23:45 - 01:23:46
他只告訴你不法侵害他人致死者，

01:23:47 - 01:23:48
他沒有提到故意過失。

01:23:48 - 01:23:53
所以如果你說直接拿192、194出來，討論責任的成立，

01:23:54 - 01:23:56
那就故意過失的部分就沒有辦法涵攝進去。

01:23:57 - 01:23:58
所以我們通常在論述上面,

01:23:59 - 01:24:00
我們會拿184出來

01:24:00 - 01:24:00
所以說這個在概念上面我們可以知道

01:24:03 - 01:24:09
這個不法侵害他人致死的時候，他的一個論述的方式比較特別

01:24:09 - 01:24:11
那講這個只是提醒各位一件事啦

01:24:11 - 01:24:13
不要讓甲當原告

01:24:13 - 01:24:21
考試的時候你要寫的是本件當中，間接被害人可不可以依照192、194來對乙請求賠償

01:24:21 - 01:24:24
你不要寫成甲能不能就依照184對乙求償就好了

01:24:25 - 01:24:27
你只要寫說甲對乙求償就一定不對

01:24:27 - 01:24:30
那你寫今天由間接被害人來請求

01:24:30 - 01:24:31
請求賠償

01:24:31 - 01:24:31
這個就沒有問題

01:24:31 - 01:24:37
所以你要注意到在不法侵害他人致死者，這個時候死人是不能當原告的

01:24:37 - 01:24:39
這是一個還蠻重要的觀念

01:24:39 - 01:24:43
那這個是針對有關於說人格權受侵害的時候

01:24:43 - 01:24:47
那我們可以去請求損害賠償的這個方式

01:24:47 - 01:24:52
那除了請求損害賠償之外還有一個是不當得利

01:24:52 - 01:24:52
對不對

01:24:52 - 01:24:55
那這個不當得利啊他比較少見

01:24:55 - 01:24:57
也就是說

01:24:57 - 01:25:02
如果這個人格權他具有財產的價值

01:25:10 - 01:25:10
好

01:25:10 - 01:25:13
如果這個人格權他具有財產價值

01:25:13 - 01:25:15
他才會有不當得利出現

01:25:16 - 01:25:18
因為那個不當得利的利是利益嘛

01:25:18 - 01:25:20
這個利益是一種財產上的價值

01:25:20 - 01:25:22
所以說如果人格權具有財產價值

01:25:23 - 01:25:27
那人格權的侵害有可能會造成一方受利益的時候

01:25:27 - 01:25:29
那也會構成不當得利

01:25:29 - 01:25:32
那通常最常見到的就是肖像權的濫用

01:25:33 - 01:25:37
因為我們一般在肖像權跟姓名權這一類的權利

01:25:37 - 01:25:40
他其實是具有一定的經濟價值

01:25:40 - 01:25:43
這個經濟價值我們稱它叫做授權費

01:25:43 - 01:25:48
所以你可以想到如果說你要用我的名字可以啊

01:25:48 - 01:25:50
你拿錢我就讓你用嘛

01:25:50 - 01:25:55
譬如說你考上了律師司法官，假設你將來這兩個都考上

01:25:55 - 01:25:59
那補習班想要用你的名字，那這時候補習班要用你的名字

01:25:59 - 01:26:00
如果他們的合約裡面沒有特別

01:26:00 - 01:26:00
授權的話

01:26:00 - 01:26:00
那你就必須怎麼樣

01:26:00 - 01:26:02
可以去談到授權費，這個就是你的名字給他用

01:26:05 - 01:26:06
他有他的經濟價值在

01:26:06 - 01:26:08
或者像偶像明星的肖像

01:26:09 - 01:26:11
他們其實也都要代言某些商品

01:26:11 - 01:26:12
那個都是錢啊

01:26:12 - 01:26:16
所以我們一般來說,如果未經同意使用他人肖像

01:26:16 - 01:26:19
這個除了構成民法18條的防止或除去的問題

01:26:20 - 01:26:23
構成侵權行為的損害賠償問題之外

01:26:24 - 01:26:28
也會構成不當得利的問題,所以我們不否認

01:26:28 - 01:26:33
人格權受侵害的時候,可能會發生不當得利

01:26:33 - 01:26:37
所以選擇題要注意，他可能會告訴你說

01:26:38 - 01:26:45
人格權受侵害時，無法依不當得利主張權利，錯

01:26:45 - 01:26:47
是可能依不當得利主張權利

01:26:48 - 01:26:51
但前提是必須要是具有財產價值的人格權

01:26:52 - 01:26:54
如果是身體健康

01:26:54 - 01:26:57
那因為沒有財產價值,所以就不會有不當得利的問題

01:26:58 - 01:26:59
這位同學

01:26:59 - 01:27:01
可以去注意一下

01:27:01 - 01:27:05
這個是人格權受侵害的情形

01:27:05 - 01:27:05
那再來

01:27:05 - 01:27:08
我們來介紹一下

01:27:08 - 01:27:11
身分權的概念

01:27:11 - 01:27:13
這個我們簡單講講

01:27:13 - 01:27:17
因為身分權我們其實在後面

01:27:40 - 01:27:44
侵權行為法的時候

01:27:44 - 01:27:46
會再做更仔細的討論

01:27:46 - 01:27:51
那其實今天的這一塊，基本上主要是在提到說

01:27:51 - 01:27:59
因為民法的18、19條，有提到人格權的問題

01:27:59 - 01:28:00
所以我們把人格權的請求的方法

01:28:00 - 01:28:01
他誹謗甲的名譽。

01:28:01 - 01:28:02
所以他誹謗甲的名譽。

01:28:02 - 01:28:07
那題目就會問你說在本件當中這個甲對乙有何權利可以主張。

01:28:08 - 01:28:11
你今天誹謗我啊，那我要告你啊，我可以告什麼。

01:28:11 - 01:28:13
這裡其實可以告很多東西啊。

01:28:14 - 01:28:15
對，這裡可以告很多東西。

01:28:15 - 01:28:20
第一個我可以依照民法18條一項前段的規定來要他刪文。

01:28:20 - 01:28:27
就說今天如果說你侵害到我的名譽權，對不對，我要求你把這篇文章刪掉。

01:28:27 - 01:28:28
18條一項前段。

01:28:28 - 01:28:28
要求除去嘛。

01:28:28 - 01:28:34
那第二個我也可以依照民法18條一項後段，要求你將來不要再做這種事情。

01:28:35 - 01:28:37
就禁止你再發表一樣的文章。

01:28:37 - 01:28:39
因為有可能好，我明天再刪。

01:28:39 - 01:28:41
對，我今天再刪，我後天再刪。

01:28:41 - 01:28:41
你。

01:28:41 - 01:28:43
我要防止這個結果的發生。

01:28:43 - 01:28:45
所以18條一項後段可以拿來用。

01:28:45 - 01:28:49
那再來這種情形，因為它是怎麼樣，具有。

01:28:50 - 01:28:53
你說這個名譽權，名譽權它是一個特別人格權。

01:28:53 - 01:28:57
所以這時候我可以依照民法184條一項前段的規定請求損害賠償。

01:28:58 - 01:29:07
並且損害賠償的範圍包含民法195條的第一項前段，195條第一項前段的非財產上損害賠償。

01:29:08 - 01:29:10
那也有可能產生財產上的損害。

01:29:10 - 01:29:11
我可以依照216條。

01:29:11 - 01:29:13
譬如說，假如他可能是一個公眾人物。

01:29:14 - 01:29:17
那因為這樣的一個誹謗。

01:29:17 - 01:29:19
造成他代言機會的喪失。

01:29:19 - 01:29:24
或者是說像我們補習班老師也有一些前輩發生過這樣類似的事件。

01:29:24 - 01:29:27
就在網路上被人家講一些事情。

01:29:27 - 01:29:29
然後講一些事情之後補習班不敢用他。

01:29:29 - 01:29:30
這也是一個財產上的損失。

01:29:30 - 01:29:33
他可能會因此客源減少了或怎麼樣的。

01:29:33 - 01:29:36
所以這種部分來講,只要你能證明有因果關係。

01:29:36 - 01:29:42
那我們一般來說你要依照216條的規定去證明他的所受損害跟所失利益存在。

01:29:42 - 01:29:44
進一步請求損害賠償,這沒有問題。

01:29:44 - 01:29:45
好。

01:29:45 - 01:29:46
那接下來還有一個什麼。

01:29:46 - 01:29:48
這時候我除了主張這些規定之外。

01:29:48 - 01:29:50
還有像184條第一項前段。

01:29:50 - 01:29:55
去搭配195條第一項後段要求對方登報道歉，也是一個做法。

01:29:56 - 01:30:00
但這個是名譽權受侵害時候的一個特例。

01:30:00 - 01:30:01
別的處理方式。

01:30:01 - 01:30:04
那有關於說這個登報道歉的合理性,

01:30:04 - 01:30:08
那或者是不能登報道歉,要改刊登判決重要內容,

01:30:08 - 01:30:12
這個我們等到侵權行為法的時候會再仔細來說,

01:30:12 - 01:30:15
所以一般來講,在名譽權受侵害時,

01:30:15 - 01:30:16
在名譽權受侵害時,

01:30:17 - 01:30:18
那我可以去請求的內容

01:30:19 - 01:30:24
我可以去請求的內容，包括我要請求除去侵害

01:30:24 - 01:30:25
請求防止侵害

01:30:26 - 01:30:29
請求財產上跟非財產上的損害賠償

01:30:29 - 01:30:32
那還可以主張我要請求回復名譽

01:30:32 - 01:30:36
那這個都是我們在思考上面可能可以想到的路徑

01:30:36 - 01:30:38
那今天你學到這個地方

01:30:38 - 01:30:44
你就只要能夠去理解到這些路徑的存在就夠了

01:30:44 - 01:30:47
至於說這路徑裡面的每一個要件，它的內涵到底是什麼

01:30:48 - 01:30:50
我們到後面會再慢慢把它學起來

01:30:50 - 01:30:50
好,

01:30:50 - 01:30:53
那這個是有關於說在民法18條、19條,

01:30:54 - 01:30:57
針對名譽權、姓名權，針對人格權、姓名權的問題,

01:30:57 - 01:30:59
再來我們要講到一個新的權利，

01:31:00 - 01:31:01
這個叫做身分權。

01:31:01 - 01:31:04
那我們其實在上次在講到這個,

01:31:07 - 01:31:10
權利的體系的時候,我們有畫過這樣一個簡單的圖,

01:31:11 - 01:31:13
我們對於民法當中的權力體系,

01:31:13 - 01:31:17
我們會認為所謂權利,包括人對於他自己的人格權,

01:31:19 - 01:31:22
還有人對於他外在財產的財產權,

01:31:23 - 01:31:28
當然這個財產權包含債權、物權、有體財產權、無體財產權，通通包含在內。

01:31:29 - 01:31:34
那除了財產權跟人格權是民法所保護的權利之外，

01:31:34 - 01:31:40
那人跟人之間的關係到底該不該是一個在法律上被保護的對象，

01:31:40 - 01:31:42
其實一直以來都是有爭議的，

01:31:42 - 01:31:48
甚至一直到民國89年之前，我們的民法都沒有正式承認這樣的權利。

01:31:49 - 01:31:54
我們是在民國88年修法,89年施行的新民法裡面,

01:31:54 - 01:32:00
我們才正式承認人跟人之間的身份權,或者叫做身分法。

01:32:00 - 01:32:00
意即,

01:32:00 - 01:32:03
他在法律上面有受到保護的必要。

01:32:03 - 01:32:03
好,

01:32:04 - 01:32:05
那針對這個問題，

01:32:05 - 01:32:06
我們可以這樣子去想，

01:32:06 - 01:32:10
就是說在人跟人之間的法律關係裡面，

01:32:10 - 01:32:12
人跟人之間的法律關係裡面，

01:32:12 - 01:32:15
這個身分權或者我們稱它叫身分法益。

01:32:15 - 01:32:20
那為什麼在以往我們不會認為牠是受到法律保護的對象？

01:32:20 - 01:32:21
那我們先講一個案例。

01:32:21 - 01:32:22
一個很簡單的故事。

01:32:23 - 01:32:24
這個故事是說在臺南，

01:32:24 - 01:32:26
民國50幾年的時候。

01:32:26 - 01:32:28
在臺南有一個老母親啊,

01:32:28 - 01:32:31
她發現她女兒被人誘拐到臺北來了。

01:32:31 - 01:32:31
所以呢,

01:32:31 - 01:32:33
好不容易花了一兩個月,

01:32:33 - 01:32:35
透過警方找到人,

01:32:35 - 01:32:39
然後發現那個人被這個控制在西門町的小套房裡面

01:32:39 - 01:32:40
終於找到女兒了。

01:32:40 - 01:32:42
那這個老母親就很難過，

01:32:42 - 01:32:42
對不對？

01:32:42 - 01:32:44
他就想要請求賠償。

01:32:44 - 01:32:46
所以這個老母親就以自己為原告,

01:32:47 - 01:32:48
就以自己為原告,

01:32:48 - 01:32:51
然後要求對方賠償她慰撫金。

01:32:51 - 01:32:54
這時候法官在審理的過程當中,就問了老母親一個問題,

01:32:54 - 01:32:55
請問,

01:32:55 - 01:32:57
你有什麼權利受侵害？

01:32:58 - 01:32:59
被誘拐的是你嗎？

01:33:40 - 01:33:40
不是啊。

01:33:41 - 01:33:42
受拘束的是你嗎？

01:33:42 - 01:33:43
不是啊。

01:33:44 - 01:33:45
那請問你的損害是什麼？

01:33:47 - 01:33:47
對不對？

01:33:47 - 01:33:48
今天是你女兒被抓走嘛，

01:33:49 - 01:33:50
是你女兒被誘拐嘛，

01:33:50 - 01:33:51
不是你啊。

01:33:51 - 01:33:53
請問一下你有什麼權利受侵害？

01:33:53 - 01:33:54
沒有啊。

01:33:54 - 01:33:59
所以當時的法官沒有辦法判決這個老母親可以請求慰撫金,

01:33:59 - 01:34:00
為什麼？

01:34:00 - 01:34:01
如果從寬解釋，那確實會過於浮濫。

01:34:01 - 01:34:04
譬如師生關係在法律上，對不對，有沒有必要被保護，好像沒有必要。

01:34:04 - 01:34:11
所以我們就開始去仔細思考說，哪些身分關係是值得被保護的，最後濃縮到只有三種：父母、子女、配偶。

01:34:11 - 01:34:13
所以我們可以看到

01:34:13 - 01:34:16
民法的194條跟195條的第二項，

01:34:16 - 01:34:17
他就講說，

01:34:17 - 01:34:19
不法侵害他人致死者，

01:34:19 - 01:34:22
被害人的父母、子女或配偶，

01:34:22 - 01:34:24
雖非財產上的損害，

01:34:24 - 01:34:26
也可以請求相當之賠償。

01:34:26 - 01:34:28
還有像195條第三項他提到：

01:34:28 - 01:34:36
前兩項的規定，於不法侵害他人基於父母、子女、配偶的身分法益的時候，情節重大者，準用之。

01:34:36 - 01:34:40
所以我們可以去了解到就是說，在身分權受到侵害時

01:34:41 - 01:34:49
在身分權受到侵害的時候，我們的侵權行為法已經漸漸地去承認說可以請求損害賠償

01:34:50 - 01:34:50
那問題來了

01:34:51 - 01:34:57
那我要請求除去，或者是我要請求防止，那怎麼辦

01:34:57 - 01:35:00
對不對，你不要再把我女兒帶走

01:35:00 - 01:35:03
請你把我的女兒交出來

01:35:03 - 01:35:07
這個時候就是類推適用民法的18條第一項

01:35:08 - 01:35:12
因為學者認為，我們的18條第一項只有針對人格權做規定

01:35:12 - 01:35:15
我們並沒有把身分權包含在裡面

01:35:15 - 01:35:22
所以身分權跟人格權很類似，都是一種非財產權，都是維護人性尊嚴，貫徹存在價值所必要的權利

01:35:23 - 01:35:27
所以說在身分權受侵害時,你要請求除去或防止,可以類推18條第一項

01:35:28 - 01:35:31
那再來,如果你要請求損害賠償

01:35:33 - 01:35:37
你可以依照184條第一項前段的規定

01:35:38 - 01:35:40
來作為你的請求權基礎

01:35:40 - 01:35:44
當然這邊我們必須要講,這個地方也有認為要依後段的,少數說

01:35:47 - 01:35:49
為什麼這個地方會有這樣的說法

01:35:49 - 01:35:52
因為你可以看到我們的用語

01:35:52 - 01:35:54
民法195條第三項

01:35:54 - 01:35:56
它的那個用語很討厭

01:35:57 - 01:35:59
他不是用身分權

01:35:59 - 01:36:00
他是用

01:36:00 - 01:36:00
法益。

01:36:01 - 01:36:06
有沒有，他說不法侵害他人基於父母子女配偶的身分法益，而情節重大者，準用之。

01:36:07 - 01:36:08
法益。

01:36:09 - 01:36:11
難道不是一種利益嗎？

01:36:11 - 01:36:15
如果是一種利益而已，那怎麼可以用184條一項前段呢？

01:36:15 - 01:36:17
184條一項前段要權力才能用啊，有沒有？

01:36:17 - 01:36:18
討論就在這個地方。

01:36:18 - 01:36:22
所以很多時候你會發現說，為什麼這邊會有這樣的一個爭點？

01:36:22 - 01:36:25
因為每個人看法條的時候，他看的角度不一樣嘛。

01:36:26 - 01:36:29
有些人就說這個身份法益指的是身份權是一種權利。

01:36:30 - 01:36:31
所以可以用184條第一項前段啊。

01:36:31 - 01:36:32
有人說不對喔。

01:36:32 - 01:36:37
身份法益那個益是一種利益,所以你只能用184條第一項後段。

01:36:37 - 01:36:38
就吵這個東西。

01:36:38 - 01:36:43
就是說你立法者的用詞，他到底他的爭議是什麼？

01:36:43 - 01:36:45
這個大家是有得吵的。

01:36:45 - 01:36:50
好，那所以說這個損害賠償，如果依照多數說的見解，用184條一項前段。

01:36:50 - 01:36:55
那一樣，我們可以就財產上的損害，依照216條的規定去做主張。

01:36:56 - 01:37:00
那非財產上的損害，依照195條三項的規定去做主張。

01:37:00 - 01:37:04
那195條三項，它必須要情節重大。

01:37:04 - 01:37:05
它是一個法律的要件。

01:37:06 - 01:37:14
也就是說在195三項裡面，它本身就告訴你，你這種不法侵害他人的身分法益，必須要情節重大。

01:37:14 - 01:37:16
才能夠請求慰撫金。

01:37:16 - 01:37:21
所以考試上面你要注意到，如果是涉及到身分權受侵害，或者講身分法益受侵害。

01:37:26 - 01:37:32
這時候你要請求除去或防止，用類推適用18條的方法。

01:37:32 - 01:37:33
那如果要請求損害賠償，

01:37:33 - 01:37:37
這時候他的法律有特別規定，

01:37:37 - 01:37:39
主要還是走侵權行為法。

01:37:39 - 01:37:41
那這是針對身分權的問題。

01:37:41 - 01:37:45
那這樣的一些處理方式,讓同學可以有一個最基本的認識。

01:37:45 - 01:37:46
好。

01:37:46 - 01:37:50
那接下來我們再繼續往下來講到這個住所跟居所的地方。

01:37:51 - 01:37:52
這就蠻無聊的啦。

01:37:52 - 01:37:56
就是民法的20條到民法的第24條。

01:37:56 - 01:37:59
這邊我們也簡單的來講一下。

01:37:59 - 01:37:59
好。

01:38:01 - 01:38:02
那你可以看到，

01:38:03 - 01:38:06
就是說在57頁以下，

01:38:06 - 01:38:08
我們就快速的把這個條文看一看。

01:38:08 - 01:38:10
就是我們現在所提到,

01:38:10 - 01:38:12
這個住所跟居所,

01:38:12 - 01:38:15
它在討論上的意義是什麼?

01:39:00 - 01:39:00
好,

01:39:01 - 01:39:03
我們如果從民法總則的體系來看,

01:39:04 - 01:39:07
民法總則一開始在介紹的是權利主體。

01:39:07 - 01:39:10
那權利主體第一個部分介紹的是自然人，

01:39:11 - 01:39:13
這個是第六條到第24條。

01:39:13 - 01:39:17
那其中第6條到第11條在介紹的是權利能力。

01:39:18 - 01:39:22
那民法的12條到15條之2在介紹的是行為能力。

01:39:22 - 01:39:23
接下來，

01:39:23 - 01:39:26
民法的16條到19條在介紹的是人格權的問題，

01:39:27 - 01:39:30
那這邊當然我們另外談了一些侵權行為的概念。

01:39:30 - 01:39:31
接下來，

01:39:31 - 01:39:35
這個20條到24條在講的是有關於住所的認定。

01:39:35 - 01:39:41
那住所你可以把它當成是一種法律關係的發生地點。

01:39:41 - 01:39:43
也就是說我們要處理這個法律關係，

01:39:43 - 01:39:45
我們必須要知道那個地在哪裡，

01:39:45 - 01:39:48
人、事、時、地、物的地要如何去認定。

01:39:48 - 01:39:49
那一個人，

01:39:49 - 01:39:52
他很多事情我們都會跟他的住所扯上關係,

01:39:52 - 01:39:54
例如說你要幫他做監護宣告,

01:39:54 - 01:39:56
你要到他住所地的法院,

01:39:56 - 01:39:57
或者是你要辦理收養,

01:39:58 - 01:40:00
你可能要向住所地的法院申請等等。

01:40:00 - 01:40:00
等等

01:40:00 - 01:40:01
那我們到底在法律上

01:40:02 - 01:40:03
什麼叫做住所

01:40:04 - 01:40:06
或者是很多契約會強調

01:40:06 - 01:40:11
這個契約如果發生爭議，就是以這個契約當事人住所地的法院來管轄

01:40:11 - 01:40:13
那請問住所到底要怎麼樣去認定？

01:40:14 - 01:40:18
那我們其實對於住所的概念，你可以把它當成是一個法律上的地址。

01:40:19 - 01:40:20
法律上的地址？

01:40:20 - 01:40:22
它不是你事實上的地址。

01:40:22 - 01:40:23
你事實上住哪裡？

01:40:24 - 01:40:26
跟你在法律上住哪裡，這是兩件事情

01:40:27 - 01:40:30
所以通常就說你法律上的地址是在哪裡

01:40:30 - 01:40:30
他

01:40:30 - 01:40:37
他就告訴你說，以一定的事實，足認以久住的意思，而住於一定之地域者

01:40:37 - 01:40:39
即為設定其地為住所

01:40:39 - 01:40:42
然後第二項說，一個人不能同時有兩個住所

01:40:43 - 01:40:45
所以住所必須要滿足兩個要件

01:40:45 - 01:40:48
第一個要件是什麼，主觀上要有久住的意思

01:40:49 - 01:40:51
客觀上要有久住的事實

01:40:52 - 01:40:56
只要你滿足這兩個要件，我們通常會認為這就是你的住所

01:40:56 - 01:41:02
所以住所怎麼設定，就是靠你主觀的意思，還有客觀的事實來設定

01:41:02 - 01:41:06
它不是去透過法律的登記，或者透過其他的方法

01:41:07 - 01:41:10
所以我們一般常常講到戶籍地一定是住所地嗎

01:41:10 - 01:41:11
沒有

01:41:11 - 01:41:14
戶籍地通常只能推定為你的住所地

01:41:14 - 01:41:16
不能夠視為你的住所地

01:41:17 - 01:41:21
因為在理由上，很多人遷戶籍是有其他的目的的，例如小孩的學區最典型

01:41:21 - 01:41:24
或者是為了投票，這個可能會犯法，不過

01:41:24 - 01:41:26
也有些人是為了投票而遷戶籍嘛

01:41:27 - 01:41:30
所以一般來說，這個遷戶籍，我們就沒有辦法

01:41:30 - 01:41:33
把戶籍地跟你的住所地把它畫上等號

01:41:33 - 01:41:33
頂多是推定

01:41:34 - 01:41:37
所以你可以看到這邊有一個最高法院100年的這一個

01:41:37 - 01:41:39
1373號的判決，他就認為說

01:41:41 - 01:41:47
這個戶籍登記的處所，人非不得已為推定其住所的依據

01:41:47 - 01:41:50
所以他是強調可以推定，但不能視為啦

01:41:50 - 01:41:52
好，那這是有關於住所的設定

01:41:52 - 01:41:54
所以是個案要去判斷

01:41:54 - 01:41:58
譬如說這個人，他有沒有離開這一個地址的意思

01:41:58 - 01:42:00
如果他沒有離開這個地址

01:42:00 - 01:42:04
意思是他久住於這裡，就可以把這個地方當作他的住所地來處理。

01:42:04 - 01:42:11
好，那再來呢，民法21條規定說，無行為能力人跟限制行為能力人，以法代的住所為住所。

01:42:11 - 01:42:18
所以如果是小孩子，他沒有自己的住所地，反正法代的法律上住址在哪裡，他的法律上住址就在哪裡。

01:42:18 - 01:42:22
好，那再來，民法第22條，這個叫做法定住所。

01:42:22 - 01:42:26
也就是說，透過法律規定來幫他設定住所。

01:42:26 - 01:42:28
因為我們一般的住所設定是靠自己。

01:42:28 - 01:42:30
依照民法20條的規定。

01:42:30 - 01:42:36
你要有久住的意思和久住的事實，那我們就可以直接來認定你的這一個住所在哪裡。

01:42:37 - 01:42:38
可是如果沒有呢，那民法的22條說，沒關係。

01:42:41 - 01:42:43
如果你沒有，我幫你找。

01:42:43 - 01:42:46
他說，遇有下列情形之一者。

01:42:46 - 01:42:49
其住所、居所視為住所。

01:42:50 - 01:42:53
居所，就是你現實生活的地址。

01:42:53 - 01:42:54
對不對，就是你現在住哪裡嘛。

01:42:55 - 01:42:58
現實生活的地址，把它當作你法律上的地址。

01:42:59 - 01:43:00
就把它視為住所。

01:43:01 - 01:43:03
那視為代表什麼，就是不能舉反證推翻。

01:43:04 - 01:43:07
立法者認為對啦，你的住所就在這裡，你不要再講了。

01:43:07 - 01:43:09
你的住所就是這個地方。

01:43:09 - 01:43:11
好，第一個，住所無可考者。

01:43:11 - 01:43:14
如果今天有些人他在臺灣沒有住所，居無定所的人。

01:43:15 - 01:43:17
對，他沒有一個地方有久住的事實，沒有一個地方有久住的意識。

01:43:19 - 01:43:21
那你現在住哪裡，你的住所就在哪裡，就這麼簡單。

01:43:22 - 01:43:24
第二個，難看。

01:43:24 - 01:43:29
他說在我國無住所者，但依法須依住所地法者，不在此限。

01:43:30 - 01:43:33
很多人看到那個22條第二款的時候看不懂。

01:43:33 - 01:43:35
這個當然在民法也不太會考。

01:43:35 - 01:43:37
但是你在哪裡會用到，涉外民事法律適用法。

01:43:38 - 01:43:41
你在國際司法的時候會用到，我舉一個簡單的例子。

01:43:42 - 01:43:44
有一個某甲，他是臺灣人。

01:43:52 - 01:43:53
然後某乙。

01:43:53 - 01:43:54
他是一個日本人。

01:43:55 - 01:43:57
假設甲乙兩個人在打一個離婚訴訟。

01:44:00 - 01:44:02
或者是叫打一個確認婚姻關係存在的訴訟,好,那我們知道說這個乙啊,第一個

01:44:07 - 01:44:10
他在臺灣沒有住所

01:44:11 - 01:44:14
但他在臺灣有居所，譬如他在臺灣的居所在臺南

01:44:16 - 01:44:19
那他在日本他是有住所的

01:44:21 - 01:44:23
他在日本的住所在東京

01:44:25 - 01:44:27
好，那今天假設是這樣子

01:44:27 - 01:44:29
就是有一個在臺日本人

01:44:30 - 01:44:34
一個在臺的日本人，他在臺灣沒有住所，但是他現在居住在臺南

01:44:34 - 01:44:38
再來，他在日本有住所，他在日本住在東京

01:44:38 - 01:44:40
好，那現在就問你說

01:44:41 - 01:44:47
針對這種案件，針對這種案件，乙的住所到底要如何認定

01:44:48 - 01:44:51
對，如果他們要打一個離婚訴訟，在臺灣打個離婚訴訟

01:44:51 - 01:44:52
乙的住所要如何認定

01:44:52 - 01:44:55
首先第一個，就起訴的法院來講

01:44:56 - 01:45:01
假設說我今天要起訴他，我要告他，我要裁判離婚，那要以乙的住所地來認定嘛

01:45:01 - 01:45:01
怎麼辦

01:45:01 - 01:45:05
乙在臺灣沒有住所，就把他的臺灣居所當作住所

01:45:05 - 01:45:07
所以這時候像臺南地院起訴,OK

01:45:11 - 01:45:13
因為乙住在臺南

01:45:14 - 01:45:17
所以這個時候以在臺灣的居所地視為住所,來提告

01:45:17 - 01:45:19
這個沒有問題,可是下一個問題來了

01:45:21 - 01:45:22
那準據法呢？

01:45:23 - 01:45:25
今天法院如果要審理這一個離婚案件，

01:45:26 - 01:45:29
我是要以日本法來審理，還是要以臺灣法來審理？

01:45:29 - 01:45:34
那如果我們用民法22條來看，因為他在臺灣沒有住所，

01:45:35 - 01:45:36
所以把他的居所當作住所。

01:45:37 - 01:45:39
所以這一個以現在住所地是臺灣

01:45:40 - 01:45:44
那乙的住所地在臺灣，那以住所地法，就以臺灣法來處理，這樣就不對啦

01:45:45 - 01:45:50
如果你這樣處理的話，那涉外民事法律適用法裡面的住所地法原則就被架空了

01:45:50 - 01:45:55
所以當你今天回到要用哪個國家的法律來審理

01:45:55 - 01:45:57
那你要依涉外民事法律適用法

01:45:57 - 01:46:00
涉外民事法律適用法裡面的住所

01:46:00 - 01:46:01
所在地法,

01:46:01 - 01:46:03
指的是他真正的住所地,東京,日本法。

01:46:03 - 01:46:08
所以這時候,你在決定要適用哪個國家的法律這件事情上,

01:46:08 - 01:46:10
那你就回到涉外民事法律適用法。

01:46:11 - 01:46:13
這時候就是22條第二款但書所說的,

01:46:14 - 01:46:16
今天依法需依住所地法者，不在此限。

01:46:16 - 01:46:20
也就是說，我們只要需要用他的住所地法，

01:46:20 - 01:46:22
那個住所地就是他真正的住所地，

01:46:23 - 01:46:25
而不是他在臺灣被擬制的住所。

01:46:26 - 01:46:29
好，所以這樣的話，我們就知道說，我甲起訴乙，

01:46:29 - 01:46:33
好，我甲起訴乙，我可以把他臺灣居所當住所。

01:46:33 - 01:46:36
但是我們要適用哪個國家的法律來審理，

01:46:36 - 01:46:39
我們就不能把他臺灣的居所當住所，

01:46:39 - 01:46:41
要以他真正的住所來決定。

01:46:41 - 01:46:43
好,所以它的差異在這個地方。

01:46:43 - 01:46:45
所以這個22條的第二款,

01:46:45 - 01:46:47
一般來說,你在民法不會遇到,

01:46:47 - 01:46:49
但你在社福法會遇到。

01:46:49 - 01:46:50
好,所以我們簡單講一下。

01:46:50 - 01:46:54
那23條就是,因為特定行為選定居所者,

01:46:54 - 01:46:56
關於其行為視為住所。

01:46:56 - 01:46:59
那個通常就是指說,你在簽約的時候,

01:47:00 - 01:47:02
你會有一個通訊地址,

01:47:02 - 01:47:04
或者是有一個指定的地址。

01:47:04 - 01:47:09
這個我們一般比較常看到,就是我今天不管是簽出版合約啦,授權合約等等等,

01:47:10 - 01:47:11
我可能會說,這裡有一個地址,

01:47:11 - 01:47:13
這個地址就是你可以聯絡得到我。

01:47:14 - 01:47:18
那這個地址是我們將來這個合約如果發生事情的時候,就以這個地址來處理。

01:47:18 - 01:47:22
那我們就會把這個地址當成這個合約裡面的法律上的地址。

01:47:22 - 01:47:25
好，所以說依照特定事項選定居所者，

01:47:25 - 01:47:27
關於這個行為視為住所。

01:47:27 - 01:47:29
好，那最後一個條文就告訴你說，

01:47:29 - 01:47:33
那我如果設定完住所之後，我要離開，怎麼辦？

01:47:33 - 01:47:35
他就講說啊，依特定行為，

01:47:35 - 01:47:36
依一定的事實，

01:47:37 - 01:47:39
足認以廢止的意思離去其住所者，

01:47:40 - 01:47:41
就是廢止其住所。

01:47:41 - 01:47:43
所以一樣必須要具備兩個要件。

01:47:43 - 01:47:45
主觀上，要有離去的意思。

01:47:45 - 01:47:49
客觀上要有離去的事實，那住所就被廢止掉。

01:47:49 - 01:47:54
那一個人如果他廢止住所，而沒有設定新住所，這時候怎麼辦？

01:47:54 - 01:47:56
他就是屬於住所無可考。

01:47:56 - 01:48:00
這時候就可以以他現在的居所視為住所。

01:48:00 - 01:48:05
所以這些條文只是叫你去判斷一件事情，這個人的法律上地址到底在哪裡，法律上地址到底在哪裡，那一般通常在判斷住所地的時候，大概都是訴訟法比較會用到。

01:48:12 - 01:48:16
訴訟法裡面像管轄法院就是常常以住所地作為判斷標準。

01:48:17 - 01:48:22
那在實體法上唯一會用到的，比較常用到的其實民法314條。

01:48:22 - 01:48:29
你可以看到在那個民法314條裡面，他就針對那個清償地有做規定。

01:48:30 - 01:48:35
那這個清償地裡面就提到說其他之債於債權人之住所地為之。

01:48:35 - 01:48:39
所以如果說今天假設我們要認定清償地在哪裡。

01:48:39 - 01:48:44
那它不是特定物之債，因為特定物之債的話是在特定物的所在地為之。

01:48:44 - 01:48:47
那如果它不是特定物之債是一般之債。

01:48:47 - 01:48:53
那我們就會用這個債權人的住所地來作為清償的履行地。

01:48:53 - 01:48:59
所以說在這裡我們就可以從這個角度去了解到住所它還是有它的法律上的意義。

01:48:59 - 01:48:59
好，那

01:49:00 - 01:49:01
住所的話我們很快的這樣講完。

01:49:01 - 01:49:04
這個重點也不多，選擇題也不見得喜歡考啦。

01:49:04 - 01:49:06
所以知道一下這個東西就好。

01:49:06 - 01:49:11
那我們接著稍微休息一下，我們就來看法人的部分。

01:49:11 - 01:49:13
那法人不會全部都講。

01:49:13 - 01:49:15
法人25條到65條東西太多了。

01:49:15 - 01:49:17
不可能全部都講。

01:49:17 - 01:49:19
而且很多地方其實考試根本沒考過。

01:49:19 - 01:49:24
所以我們只會針對考試喜歡考的來簡單提醒各位法人的重點。

01:49:24 - 01:49:27
好，那我們稍微休息，等下我們再繼續往下來處理。

01:49:31 - 01:49:31
好。

01:49:32 - 01:49:34
接下來我們來講到這個法人的部分。

01:49:35 - 01:49:37
那法人的話，它基本上

01:49:38 - 01:49:41
呃，在我們的法律體系裡面啊。

01:49:41 - 01:49:44
它是一個法律所創造的人，所以人分成兩種。

01:49:45 - 01:49:47
人分成兩種，一種是自然所孕育的人類。

01:49:49 - 01:49:51
就我們現在所看到的各位。

01:49:52 - 01:49:54
那就是這個自然人。

01:49:54 - 01:49:54
就自然所創造的人類。

01:49:55 - 01:49:58
那再來另外一種是法律所創造的人類，叫做法人。

01:49:59 - 01:49:59
所以我們一般來說

01:50:00 - 01:50:01
法人，

01:50:01 - 01:50:01
這個法人，

01:50:01 - 01:50:03
它是指基於這個需要，

01:50:03 - 01:50:06
我們法律所創造的一個權利主體。

01:50:06 - 01:50:08
好,那什麼樣的需要?

01:50:08 - 01:50:11
其實主要這個法人的概念,

01:50:11 - 01:50:15
它是從這個大航海時代開始慢慢產生出來,

01:50:15 - 01:50:17
因為以往在做生意的時候,

01:50:17 - 01:50:22
大概就是一個人開了一間店,然後來做來做生意,

01:50:22 - 01:50:23
是小規模的,

01:50:23 - 01:50:23
對不對？

01:50:23 - 01:50:25
那通常因為風險也不大,

01:50:25 - 01:50:27
所以就是自己把這個責任給扛下來。

01:50:28 - 01:50:30
可是我們接下來到了大航海時代之後,

01:50:30 - 01:50:33
你就會發現到說，很多英國的商人，

01:50:33 - 01:50:35
他們可能會航海到印度，

01:50:35 - 01:50:37
或者航海到這個印尼，

01:50:37 - 01:50:38
去拿香料，

01:50:38 - 01:50:41
回到這個英國去賣，然後獲取大量的利潤。

01:50:41 - 01:50:42
但問題是你在海上，

01:50:43 - 01:50:45
你的風險也非常非常的高。

01:50:45 - 01:50:48
所以當時就有保險這個制度產生。

01:50:48 - 01:50:50
那另外呢，我們知道說一個人從事航海，

01:50:51 - 01:50:53
就是一個人承擔全部的風險。

01:50:53 - 01:50:54
但如果組團呢?

01:50:55 - 01:50:56
不對，如果組團呢?

01:50:56 - 01:50:57
我們如果10個人去航海，

01:50:58 - 01:50:59
如果100個人去航海，

01:50:59 - 01:51:01
1000個人去航海，

01:51:01 - 01:51:03
那我們的損失就會減少嘛,

01:51:03 - 01:51:03
對不對?

01:51:03 - 01:51:06
今天如果說我一個人去航海，我損失1000萬,

01:51:06 - 01:51:09
但如果我湊團1000個人，我們一人損失1萬而已,

01:51:09 - 01:51:10
對不對?

01:51:10 - 01:51:13
所以在這種情形之下,把人組織起來,

01:51:13 - 01:51:16
就會是一個當時在做生意的時候,他們的一個想法,

01:51:16 - 01:51:18
我們要降低風險,

01:51:18 - 01:51:19
我們就組團來獲利。

01:51:20 - 01:51:21
好,那接下來的問題就來了。

01:51:22 - 01:51:24
這時候如果產生法律上的糾紛，

01:51:24 - 01:51:27
到底要以誰為起訴的對象？

01:51:27 - 01:51:28
對不對？

01:51:28 - 01:51:31
這裡就產生一個問題是，他們有1000個人組成一個團隊，

01:51:31 - 01:51:33
那我要告的是這1000個人嗎？

01:51:34 - 01:51:35
還是我是告那個團隊，

01:51:35 - 01:51:36
還是告帶頭的？

01:51:37 - 01:51:37
我到底要告誰？

01:51:38 - 01:51:42
所以這時候我們就想到說，到底要怎麼給予這樣的一個組織法律上的地位。

01:51:43 - 01:51:47
那當時當然有什麼法人擬制說、目的財產說、法人實在說，慢慢的演變。

01:51:48 - 01:51:52
那以現在來講，我們就是直接把這一個組織當成一個人來看。

01:51:52 - 01:51:54
所以說法人的概念在於說，

01:51:54 - 01:51:57
我們希望能夠藉由這個法律的規定，

01:51:58 - 01:51:59
把一個法律上的組織，

01:52:00 - 01:52:02
當成一個法律上的人，使它可以單獨的享受權利負擔義務，而這時候就不用再跟他背後的成員扯上關係。

01:52:07 - 01:52:11
所以我們一般來說法人又分成兩種情形，第一種叫做社團法人。

01:52:16 - 01:52:18
那第二種叫做財團法人。

01:52:18 - 01:52:20
那我們先來簡單介紹這個概念。

01:52:21 - 01:52:24
那社團法人的話，比較像是我們剛講的典型的。

01:52:24 - 01:52:31
也就是說它是由很多的人組合而成的一個組織。

01:52:31 - 01:52:34
它是由很多人組合而成的一個組織。

01:52:34 - 01:52:37
所以我們把這樣的一個組織當人來看。

01:52:37 - 01:52:43
那它背後會有所謂的意思決定機關，那還有所謂的行為機關。

01:52:43 - 01:52:48
那我們對於法人來講，它的意思決定機關，我們就稱它叫做社員總會。

01:52:53 - 01:52:54
那裡面的人叫做社員。

01:52:56 - 01:52:59
所以說由社員組成的一個組織。

01:52:59 - 01:53:03
然後在法律上我們賦予它跟人一樣的地位，它就是社團法人。

01:53:04 - 01:53:09
那社團法人基本上它的意識決定機關，我們稱它叫社團總會。

01:53:16 - 01:53:18
那再來法人也要動起來嘛。

01:53:19 - 01:53:20
對不對？

01:53:20 - 01:53:22
你必須要動起來嘛。

01:53:22 - 01:53:24
所以你必須要一個行為機關。

01:53:24 - 01:53:26
這個行為機關就是董事。

01:53:26 - 01:53:27
所以我們講董事是法人的手足。

01:53:30 - 01:53:32
董事是法人的手足。

01:53:32 - 01:53:33
所以

01:53:36 - 01:53:37
法人藉由董事來行為。

01:53:37 - 01:53:40
然後藉由什麼？

01:53:40 - 01:53:43
藉由社團總會來做決定，那就像一般人一樣的。

01:53:43 - 01:53:44
對不對？

01:53:44 - 01:53:47
一般人你有你的想法，你有你的手腳。

01:53:47 - 01:53:50
所以你可以透過你的手腳把你的想法表現出來。

01:53:50 - 01:53:51
那法人也可以了。

01:53:51 - 01:53:55
法人透過董事把總會的決議執行嘛。

01:53:55 - 01:53:59
那這時候就可以在法在這個社會上進行法律行為。

01:53:59 - 01:54:00
這時候就會產生他的法律效果，產生權利跟義務關係。

01:54:00 - 01:54:04
社團法人簡單來說,基本上就是以社員作為組織體

01:54:04 - 01:54:08
然後呢,來產生的一個這個法律的權利主體,那這個他的意識決定機關是總會

01:54:11 - 01:54:13
那他的行為機關是董事

01:54:13 - 01:54:15
接下來我們講到的是財團法人

01:54:19 - 01:54:20
那財團法人就不一樣

01:54:21 - 01:54:24
財團法人喔，他是以錢來作為他的組織

01:54:24 - 01:54:27
所以財團法人通常是一個很有錢的人

01:54:28 - 01:54:29
然後拿出一筆錢出來

01:54:30 - 01:54:31
來創立一個人

01:54:32 - 01:54:35
所以財團法人是我們俗稱的基金會

01:54:35 - 01:54:41
所以我們一般來說財團法人你在看他的名字的時候，常常會被財團兩個字誤導

01:54:41 - 01:54:44
會想說財團法人他是一個財團嗎

01:54:44 - 01:54:51
對，我們知道在社會當中很多所謂的財團，那可是財團法人並不是我們所說的財團

01:54:51 - 01:54:55
財團法人其實是一個以錢作為其組織的法人

01:54:55 - 01:55:00
那所以說一個人很有錢，他把錢捐助出來，這個專有名詞叫捐助

01:55:01 - 01:55:02
所以這個人叫做捐助人

01:55:03 - 01:55:09
所以今天他把錢捐助出來，把這個錢擬人化，把錢變成一個人，把這個錢變成一個法人，那這個叫做捐助

01:55:11 - 01:55:14
那法人的話，它的意識決定機關叫做章程

01:55:17 - 01:55:19
捐助章程

01:55:19 - 01:55:22
透過捐助章程來決定它的行為內容

01:55:22 - 01:55:27
因為畢竟我們知道說這一個法人，它不像一般的社團總會一樣

01:55:27 - 01:55:32
社團總會有社員，社員可以召開社員大會來決定我們接下來要做什麼

01:55:33 - 01:55:36
可是財團法人它沒有這樣的一個組織

01:55:36 - 01:55:38
財團法人是一個人把錢拿出來

01:55:38 - 01:55:42
所以這筆錢要怎麼用，你在捐助章程本身，你要寫清楚

01:55:42 - 01:55:46
所以捐助章程的內容會決定這一個基金會的走向

01:55:46 - 01:55:48
那誰要來執行

01:55:48 - 01:55:50
一樣是透過董事來執行

01:55:50 - 01:55:57
所以我們可以看到就是說社團法人跟財團法人都是民法的法人，但它是兩個截然不同的概念

01:55:57 - 01:56:00
那第一個就說社團法人是以人

01:56:00 - 01:56:01
人為本，

01:56:01 - 01:56:02
以人作為組織體，

01:56:02 - 01:56:05
所以他有社員大會來作為他的意思決定機關

01:56:06 - 01:56:08
而財團法人是以財產為本,

01:56:08 - 01:56:10
所以它沒有總會的概念,

01:56:10 - 01:56:13
因此只能夠以它的章程作為它的意思決定,

01:56:13 - 01:56:17
那至於它們一樣都有董事來作為它們的行為機關,

01:56:17 - 01:56:19
這個觀念我們要先有。

01:56:19 - 01:56:23
那我們在民法當中,針對法人這個章節,

01:56:23 - 01:56:25
我們就把它分成三個部分,

01:56:25 - 01:56:27
一個是針對法人的通則,

01:56:28 - 01:56:30
就是去強調一些法人的基本問題,

01:56:30 - 01:56:35
這個通則就是不管你是財團法人還是社團法人都會用到的

01:56:35 - 01:56:36
也就不區分，

01:56:36 - 01:56:39
今天財團法人、社團法人我們都會用。

01:56:39 - 01:56:42
那再來就是針對社團法人的特別規定。

01:56:43 - 01:56:46
再來才是針對財團法人的特別規定，

01:56:46 - 01:56:54
所以我們在這一個民法總則裡面，針對法人的部分，它的規範其實是做這樣子的一個體繫上的一個區分。

01:56:54 - 01:56:57
那如果從條號來看的話,

01:56:58 - 01:57:01
這個民法的25條一直到49條,

01:57:02 - 01:57:04
基本上都是這個通則的部分,

01:57:04 - 01:57:07
因為我印象中是從，我確認一下那個條號,

01:57:15 - 01:57:17
所以說從25到44

01:57:18 - 01:57:21
這個都是通則

01:57:21 - 01:57:23
然後社團的話是從45條開始

01:57:24 - 01:57:25
從45條開始

01:57:25 - 01:57:28
然後一直到那個58。

01:57:32 - 01:57:34
然後59條到65條，

01:57:34 - 01:57:35
這個是針對財團。

01:57:35 - 01:57:37
那當然這裡面雖然規定很多，

01:57:38 - 01:57:40
但我們真的會認真拿出來看的。

01:57:41 - 01:57:42
其實也不超過10條,

01:57:42 - 01:57:45
所以我們就直接來講到它的一個重點。

01:57:45 - 01:57:47
那我們首先從通則的角度來看,

01:57:47 - 01:57:49
那通則的話我們會講幾個問題,

01:57:49 - 01:57:53
第一個就是我們要來講法人的成立跟消滅。

01:57:54 - 01:57:58
對於法人來說,那法人他是怎麼樣去成立的?

01:57:58 - 01:57:59
對不對?

01:57:59 - 01:58:00
法人

01:58:00 - 01:58:01
是怎麼樣去消滅的

01:58:02 - 01:58:03
這跟人的權利能力一樣嘛

01:58:04 - 01:58:06
人的權利能力始於出生，終於死亡

01:58:07 - 01:58:13
所以我們知道一個人從出生開始到死亡結束，這是他權利主體的開始跟結束

01:58:13 - 01:58:16
那對一個法人來說，我要怎麼樣開始跟結束

01:58:16 - 01:58:21
好，以法人來講，如果你要成立的話，第一個，那你必須要有法律依據

01:58:32 - 01:58:35
好，必須有法律依據，這個在民法的25條的規定

01:58:35 - 01:58:42
好，所以民法的25條告訴你說，這個法人非依本法或其他法律規定不得成立

01:58:42 - 01:58:44
因為他是法律所創造的人

01:58:44 - 01:58:46
所以你必須要有一個法律為本嘛

01:58:46 - 01:58:47
對不對，你一定要有一個法律嘛

01:58:47 - 01:58:51
所以如果說我今天要創造一個銀行，那就銀行法做我的法律規定

01:58:51 - 01:58:55
我要創造一個保險公司，有保險業法來做我的法律規定

01:58:55 - 01:59:00
好，所以我們一般來說，法人必須要在法律有規定的情況之下，才能成立

01:59:01 - 01:59:05
好，那再來，除了有法律規定之外，第二個，它必須要登記

01:59:11 - 01:59:13
這個是民法的30條

01:59:13 - 01:59:17
好，民法30條說，法人非經向主管機關登記，不得成立

01:59:18 - 01:59:22
所以我們一般如果你要成立一個法人，第一個你要法律規定

01:59:22 - 01:59:22
第二個你要登記

01:59:23 - 01:59:27
那當然在這個登記的時候，那個主管機關是哪裡

01:59:28 - 01:59:30
對，那個登記的主管

01:59:30 - 01:59:30
機關是哪裡

01:59:31 - 01:59:34
如果是公司的話,那個在經濟部商業司

01:59:35 - 01:59:37
如果你是要開公司在經濟部，那如果你是開一般的法人呢

01:59:39 - 01:59:41
在法人所在地的法院，這個選擇題有考過

01:59:41 - 01:59:43
是超級冷知識，就是你要去辦登記

01:59:43 - 01:59:45
是要去哪裡登記，去法院登記喔

01:59:45 - 01:59:49
去法人所在地的法院登記，而不是到經濟部去

01:59:49 - 01:59:52
好，公司的話是經濟部，好，但是如果是一般的法人

01:59:52 - 01:59:56
好，是在法院去做登記，這個在民法總則施行法裡面有規定

01:59:57 - 01:59:59
好，那你

02:00:00 - 02:00:00
再來吼，就是有關於說，法人除了要有法律依據、要登記之外，那這個部分要不要再加上許可這個要件。

02:00:09 - 02:00:12
法人需不需要被許可才能設立，這個地方你要注意到，我們把它分兩種。

02:00:15 - 02:00:18
如果你是營利法人的話，你不需要被許可。

02:00:19 - 02:00:21
這個叫做準則制。

02:00:26 - 02:00:29
也就是說，我的法人的目的如果是賺錢。

02:00:30 - 02:00:33
我法人的目的如果是賺錢，那我不需要經過許可。

02:00:34 - 02:00:36
但如果你是公益法人。

02:00:38 - 02:00:39
那你就必須要被許可。

02:00:39 - 02:00:41
這個叫做許可制。

02:00:42 - 02:00:47
所以我們一般來說，法人的設立，要不要以許可為必要，要看法在幹嘛。

02:00:48 - 02:00:53
如果法人它是以這一個公益為目的的話，它必須要經過許可。

02:00:54 - 02:00:55
必須要經過許可。

02:00:55 - 02:00:57
那這個是在民法的第46條。

02:00:59 - 02:01:00
這個社團法人

02:01:00 - 02:01:01
是在第46條。

02:01:01 - 02:01:03
那財團法人的話是在第59條。

02:01:03 - 02:01:05
這個地方你可以去注意到。

02:01:05 - 02:01:07
那至於說營利法人不需要。

02:01:07 - 02:01:11
營利法人你只要符合一般的法律規定，就可以了。

02:01:11 - 02:01:13
這個部分主要就是在民法的45條。

02:01:14 - 02:01:16
好，那為什麼我們會這樣子來看，就是說。

02:01:16 - 02:01:18
這裡其實也強調了一個重點，就是在考試上你要注意到。

02:01:21 - 02:01:22
社團法人。

02:01:23 - 02:01:24
它可以是營利的。

02:01:26 - 02:01:27
也可以是公益的。

02:01:27 - 02:01:29
但財團法人。

02:01:31 - 02:01:34
基本上，它只有公益的財團法人。

02:01:35 - 02:01:38
我們不存在所謂營利的財團法人。

02:01:38 - 02:01:40
所以你可以注意到就是說，如果今天你要設立基金會。

02:01:43 - 02:01:44
對，你要設立財團法人。

02:01:45 - 02:01:47
財團法人就一定只能夠做公益。

02:01:48 - 02:01:50
財團法人一定只能做公益。

02:01:50 - 02:01:52
我國不存在營利的基金會。

02:01:52 - 02:01:54
我們的基金會一定是怎麼樣。

02:01:54 - 02:01:57
我們的基金會基本上一定是以公益為目的。

02:01:57 - 02:01:59
那如果你要做社團，隨便你。

02:01:59 - 02:01:59
你。

02:02:00 - 02:02:01
叫做營利或公益都行,

02:02:01 - 02:02:02
所以你可以看到就是說,

02:02:03 - 02:02:05
我今天如果要成立一個營利的社團法人,

02:02:06 - 02:02:07
我依照民法45條的規定,

02:02:07 - 02:02:11
那我只要符合一定的法規就可以成立了。

02:02:11 - 02:02:14
但是如果我要成立公益的社團法人，

02:02:14 - 02:02:15
我依照46條，

02:02:15 - 02:02:16
我必須要經過許可。

02:02:17 - 02:02:19
那我要成立公益的財團，

02:02:19 - 02:02:20
依照59條，

02:02:20 - 02:02:22
我要經過許可。

02:02:22 - 02:02:24
那我要成立營利的財團，

02:02:24 - 02:02:25
法律沒有規定，

02:02:25 - 02:02:25
因為不行。

02:02:25 - 02:02:27
所以這個地方你要去做這樣的,

02:02:27 - 02:02:29
看法條可以看出這樣的端倪。

02:02:29 - 02:02:30
好,

02:02:30 - 02:02:31
那再來法人如果要消滅的話,

02:02:31 - 02:02:32
他要怎麼做？

02:02:33 - 02:02:34
法人

02:02:34 - 02:02:35
如果要消滅的話

02:02:35 - 02:02:36
單純解散夠不夠？

02:02:37 - 02:02:37
對不對？

02:02:37 - 02:02:40
我們可不可以透過解散的方式讓法人消滅？

02:02:41 - 02:02:44
原則上法人解散不會消滅，

02:02:44 - 02:02:46
它必須要進一步的，

02:02:46 - 02:02:48
到清算完成，

02:02:49 - 02:02:51
它才會真的消滅。

02:02:51 - 02:02:55
這個在民法的44條第二項裡面有規定。

02:02:55 - 02:02:56
民法的

02:02:56 - 02:02:58
這個地方是那個

02:03:48 - 02:03:49
我確認一下那個條號。

02:03:59 - 02:04:00
40條啦

02:04:00 - 02:04:00
之後

02:04:00 - 02:04:01
他不會有繼承人

02:04:02 - 02:04:03
那既然沒有繼承人

02:04:03 - 02:04:04
他的財產沒有人處理

02:04:05 - 02:04:06
他的債務也沒有人處理

02:04:06 - 02:04:07
那會產生很多問題

02:04:08 - 02:04:11
所以我們會認為說你法人解散以後,就是你準備要結束了

02:04:12 - 02:04:14
那你要把剩下的錢算完

02:04:14 - 02:04:17
所以解散有點像是一個,你所有的營業都停下來

02:04:17 - 02:04:19
你說營業都停下來

02:04:19 - 02:04:21
接下來進到清算程序

02:04:21 - 02:04:26
那你可以看到民法的40條第二項說，法人至清算終結為止

02:04:26 - 02:04:29
在清算的必要範圍內，視為存續

02:04:29 - 02:04:29
有沒有

02:04:30 - 02:04:34
這句話就是告訴我們說，只要你沒有清算完

02:04:35 - 02:04:39
你法人就必須被強迫活著，因為你不能死啊

02:04:40 - 02:04:43
你死了這些財產、這些債務就沒有人可以處理了

02:04:43 - 02:04:49
他跟一般人繼承這個制度是不一樣的

02:04:49 - 02:04:49
所以說

02:04:49 - 02:04:54
在法人的消滅情況下，他必須要到清算完成

02:04:54 - 02:04:54
他才會真的消滅

02:04:54 - 02:04:55
好

02:04:55 - 02:05:00
那這個章節除了這部分以外,還有幾個喜歡考的部分就在於說

02:05:00 - 02:05:06
法人的權利能力,還有法人的代表人就董事的問題

02:05:10 - 02:05:10
那

02:05:10 - 02:05:11
以及法人的責任能力的問題

02:05:11 - 02:05:11
好

02:05:11 - 02:05:11
這

02:05:17 - 02:05:19
這部分也是我們等一下要來一個一個看的

02:05:20 - 02:05:22
那法人的權利能力這個是在26

02:05:23 - 02:05:23
董事是在27

02:05:23 - 02:05:25
讓我們順便看個31，再來責任的話看28

02:05:25 - 02:05:27
大概就這些，其他的部分比較不會考

02:05:27 - 02:05:28
其他部分比較不會考

02:05:28 - 02:05:28
好

02:05:28 - 02:05:34
我們首先來看到權利能力這一塊，法人的權利能力原則上跟自然人是一樣的

02:05:34 - 02:05:35
因為法人也是一個權利主體

02:05:35 - 02:05:35
所以原則上

02:05:35 - 02:05:38
法人有享受權利、負擔義務的資格

02:05:38 - 02:05:38
這個在民法26條

02:05:38 - 02:05:40
你可以看到，他告訴你說除法律另有限制外

02:05:40 - 02:05:40
除法律另有限制外

02:05:40 - 02:05:43
那法人有享受權利、負擔義務的能力

02:05:43 - 02:05:43
所以法人可以享受權利

02:06:00 - 02:06:01
負擔義務，他還是有權利能力的，他是一個權利主體，那這個我們就稱他叫什麼，法人實在說嘛。

02:06:06 - 02:06:12
也就是說在我們的立法者的想法底下，我們把法人真的把他當一個人來看，我們不是說去擬制他，在一定的這個目的範圍內，有權利能力而已，或者是說他在一定的財產上有權利能力而已，不是。

02:06:21 - 02:06:24
因為以往有所謂的法人擬制說，法人擬制說者是我們假裝他是人。

02:06:27 - 02:06:29
法人實在說是法人就是人。

02:06:29 - 02:06:36
差別在這個地方，就是你是假裝法人是人呢，還是把法人真的當人看，那你到底要採哪一種說法。

02:06:36 - 02:06:42
那其實這個並不是對立的見解，而只是法人這個制度的時代思潮不一樣。

02:06:42 - 02:06:52
因為法人剛出來的時候，大家會在想他真的是人嗎，很難想像嘛，所以以前會把法人當成是一個什麼，當成是一個假裝的人，那個叫法人擬制說。

02:06:52 - 02:06:56
後來又認為說，因為法人的存在的目的只是為了他的財產。

02:06:56 - 02:07:01
所以只有在一定的目的範圍內，在一定的財產範圍內，我們承認他是人。

02:07:01 - 02:07:05
那後來就是全面承認法人就是人，就法人實在說。

02:07:05 - 02:07:11
那在法人實在說底下，因為法人是人，可是他跟一般的自然人還是有不同之處。

02:07:11 - 02:07:15
所以他有一些例外必須要受到限制的部分。

02:07:17 - 02:07:19
他有例外必須要受到限制的部分。

02:07:19 - 02:07:21
例如他告訴你，法定的限制。

02:07:23 - 02:07:26
這個是在26條裡面，除法令另有限制之外。

02:07:27 - 02:07:30
所以如果法律有限制，如果法律有限制。

02:07:30 - 02:07:33
那法人很多事情還是不能做。

02:07:33 - 02:07:36
例如公司法、保險法、銀行法，很多法人不能做的事情。

02:07:37 - 02:07:41
那除了法律有限制之外，第二個是專屬於自然人的限制。

02:07:48 - 02:07:50
這個專屬於自然人本身者。

02:07:50 - 02:07:52
例如說

02:07:54 - 02:07:55
像繼承權。

02:07:58 - 02:08:00
像一些身分型。

02:08:00 - 02:08:03
比如說結婚啊、認領啊、收養等等，

02:08:03 - 02:08:05
這種都是專屬於自然人本身者，

02:08:05 - 02:08:07
那法人就沒辦法做，

02:08:07 - 02:08:10
所以對法人來講，我沒有辦法跟你結婚。

02:08:11 - 02:08:12
法人不能跟你結婚,

02:08:12 - 02:08:15
我實在有夠愛台積電，我要嫁給它。

02:08:15 - 02:08:18
前陣子台積電在漲的時候，朋友說要嫁給台積電。

02:08:18 - 02:08:19
不可能嘛，對不對？

02:08:20 - 02:08:22
因為它畢竟不是一個自然人。

02:08:22 - 02:08:24
這是專屬於自然人本身的權利。

02:08:24 - 02:08:28
那再來，今天有一個爭議很好玩的地方在於，

02:08:28 - 02:08:30
那慰撫金請求權算嗎？

02:08:37 - 02:08:42
慰撫金請求權是不是專屬於自然人本身的一種權利？

02:08:43 - 02:08:45
這是專屬於自然人本身的權利。

02:08:45 - 02:08:49
那這邊，我們可以看得到在63頁這裡。

02:08:53 - 02:08:54
這邊我們來看兩個實務見解。

02:08:55 - 02:08:58
這兩個實務見解，就是第一個，

02:08:58 - 02:08:59
註釋74，

02:09:00 - 02:09:01
有一個62年的判例。

02:09:02 - 02:09:03
這個62年的判例他說啊,

02:09:04 - 02:09:05
公司是依法組織的法人,

02:09:06 - 02:09:08
它的名譽如果遭受損害,

02:09:08 - 02:09:09
無精神上痛苦可言,

02:09:10 - 02:09:11
登報道歉已足以回復名譽

02:09:12 - 02:09:16
至無依民法195條第一項規定請求精神慰藉金的餘地。

02:09:16 - 02:09:18
好，這個判例，有兩個問題。

02:09:18 - 02:09:19
第一個問題是，

02:09:19 - 02:09:21
他講沒有精神痛苦可言，

02:09:21 - 02:09:23
所以不能請求慰撫金。

02:09:23 - 02:09:25
第二個他講到登報道歉,

02:09:25 - 02:09:27
所以這個判例基本上現在有兩個大問題。

02:09:28 - 02:09:30
第一個大問題是我們現在要講到的,

02:09:30 - 02:09:33
就是有關於說法人真的不能請求慰撫金嗎?

02:09:33 - 02:09:37
啊第二個的話,我們要來講到的是那個登報道歉的部分

02:09:38 - 02:09:39
那登報道歉我們後面才會談到,

02:09:40 - 02:09:42
所以我們今天先針對這個慰撫金的部分來談。

02:09:42 - 02:09:46
也就是說,法人到底有沒有慰撫金的請求權?

02:09:46 - 02:09:49
這到底算不算是一種專屬於自然人的權利?

02:09:49 - 02:09:51
那早期的見解,

02:09:54 - 02:09:56
就像我們剛剛所看到的,

02:09:56 - 02:09:58
他認為法人沒有辦法請求慰撫金。

02:10:00 - 02:10:03
法人沒有辦法請求慰撫金,因為慰撫金是一種專屬於自然人的權利。

02:10:04 - 02:10:08
為什麼?因為慰撫金是針對精神上痛苦而拿到的賠償。

02:10:08 - 02:10:10
那你法人不會有精神上的痛苦啊。

02:10:10 - 02:10:13
對,精神痛苦是自然人專屬的吧。

02:10:14 - 02:10:19
所以說在法人沒有精神痛苦的情況之下,法人怎麼會有必要請求慰撫金?

02:10:19 - 02:10:23
因為你看慰撫金的名字,慰撫金,慰藉金,都是一個安慰嘛。

02:10:23 - 02:10:25
什麼樣情況下需要安慰?

02:10:25 - 02:10:26
痛苦嘛。

02:10:26 - 02:10:28
所以說當你人發生痛苦的時候,你需要被安慰。

02:10:29 - 02:10:30
但你法人

02:10:30 - 02:10:30
不會痛苦。

02:10:30 - 02:10:34
所以你法人不需要被安慰,因此法人你沒有慰撫金。

02:10:34 - 02:10:37
OK,這個是我們的第一種解釋路徑。

02:10:37 - 02:10:41
那這個解釋路徑喔,到了112年的大法庭裁定。

02:10:42 - 02:10:43
剛出來的熱騰騰的。

02:10:43 - 02:10:46
對,112年臺上大字544號的裁定。

02:10:47 - 02:10:48
他改採否定見解。

02:10:48 - 02:10:52
現在我們認為說法人其實是什麼，可以請求慰撫金的。

02:10:53 - 02:10:55
拍誰，應該說改採肯定見解。

02:10:55 - 02:10:56
現在認為可以了。

02:10:56 - 02:11:00
那為什麼這個大法庭裁定裡面，他去說出這樣子的一個論理。

02:11:01 - 02:11:02
主要是在於說

02:11:02 - 02:11:08
我們對於慰撫金的定義，其實並不是像以前的想法一樣那麼狹隘。

02:11:09 - 02:11:11
它是純粹針對精神痛苦。

02:11:11 - 02:11:14
也就是說你可以看民法195條。

02:11:14 - 02:11:16
民法195條，它的條文是

02:11:17 - 02:11:21
雖非財產上的損害，亦得請求相當之賠償。

02:11:21 - 02:11:24
所以你看民法的195，你有看到精神痛苦這四個字嗎？

02:11:24 - 02:11:25
沒有。

02:11:25 - 02:11:30
民法195條，他沒有精神痛苦，他講不法侵害他人身體健康名譽貞操隱私。

02:11:30 - 02:11:40
信用，或其他人格法益的情節重大者，雖非財產上的損害，亦得請求相當之賠償，所以法條裡面它是針對非財產上的損害。

02:11:40 - 02:11:41
而所謂非財產上的損害指的是什麼？

02:11:42 - 02:11:44
無法用金錢衡量的損失。

02:11:45 - 02:11:46
精神痛苦是其中一個

02:11:47 - 02:11:48
但不是唯一一個。

02:11:48 - 02:11:53
所以我們的慰撫金，基本上它是處理非財產上損害。

02:11:53 - 02:11:56
那非財產損害裡面，它會有精神痛苦。

02:11:59 - 02:11:59
對不對？

02:11:59 - 02:12:00
它會有精神痛苦。

02:12:00 - 02:12:00
那也會有其他的。

02:12:02 - 02:12:09
所以其他的部分在這裡，我們可不可以把它當成是法人可能有的非財產上損害的範圍，是有可能的嗎？

02:12:10 - 02:12:17
因為畢竟對法人來說，你確實沒有精神痛苦，但沒有精神痛苦就一定沒有慰撫金嗎？不對嘛。

02:12:17 - 02:12:21
所以我們可以講精神痛苦是專屬自然人。

02:12:21 - 02:12:23
但慰撫金不是專屬自然人。

02:12:24 - 02:12:25
論述上應該是這樣。

02:12:25 - 02:12:28
也就是說精神痛苦是自然人才會有的反應。

02:12:28 - 02:12:31
所以法人不會有精神痛苦，合理。

02:12:31 - 02:12:39
但如果今天法人受有一個除了精神痛苦以外，而無法以財產來衡量的損失。

02:12:39 - 02:12:45
就是說他是很痛苦，沒有錯啊，他是一個這個非財產上的損害啊，他雖然沒有痛苦可言，

02:12:45 - 02:12:48
但他確實有一個無法用金錢衡量的損失存在。

02:12:49 - 02:12:53
那這部分能不能夠讓他請求慰撫金，依照現在的實務見解是可以的。

02:12:53 - 02:12:55
不過這個真的是很難證明，

02:12:55 - 02:12:58
也很難去想像有什麼案例會該當。

02:12:58 - 02:12:59
因為對我來說。

02:12:59 - 02:13:03
我覺得法人所有的損害好像都是可以用金錢量化的。

02:13:03 - 02:13:07
就算你數額無法確定，也可以透過民事訴訟法來定那個賠償數額。

02:13:07 - 02:13:10
所以實際上我覺得在這裡很難去想像說，到底有沒有哪一個法人。

02:13:12 - 02:13:19
真的能向法院成功的去證明說，我有一個無法以金錢衡量的損害存在。

02:13:19 - 02:13:23
如果有這樣的損害，我們才有辦法讓他請求慰撫金。

02:13:23 - 02:13:25
而且這個損害不可能是精神痛苦。

02:13:25 - 02:13:26
因為你法人沒有痛苦可言。

02:13:27 - 02:13:30
所以我覺得這部分雖然最高法院承認了這條路徑。

02:13:30 - 02:13:33
但真的能把這條路走完的。

02:13:33 - 02:13:35
我覺得我還是在觀察,在期待。

02:13:35 - 02:13:37
實務上真的可以出現一件這樣的判決。

02:13:37 - 02:13:39
那這樣以後就有歷史可以舉了。

02:13:39 - 02:13:43
不然以現在來說,我其實真的想不太到,到底有什麼樣的情況之下。

02:13:43 - 02:13:46
法人會有一個無法用金錢衡量的損害，因為你說就算是公益法人好了。

02:13:49 - 02:13:50
就算你說我是做公益的。

02:13:51 - 02:13:56
那我因為在網路上被誹謗，造成我的名譽權、信用權受影響。

02:13:56 - 02:13:57
所以我會受有一個什麼？

02:13:58 - 02:13:59
我會受有一個。

02:14:00 - 02:14:01
投資減少。

02:14:01 - 02:14:03
或者是捐贈減少的損失

02:14:03 - 02:14:05
那不也就是一個財產上的損失嗎？

02:14:05 - 02:14:06
譬如,

02:14:06 - 02:14:09
可能過往donate我的人，一年有1000萬

02:14:09 - 02:14:11
那現在donate剩下600萬

02:14:11 - 02:14:12
那不就有400萬的損失

02:14:12 - 02:14:13
這不就可以用財產來衡量嗎？

02:14:14 - 02:14:16
那尤其是營利法人更是啊

02:14:16 - 02:14:19
你的業績下滑，產量減少等等等

02:14:19 - 02:14:22
那個都是可以跟錢畫上關係的

02:14:22 - 02:14:24
所以真的要出現一種純粹的損害,

02:14:24 - 02:14:27
而且是沒有辦法用錢來衡量的,

02:14:27 - 02:14:30
這部分我個人是覺得蠻難想像的啦,

02:14:30 - 02:14:33
那不過既然最高法院承認說可以,

02:14:33 - 02:14:35
那我們就看有沒有一個法人可以挑戰成功

02:14:36 - 02:14:38
就主張說今天在這樣的情況底下,

02:14:38 - 02:14:40
今天對於我法人來講,

02:14:40 - 02:14:42
對我法人來講,

02:14:42 - 02:14:46
我受有一個無法用金錢衡量的損失,

02:14:46 - 02:14:49
那這個損失也是屬於法人人格權的內涵

02:14:49 - 02:14:54
那這個部分就有機會依照195條的規定來請求慰撫金。

02:14:54 - 02:14:54
好,

02:14:54 - 02:14:56
那接下來我們再來看看到就是說,

02:14:56 - 02:14:58
除了法令限制,

02:14:58 - 02:15:00
專屬於自然人的限制之外,

02:15:01 - 02:15:02
那還有一個問題,

02:15:02 - 02:15:05
就是法人有沒有受到目的限制的必要？

02:15:06 - 02:15:07
法人該不該受到目的限制？

02:15:08 - 02:15:08
好,

02:15:08 - 02:15:10
那這裡我們把它分開來看。

02:15:21 - 02:15:25
針對法人有沒有所謂的目的限制？

02:15:26 - 02:15:29
那如果是社團法人，

02:15:31 - 02:15:33
社團法人的話，基本上是沒有。

02:15:34 - 02:15:36
就是法人該不該受到目的的限制？

02:15:37 - 02:15:39
法人該不該受到目的的限制？

02:15:39 - 02:15:40
那我們會認為說,

02:15:40 - 02:15:43
如果今天是一般的社團法人,

02:15:43 - 02:15:45
他沒有目的的限制可言,

02:15:45 - 02:15:45
為何？

02:15:46 - 02:15:48
因為其實這個涉及到交易安全的問題。

02:15:49 - 02:15:51
在學說上面的想法,首先第一個,

02:15:51 - 02:15:54
我們從條文來看,看不出法人要受目的限制嘛。

02:15:55 - 02:15:56
民法的26條告訴你,

02:15:56 - 02:16:00
法人在法令限制內,有享受權利負擔義務

02:16:00 - 02:16:00
的能力。

02:16:00 - 02:16:03
再來告訴你說專屬於自然人本身者不再此限

02:16:03 - 02:16:05
他沒有說營利目的者不再此限嘛

02:16:05 - 02:16:08
所以從文義來看法人他不受目的限制

02:16:08 - 02:16:10
學者認為這樣的解釋也合理

02:16:11 - 02:16:15
因為從保護交易安全的角度，我們不該讓法人有所謂的目的限制

02:16:15 - 02:16:16
例如說,

02:16:16 - 02:16:17
今天有一個A社團,

02:16:22 - 02:16:23
一個A社團法人,

02:16:23 - 02:16:26
那它的目的可能是從事醫療相關,

02:16:30 - 02:16:33
如果有一個A社團法人,它的目的是從事醫療相關,

02:16:33 - 02:16:37
那他今天假設跟甲訂立買賣契約,

02:16:38 - 02:16:39
購買了一塊土地,

02:16:40 - 02:16:43
這塊土地基本上是拿來投資用,

02:16:43 - 02:16:45
這塊土地他是買來投資喔,

02:16:47 - 02:16:51
他不是買來蓋醫院，或者是買來做醫療相關的這種東西

02:16:51 - 02:16:53
不是，我就買一塊地來投資。

02:16:53 - 02:16:55
那問你說這個買賣契約會不會無效？

02:16:56 - 02:17:00
因為如果法人有目的限制，這個買賣契約就有可能被認為是無效，

02:17:00 - 02:17:00
對不對？

02:17:00 - 02:17:06
所以變成在這樣的情況底下，這個法人他的目的到底可不可以限制他的作為？

02:17:06 - 02:17:07
好,

02:17:07 - 02:17:09
那學者認為說，因為法人的目的為何，

02:17:09 - 02:17:12
一般人通常也是難以查知，

02:17:12 - 02:17:14
就算要查也必須花費一定的成本，

02:17:15 - 02:17:22
例如說，你今天來補習之前，你有確認保成補習班，它的目的裡面包含教育在裡面嗎？

02:17:23 - 02:17:23
對不對,

02:17:23 - 02:17:26
也許我們是以餐飲業作為目的的啊,

02:17:26 - 02:17:30
所以這種情況就是說,我們一般在日常生活交易的過程裡面,

02:17:30 - 02:17:30
我們,

02:17:30 - 02:17:33
與法人交易的過程當中,

02:17:33 - 02:17:36
我們不見得會一而再、再而三去查證

02:17:36 - 02:17:38
他的目的範圍有多大

02:17:38 - 02:17:46
所以通常在這樣的情況底下，我們會認為說為了保護交易安全，認為說法人在這裡，他不受目的的限制

02:17:46 - 02:17:48
這個契約仍然有效

02:17:48 - 02:17:55
所以如果是一般的社團法人，那因為第一個，我們從條文當中看不到限制的依據

02:17:55 - 02:17:59
站在保護交易安全立場，這個沒有問題。

02:17:59 - 02:18:00
但如果是財團的，

02:18:00 - 02:18:00
問題主要是因為民法的64條。

02:18:03 - 02:18:06
民法的64條規定說，

02:18:06 - 02:18:09
法人董事行為如果違反章程，

02:18:09 - 02:18:11
或者是法律規定時，

02:18:11 - 02:18:14
可以由法院來宣告無效。

02:18:14 - 02:18:21
所以這邊就產生一個問題，我們通常在捐助章程裡面一定會寫明捐助目的。

02:18:21 - 02:18:23
所以這裡就產生了，

02:18:23 - 02:18:24
那法人的章程，

02:18:27 - 02:18:29
如果說財團法人的章程，

02:18:29 - 02:18:31
有表明他的捐助目的，

02:18:31 - 02:18:34
而董事的行為違反了捐助目的，

02:18:34 - 02:18:36
那是不是就違反了章程。

02:18:36 - 02:18:42
如果就違反了章程，那是不是這個行為就應該要認為可以由法院來宣告無效。

02:18:42 - 02:18:52
所以我們一般來講，財團法人本質上而言，他其實會受到目的的限制，他受到目的的限制，主要是因為有民法64條的關係。

02:18:52 - 02:19:00
那當然這邊會繼續往下去討論到說，好，那如果財團法人要受到目的限制，這個目的限制它的範圍有多大。

02:19:01 - 02:19:05
也就是說，這個違反章程的效果到底是什麼。

02:19:05 - 02:19:06
這邊是有爭議的。

02:19:06 - 02:19:08
那這個我們後面會再更仔細談，我們先簡單來講。

02:19:09 - 02:19:14
就是說，以一個財團法人而言，因為他有所謂的捐助章程存在。

02:19:14 - 02:19:19
所以法人董事的行為如果違反捐助章程，依照64條的規定，可以由法院來宣告無效。

02:19:20 - 02:19:21
那什麼叫宣告無效？

02:19:21 - 02:19:25
這個宣告無效，在宣告前跟宣告後有什麼不一樣？

02:19:30 - 02:19:30
在宣告前的話，有兩種不同的見解。

02:19:33 - 02:19:36
宣告後，它會無效，這個很合理。

02:19:36 - 02:19:38
這個就是條文的效果。

02:19:38 - 02:19:41
問題是宣告前是有效還是無效？

02:19:41 - 02:19:43
這裡的話，有確認訴訟說。

02:19:50 - 02:19:52
跟形成訴訟說。

02:19:54 - 02:19:55
兩種不同的見解。

02:19:55 - 02:19:59
那實務見解採形成訴訟說，所以他會認為在確認前仍然有效。

02:20:00 - 02:20:00
最高法院他常常就強調說

02:20:02 - 02:20:10
如果今天董事行為違反章程，那法院可以164條宣告無效，但在法院宣告前，這個行為仍然有效。

02:20:11 - 02:20:15
所以如果你今天一直沒有經過法院宣告，那它就會一直有效下去。

02:20:15 - 02:20:16
所以說在這個地方

02:20:16 - 02:20:17
你要去注意到，

02:20:17 - 02:20:19
在實務上雖然認為

02:20:19 - 02:20:22
財團法人的行為不能違反章程，

02:20:22 - 02:20:24
但是在沒有經過法院宣告之前

02:20:24 - 02:20:25
仍然有效。

02:20:25 - 02:20:29
所以王老師書上就舉一個例子，財團法人如果它是一間醫院，

02:20:29 - 02:20:31
那

02:20:31 - 02:20:35
他今天購買土地投資，這個行為一定會無效嗎？不一定，因為只要法院沒宣告就沒事。

02:20:35 - 02:20:37
所以他在宣告前仍然有效。

02:20:37 - 02:20:41
但也有像吳從周老師，他就採取確認訴訟說。

02:20:41 - 02:20:49
因為吳從周老師認為說，民法的64條，這個宣告無效，他跟我們一般所說的撤銷用語是不同的。

02:20:49 - 02:20:55
因為你一般如果一個行為要讓他有效，然後由法院來讓他無效，那個叫做撤銷嘛，對不對？

02:20:55 - 02:21:00
譬如說我們做了一個法律行為，這個行為被法院撤銷之後，視為自始無效

02:21:00 - 02:21:05
所以一般而言，你要讓他從有效變無效，那我們的用語應該是撤銷

02:21:05 - 02:21:11
也就是我們會變成是，這個財團董事的行為，如果違反法律或章程

02:21:11 - 02:21:15
那可能利害關係人或檢察官，可以請求法院撤銷

02:21:15 - 02:21:18
那就是典型的，撤銷前仍然有效，撤銷後無效

02:21:18 - 02:21:23
可是你看喔，我們的條文是告訴你，法院可以宣告其行為無效

02:21:23 - 02:21:25
所以這個宣告是什麼

02:21:25 - 02:21:27
check，確認一下，你這是個無效的行為

02:21:28 - 02:21:30
那既然只是確認

02:21:30 - 02:21:33
代表它從頭到尾都是無效的

02:21:33 - 02:21:33
所以

02:21:33 - 02:21:35
吳從周老師在這裡採無效說

02:21:36 - 02:21:36
所以

02:21:36 - 02:21:38
有關於說

02:21:38 - 02:21:38
民法

02:21:38 - 02:21:38
的

02:21:38 - 02:21:39
64條

02:21:39 - 02:21:39
這裡

02:21:39 - 02:21:44
主要會涉及到一個比較進階的爭點，就在於法人到底有沒有受到目的限制的必要

02:21:44 - 02:21:48
尤其是財團法人，社團法人沒有問題，社團法人為了保護交易安全，它不受目的限制，這沒有爭議

02:21:48 - 02:21:50
有爭議的是財團法人了

02:21:56 - 02:21:57
如果

02:21:57 - 02:21:59
財團法人第164條，在解釋上它受目的限制

02:22:00 - 02:22:00
下一個程式的問題

02:22:01 - 02:22:04
那他今天預約目的效果如何

02:22:04 - 02:22:07
如果沒有被宣告之前有效嗎

02:22:07 - 02:22:09
就會有進一步的爭點發生

02:22:09 - 02:22:14
那這是關於說在法人該不該受目的限制的部分，我們可以從這個角度來看

02:22:15 - 02:22:20
好，那接下來，我們再來看的是針對這個法人董事的問題

02:22:21 - 02:22:23
針對這個法人董事的問題

02:22:24 - 02:22:29
那我們一般在這個董事的設定製度上面

02:22:29 - 02:22:36
在這個董事的制度上面，我們當然知道說董事他是法人的一個行為機關

02:22:37 - 02:22:40
由法人來由董事來幫法人做行為

02:22:41 - 02:22:45
那我們來看一下，跟這個法人有關，跟董事有關的規定

02:22:45 - 02:22:51
然後順便幫同學圈一個考試的時候，你眼睛要張大的關鍵字

02:22:51 - 02:22:52
來，你把27條找出來

02:22:53 - 02:22:57
那27條你可以看到它的第一項講，法人應設董事

02:22:57 - 02:23:04
那董事有數人者，法人事務的執行，除章程另有規定外，取決於全體董事過半數的同意

02:23:05 - 02:23:06
那第一項是對外

02:23:07 - 02:23:08
第一項是這個對內

02:23:09 - 02:23:12
是取決於全體董事過半數的同意

02:23:12 - 02:23:13
然後再來第二個

02:23:13 - 02:23:17
董事就法人一切事務，對外都可以代表法人

02:23:17 - 02:23:23
那董事有數人者，基本上就是除了章程另有規定之外，那每一個董事都可以代表法人

02:23:24 - 02:23:28
然後第三項是對於董事代表權所加的限制，不能對抗善意第三人

02:23:28 - 02:23:30
好，第四項是法人得設監察人

02:23:31 - 02:23:35
所以我們把第一項的應設董事，跟第四項的得設監察人畫起來

02:23:36 - 02:23:38
就是考試的時候你要注意到

02:23:38 - 02:23:43
對一個法人來講，對一個法人來講，董事一定要有，你要有手足嘛

02:23:44 - 02:23:45
你要有行為機關嘛

02:23:46 - 02:23:48
但監察人可有可無

02:23:48 - 02:23:49
他是得設監察人

02:23:50 - 02:23:56
所以有時候選擇題會出現法人應設監察人，那不對喔，是得喔，所以監察人有沒有都沒有關係

02:23:56 - 02:23:59
但是董事一定要有，好，那我們來看到跟

02:24:00 - 02:24:02
這個董事有關的一些重點，首先第一個

02:24:10 - 02:24:18
這個董事喔，他是我們的一個行為機關，所以他是可以代表法人，對不對？所以董事本質上來講，第一個，他是有代表權。

02:24:25 - 02:24:26
喔，董事通常是有代表權，當然。

02:24:26 - 02:24:28
有，我們這樣講。

02:24:28 - 02:24:31
喔，這個董事，他是對外有代表權。

02:24:31 - 02:24:34
我們這樣講好了，董事在事務的執行上，首先第一個對內。

02:24:37 - 02:24:40
他說除章程另有規定外

02:24:42 - 02:24:46
應該取決於過半的同意為之

02:24:46 - 02:24:49
所以這個是甚麼，內部的決議過程

02:24:49 - 02:24:54
哦，你想想看，如果一個法人，一個法人，他今天要來執行章程的內容

02:24:54 - 02:24:58
或者說一個法人要來執行社團總會的決議內容

02:24:58 - 02:25:00
那到底要如何

02:25:00 - 02:25:00
去執行

02:25:01 - 02:25:02
如何執行這件事情

02:25:03 - 02:25:05
那要取決於董事過半的同意

02:25:05 - 02:25:05
就內部開會啦

02:25:06 - 02:25:14
譬如說，今天假設我們的這個社團總會裡面提到說，我們要來投資某某風電概念股，或者要來投資某某太陽能概念股。

02:25:16 - 02:25:20
那你身為法人，那這個時候到底要投資哪一支概念股？

02:25:20 - 02:25:22
到底那個錢從哪裡來？

02:25:22 - 02:25:23
到底要投資多少，有沒有？

02:25:24 - 02:25:26
這些事情都是你董事要來做決定的。

02:25:26 - 02:25:30
所以我們可以理解到社團總會通常是決議出一個大方向

02:25:30 - 02:25:33
那小細節交給董事來決定

02:25:33 - 02:25:34
那董事怎麼決定，就是

02:25:34 - 02:25:37
過半的同意決之，除非章程另有訂定

02:25:38 - 02:25:42
所以要告訴你說，對內的話，基本上除章程另有訂定外，它取決於過半

02:25:43 - 02:25:44
那對外

02:25:44 - 02:25:45
就不一樣了

02:25:46 - 02:25:50
哦,對外本質上來講,他說除章程另有規定之外

02:25:53 - 02:25:56
那每一個董事都有獨立的代表權

02:25:57 - 02:25:59
也就是說代表權這件事情

02:26:00 - 02:26:01
不需要共同行使

02:26:02 - 02:26:04
每一個董事都可以當成一個獨立的代表

02:26:05 - 02:26:08
所以今天假設說，這個A法人已經決定了

02:26:08 - 02:26:11
A法人已經決定要向某乙購買土地

02:26:12 - 02:26:14
A法人已經決定要向某乙購買土地

02:26:14 - 02:26:19
那假董事，他就可以單獨代表A法人來購買這筆土地，

02:26:19 - 02:26:21
不需要全部董事一起代表，

02:26:22 - 02:26:24
每一個董事都有獨立的代表權，

02:26:24 - 02:26:28
所以27條的第一項跟27條的第二項，

02:26:29 - 02:26:33
基本上它所強調的就是這個法人在執行職務的過程。

02:26:33 - 02:26:36
在內部要怎麼樣來取得一個共識？

02:26:37 - 02:26:39
那對外是每個人都有獨立的代表權。

02:26:39 - 02:26:41
當然我們也可以章程另外訂定，

02:26:41 - 02:26:44
譬如我們章程寫清楚，一定要三個董事才有代表權，

02:26:45 - 02:26:47
那就必須要三個董事一起去做。

02:26:47 - 02:26:50
但如果沒有寫，每個董事都有獨[redacted]　的代表權。

02:26:50 - 02:26:55
好，那再來第三個我們要處理到的是，對於董事代表權的限制，

02:26:59 - 02:27:02
甚至對於董事代表權的剝奪，

02:27:53 - 02:27:54
這樣的一個問題，

02:27:54 - 02:27:57
或者是說，這個董事他根本已經卸任了。

02:28:26 - 02:28:33
好，現在喔，如果今天這個A法人有假代表

02:28:33 - 02:28:42
代表，來去跟B簽訂一個買賣契約，譬如說A法人有假代表，去跟B簽訂買賣契約，或簽訂一個投資契約，隨便。

02:28:42 - 02:28:47
那現在的問題是，這個契約有沒有效？

02:28:47 - 02:28:51
對，這個契約有沒有效？

02:28:55 - 02:28:57
A法人該不該為假代表的行為買單？

02:28:57 - 02:29:01
那當然這個地方就涉及到，我講的是誰啊？

02:29:01 - 02:29:01
喔，

02:29:01 - 02:29:05
這個地方我講的是誰，我真的有代表A的權限嗎？

02:29:06 - 02:29:09
我真的有代表A的權限嗎？

02:29:09 - 02:29:09
如果我有代表權，那就沒有問題嘛。

02:29:10 - 02:29:12
問題是，如果我沒有代表權，

02:29:12 - 02:29:14
這時候到底要怎麼樣去看，

02:29:14 - 02:29:16
好，我們在這裡把假分成幾種情況，

02:29:16 - 02:29:21
第一個就是說，假在這個案件當中，如果他是董事，

02:29:22 - 02:29:23
好，

02:29:23 - 02:29:24
我們這樣好了，

02:29:24 - 02:29:25
如果他不是董事，

02:29:34 - 02:29:36
跟他是董事，

02:29:44 - 02:29:45
那董事又可以再分成，

02:29:47 - 02:29:49
他是沒有代表權的董事。

02:29:53 - 02:29:55
跟有代表權的董事

02:29:59 - 02:30:00
那有代表權的董事

02:30:00 - 02:30:00
假如今天是董事

02:30:01 - 02:30:03
而且假如是有代表權的董事

02:30:04 - 02:30:06
而且假如的代表權沒有受到限制

02:30:06 - 02:30:10
那我們在這種情況底下，假就是有權代表。

02:30:15 - 02:30:17
那如果是有權代表，

02:30:17 - 02:30:19
那A法人就必須為假的行為負責。

02:30:19 - 02:30:22
因為代表的話代表說，假的行為等於A的行為。

02:30:23 - 02:30:28
代表的意思就是，我今天董事的所作所為等於法人的所作所為。

02:30:28 - 02:30:32
所以既然我對你有代表權，我做什麼，那就等於你做什麼。

02:30:32 - 02:30:35
所以A法人在這個情況底下，只能概括承受，對不對？

02:30:35 - 02:30:43
在這個情況底下，我們會認為說，如果他是董事，有代表權，而且代表權沒有限制，那當然他的行為等於A法人的行為。

02:30:43 - 02:30:47
不管這個行為之後會造成虧損，你A法人都只能夠含淚吞下。

02:30:47 - 02:30:48
這買賣契約就會有效。

02:30:48 - 02:30:50
那重點是上面這三個。

02:30:50 - 02:30:51
上面這三個，

02:30:51 - 02:30:53
如果他不是董事呢？

02:30:53 - 02:30:55
如果他沒有代表權呢？

02:30:55 - 02:30:58
或者是如果他的代表權受限制呢？

02:30:58 - 02:31:00
這個就是典型的考

02:31:00 - 02:31:01
試會出現的。

02:31:01 - 02:31:02
你第一個要判斷的是，

02:31:02 - 02:31:03
那個假到底是誰？

02:31:04 - 02:31:07
如果題目裡面告訴你說那個假已經卸任多時，有沒有？

02:31:08 - 02:31:14
通常在考試裡面就會出現說，這個甲為什麼跑去代表A跟B簽訂一個合作契約。

02:31:14 - 02:31:17
有時候是因為那個甲本來是A的董事啊。

02:31:18 - 02:31:21
但他的任期到去年12月31號為止。

02:31:21 - 02:31:23
那今年年初他已經卸任了，

02:31:24 - 02:31:26
卻仍然跑去代表A，那怎麼辦？

02:31:27 - 02:31:30
或者是說他今天是董事，

02:31:30 - 02:31:32
但他是代表權被剝奪的董事。

02:31:33 - 02:31:34
那個叫無代表權的董事。

02:31:35 - 02:31:36
代表權可不可以被剝奪？

02:31:36 - 02:31:37
可以喔。

02:31:37 - 02:31:42
基本上我們對於董事有沒有代表權，你只要在登記部上寫清楚就夠了。

02:31:42 - 02:31:47
因為畢竟像是很多的家族企業，他可能董事就是家裡面的所有人。

02:31:47 - 02:31:50
那其中小孩子他不想給他代表權。

02:31:50 - 02:31:55
所以他會告訴你說，有代表權的只有爸爸媽媽，那小孩董事是沒有代表權的，有可能。

02:31:55 - 02:31:58
所以我們一般來說，董事是不是一定有代表權？

02:31:58 - 02:31:59
不一定。

02:31:59 - 02:32:00
寫在章程。

02:32:00 - 02:32:02
把它在登記簿上寫清楚就OK

02:32:02 - 02:32:09
好，那所以如果說，他今天雖然是董事，但他是無代表權的董事，要怎麼去處理？

02:32:09 - 02:32:14
那還有一種情況是，我是董事，我有代表權，可我的代表權受限制。

02:32:14 - 02:32:16
那我們仔細去看27條第三項

02:32:17 - 02:32:18
它規範的是哪一種類型

02:32:19 - 02:32:22
27條第三項只有規範第三種類型

02:32:23 - 02:32:29
他說董事代表權受限制者，不得對抗善意第三人

02:32:29 - 02:32:34
所以27條的第三項，它是針對代表權所加的限制

02:32:35 - 02:32:41
因此你要適用27條第三項，必須要滿足兩個前提，它必須是董事，而且有代表權

02:32:41 - 02:32:46
對不對，如果他是董事，而且他有代表權，才有可能對代表權加以限制嘛

02:32:46 - 02:32:52
好，所以說你如果不是董事，或你根本沒有代表權，那就部會有對代表權加以限制的問題

02:32:53 - 02:32:54
沒有的東西要怎麼去限制，對不對

02:32:54 - 02:32:58
所以說依照27條第三項，它是第三種類型

02:32:59 - 02:33:00
那上面兩種呢

02:33:01 - 02:33:05
上面兩種，其實我們看的是民法的第31條

02:33:06 - 02:33:11
也就是說，這裡在考試上，你是以31條做判斷標準

02:33:12 - 02:33:17
因為不管是誰是董事，或者是誰有代表權，他都是因登記事項

02:33:24 - 02:33:27
社團的話在48條，第四款跟第八款

02:33:30 - 02:33:31
財團的話

02:33:31 - 02:33:34
在61條的第六款跟第七款

02:33:34 - 02:33:41
他都有告訴你，到底董事是誰，到底誰有代表權，這個你都要登記

02:33:41 - 02:33:44
哦，你都要去辦理登記

02:33:44 - 02:33:49
所以說你在依照那個民法30條，有沒有，向主管機關辦理登記的時候

02:33:50 - 02:33:53
哦，你依照民法30條向主管機關辦理登記的時候

02:33:53 - 02:33:57
你的登記事項裡面就包含了你們的法人董事是誰

02:33:58 - 02:34:00
接下來你們哪一個董事有代表權

02:34:00 - 02:34:01
給哪個董事沒有，你要寫清楚。

02:34:02 - 02:34:03
那現在問題就來了。

02:34:03 - 02:34:05
那這時候，它的效果是什麼？

02:34:06 - 02:34:07
喔，它效果是什麼？

02:34:07 - 02:34:10
如果我今天有登記，那會產生什麼樣的效力？

02:34:11 - 02:34:13
那如果沒有登記會產生什麼樣的效力？

02:34:13 - 02:34:15
它跟27條第三項有什麼不一樣？

02:34:16 - 02:34:19
那因為時間上的關係，我們今天沒有辦法細講。

02:34:19 - 02:34:20
所以我們先到這裡為止。

02:34:21 - 02:34:26
那我們下一次上課，我們就從這個部分再仔細地往下推給各位看。

02:34:26 - 02:34:28
好，那我們今天就先到這個地方，謝謝各位。